

MANUAL BÁSICO DE ABORDAGEM POLICIAL

ANTONIO CARLOS SILVA MAGALHÃES E
LUCAS MIGUEZ PALMA (ORGS.)

2012

Menção de agradecimento

Aos facilitadores e instrutores do I curso de instrutores de Abordagem realizado pela Academia de Polícia Militar da Bahia no ano de 2000, particularmente ao TC PM Sérgio Luiz Baqueiro Santos, então coordenador do curso, ao então 1º Ten PM Paulo Sérgio Barbosa Neves e ao Bel Gilberto Costa Amorim Júnior, promotor de Justiça, bem assim ao Bel Carlos Alberto Costa, Delegado de Polícia, que ajudaram na revisão legal e ao Cap PM César Augusto Santiago Piedade que criou e organizou as figuras ilustrativas do presente manual, nossos sinceros agradecimentos.

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1	Postura de aproximação 2 Policiais e 1 Suspeito	69
Fig. 2	Postura de abordagem 2 Policiais e 1 Suspeito	69
Fig. 3	Postura de abordagem 2 Policiais e mais de 1 Suspeito	69
Fig. 4	Postura de aproximação 3 Policiais e 1 Suspeito	71
Fig. 5	Postura de abordagem 3 Policiais e mais de 1 Suspeito	71
Fig. 6	Postura de abordagem 4 Policiais e mais de 1 Suspeito	72
Fig. 7	Postura de abordagem mais de 4 Policiais e mais de 1 suspeito	72
Fig. 8	Abordagem por Patrulha com mais de 4 Policiais	73
Fig. 9	Abordagem com Patrulha com 4 Policiais	74
Fig. 10	Postura de aproximação em Gu. tipo A	75
Fig. 11	Postura de abordagem a partir de Gu. tipo A	75
Fig. 12	Postura de aproximação em Gu. tipo B	76
Fig. 13	Postura de abordagem a partir de Gu. tipo B	76
Fig. 14	Aproximação a partir de Gu. tipo A	88
Fig. 15	Abordagem a partir de Gu. tipo A	88
Fig. 16	Aproximação a partir de Gu. tipo B	90
Fig. 17	Abordagem a partir de Gu. tipo B	90
Fig. 18	Aproximação a partir de Gu. tipo C	91
Fig. 19	Abordagem a partir de Gu. tipo C	92
Fig. 20	Aproximação a partir de Gu. tipo D	93
Fig. 21	Abordagem a partir de Gu. tipo D	94
Fig. 22	Setores de abordagem	95
Fig. 23	Posicionamento de aproximação policial	96
Fig. 24	Posicionamento policial para desembarque dos passageiros	97
Fig. 25	Posicionamento policial e de abordados para a busca pessoal	97
Fig. 26	Posicionamento de busca pessoal	98
Fig. 27	Postura de segurança de custódia ao final da abordagem	98
Fig. 28	Posicionamento para abordagem com 6 policiais	100
Fig. 29	Postura Relativa de segurança	101
Fig. 30	Aproximação de porta	110
Fig. 31	Angulação	110

Fig. 32 Aproximação entrada limitada 111
Fig. 33 Visualização de ângulo morto 111
Fig. 34 Aproximação para entrada 112
Fig. 35 Entrada rápida 112
Fig. 36 Aproximação para entrada em “X” 113
Fig. 37 Entrada em “X” 113
Fig. 38 Progressão em Coluna por Um 118
Fig. 39 Formação em Coluna por Dois Alternada 119
Fig. 40 Postura de progressão em Coluna por Dois 119
Fig. 41 Postura de progressão Em Linha 120
Fig. 42 Formação em Cunha 121
Fig. 43 Postura de progressão para a formação Em Cunha 121
Fig. 44 Formação em Coluna por Um com Ptr deslocando 122
Fig. 45 Formação em Coluna por Um com Ptr parada 123
Fig. 46 Postura da Ptr durante a abordagem a Suspeito 124
Fig. 47 Postura de Ptr durante Reunião 125

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Distinção das abordagens por níveis	62
Quadro 2	Postura de segurança com arma de fogo	62
Quadro 3	Tipos de guarnições policiais	63
Quadro 4	Comparativo de abordagem policial	64
Quadro 5	O serviço de Policiamento Ostensivo. a pé	65
Quadro 6	O serviço de Radiopatrulhamento policial	66
Quadro 7	Posicionamento dos policiais por tipo de Gu de radiopatrulha	86
Quadro 8	Resumo de ameaças e riscos na ação de abordar uma edificação	116
Quadro 9	Exemplo de postura na progressão por lanço	126

LISTA DE SIGLAS

BPChq.	Batalhão de Polícia de Choque
Cap	Capitão
CF	Constituição Federal
Centel	Central de Telecomunicações
CP	Código Penal
CPP	Código de Processo Penal
CPPM	Código de Processo Penal Militar
Cmt	Comandante
ECA	Estatuto da Criança e do Adolescente
Fig.	Figura
FBI	Federal Bureau of Investigation
Gu	Guarnição
IPM	Inquérito Policial Militar
OAB	Ordem dos Advogados do Brasil
OPM	Organização Policial Militar
PM	Polícia Militar
PMBA	Polícia Militar da Bahia
UPO	Unidade de Planejamento Operacional
PPI	Ponto de Perigo Iminente
Ptr	Patrulha

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
PARTE I BASE LEGAL PARA A ABAORDAGEM POLICIAL	10
LEGISLAÇÃO BÁSICA	11
BUSCA PESSOAL	19
EMPREGO DE ALGEMA	21
PODER DE POLÍCIA	23
A PRISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO	26
ABUSO DE PODER	46
IMUNIDADES DEPLOMÁTICAS, PARLAMENTARES E PRERROGATIVAS	48
PARTE II	
TECNICAS DE ABORDAGEM POLICIAL	59
GENERALIDADES DA ABORDAGEM POLICIAL	60
ABORDAGEM A PESSOA A PÉ	67
ABORDAGEM A VEÍCULO	78
ABORDAGEM A VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO	95
ABORDAGEM A EDIFICAÇÃO	102
TECNICAS DE PROGRESSÃO DE TROPA	117
CONSIDERAÇÕES FINAIS	128
REFERENCIAS	129
ANEXO “A” - REFERENCIAL DOS AUTORES	131

1 INTRODUÇÃO

Quando se pensa em manutenção ou restabelecimento da ordem publica, deve-se atentar para o fato de que, apesar de a segurança pública ser responsabilidade de todos, assim reza o mandamento constitucional (art. 144, CF 1988), é dever do Estado prover esta segurança à sociedade. Entretanto, para cumprimento desse mister, cabe a esse Estado instruir, preparar e manter em constante aperfeiçoamento seus agentes. A policia é o órgão público de maior envergadura no fiel cumprimento dessa missão estatal, pois, na busca da prevenção e manutenção da ordem, mantém diuturnamente agentes ostensivos em todos os rincões, sendo também responsável pela intervenção imediata nos casos de rompimento do "*status quo*" dessa ordem e segurança cidadã.

A evolução da violência nos dias atuais tem exigido dessa polícia treinamento diferenciado, mais arrojado e eficaz, tanto de forma bélica como nas relações sociais e interpessoais. Veloso (2008, p. 14) diz que nem a Policia Militar nem a Policia Civil foram preparadas para o enfrentamento da violência. Para que as polícias comecem a atuar efetivamente na busca da segurança cidadã, é necessário que, antes de tudo, busquem padronizar seus comportamentos técnicos operacionais diante das mais diversas situações que possam surgir na atividade diária.

A abordagem policial é uma ação de polícia voltada para a intervenção propriamente dita, onde, em nome do Estado, os órgãos de segurança pública buscam limitar direitos individuais em proveito do bem comum e maior que é a segurança cidadã. É uma técnica utilizada pela polícia para, com o objetivo preestabelecido, interceptar alguém no seu direito de ir e vir, podendo, a partir da interceptação, realizar, inclusive, busca pessoal.

Todo ato de abordar deve estar embasado numa motivação legal. Não deve ser um ato isolado, arbitrário ou ilegal, do Estado, ali representado. Essa motivação deve ser explicitada para o abordado assim que for possível, a fim de fazê-lo compreender a ação da polícia e o uso do poder do Estado para limitar ou impedir direitos individuais em prol de um bem social ou coletivo.

Ocorrências policiais desastrosas tem sido alvo de críticas e tem levado muitos profissionais aos tribunais quando não à morte. O trabalho ora realizado tem por objetivo proporcionar aos policiais conhecimentos técnicos que lhes possibilitem uma atuação eficaz diante de fatos que exijam intervenção destes, imbuídos da responsabilidade do Estado de

exercer o poder limitativo de atividades e comportamentos individuais que venham a influenciar negativamente na coletividade.

O presente manual elaborado a partir de experiências de diversos instrutores de abordagem policial, praticadas e testadas durante anos nas atuações reais diante de ocorrências delituosas ou, ao menos, suspeitas evidencia desde o embasamento legal para a ação de abordar, considerando aí as normas mais recentes de direito, nacional e internacional, de proteção a pessoa humana, dos pactos internacionais de direitos humanos, até as técnicas mais recentes de intervenção policial. De igual forma, estabelece técnicas diversas de aproximação, posicionamento e execução da abordagem policial à pessoa, esteja ela a pé, em veículo de passeio ou em transporte coletivo, em edificações ou homiziado em área de mato. Todas as técnicas apresentadas foram experimentadas e testadas visando diminuir riscos e aumentar a precisão o êxito diante de uma ocorrência policial. Resultou da reunião de trabalhos escritos pelos alunos do I Curso de Instrutores de Abordagem da Polícia Militar da Bahia, em 2000, aperfeiçoados pelos coordenadores, a partir de suas experiências práticas como professores e orientadores nos diversos cursos de formação e aperfeiçoamento policial no âmbito da polícia baiana.

O conhecimento legal de uma ação policial e sua prática é de importância ímpar para a profissão policial uma vez que, com a técnica se previne a acidentes e com o conhecimento legal se evita a atribuição de responsabilidade pelas ações praticadas.

A proposta é a de que seja um guia inicial para as abordagens policiais uma vez que, além do embasamento legal da ação de abordar, está ilustrado por imagens que facilitam o entendimento do policial na sua atuação, em nome do Estado.

Antonio C. S. Magalhães

PARTE I

BASE LEGAL PARA A ABORDAGEM POLICIAL

Antonio Carlos Silva Magalhães
Lucas Miguez Palma

LEGISLAÇÃO BÁSICA

1 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM

(Aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas a 10 de dezembro de 1948)

Art. 3º.
Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal;

Art. 5º**.**
Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.

Art. 8º**.**
Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.

Art. 9º**.**
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Art. 11.
Todo homem acusado de um ato delituoso tem do direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa.

Art. 13.
Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado.

Art. 24.
No exercício de seus direitos e liberdades, todo homem estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.
Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

2 PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

(Adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas a 16 de dezembro de 1966)

PARTE II

Art. 2º.

Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a:

Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente Pacto hajam sido violados, possa dispor de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais;

Art. 3º.

Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente Pacto.

PARTE III

Art. 6º.

O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido por lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida.

Art. 7º.

Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas.

Art. 9º.

Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos.

Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das razões da prisão e notificada, sem demora, das acusações formuladas contra ela.

Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em

questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença.

Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade por prisão ou encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal para que este decida sobre a legalidade de seu encarceramento e ordene sua soltura, caso a prisão tenha sido ilegal.

Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegais terá direito a reparação.

Art. 10.

Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana.

Art. 11**.**

Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual.

Art. 12.

Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência.

Os direitos supracitados não poderão constituir objeto de restrições, a menos que estejam previstas em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, saúde ou moral públicas, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente Pacto.

Art. 14.

Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.

Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, às seguintes garantias:

a ser informada, sem demora, numa língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada;

a não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada.

3 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS

(Aprovada na Conferência de São José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969)

CAPÍTULO II

Direitos Civis e Políticos

Art. 4º**.**

Direito à vida.

§ 1º. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

Art. **5º.**

Direito à integridade pessoal.

§ 1º. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

§ 2º. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.

Art. 7º.

Direito à liberdade pessoal.

§ 1º. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.

§ 2º. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.

§ 3º. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários.

§ 4º. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formuladas contra ela.

§ 5º. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.

§ 6º. Toda pessoa privada da liberdade tem direito, sem demora, a recorrer a um tribunal para que este decida sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais.

Nos Estados-Partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que decida

sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa.

§ 7º. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

Art. 8º**.**

Garantias judiciais.

§ 2º. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;

direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;

§ 3º. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.

Art. 11**.**

Proteção da honra e da dignidade.

§ 1º. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.

Art. 22**.**

Direito de circulação e de residência.

§ 1º. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais.

§ 3º. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

Art. 25**.**

Proteção.

§ 1º. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.

Art. 29**.** Normas de interpretação.

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limita-los em maior medida do que a nela prevista;

limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;

excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e

excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

Art. 30**.**

Alcance das restrições.

As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdades nela reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo com leis que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidas.

CAPÍTULO V

Deveres das Pessoas

Art. 32**.**

Correlação entre deveres e direitos.

§ 2º. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, numa sociedade democrática.

4 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(Aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte em 5 de Outubro de 1988)

Art. 1º**.**

A República Federativa do Brasil, formada pela união dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;

Art. 4º.
A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
II – prevalência dos direitos humanos;

Art. 5º**.**
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

LXVIII – conceder-se-á *habeas-corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

§ 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

BUSCA PESSOAL

Procedimento policial no qual se realiza uma revista na pessoa suspeita visando encontrar em sua posse equipamentos, armas ou objetos outros de uso ou posse proibida por lei. É regulada pelo Código de Processo Penal conforme se vê a seguir.

1 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal

§1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) Prender criminoso;

b) Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) Aprender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

h) Colher qualquer elemento de convicção.

Art. 240 §2º - Proceder-se-á à Busca Pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ***b*** a ***f*** e letra ***h*** do parágrafo anterior.

Art. 244.

A Busca Pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da Busca Domiciliar.

2 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

Regula a busca pessoal no âmbito militar

Art. 180**.**

A Busca Pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas e outros objetos que estejam com a pessoa revistada e quando necessário, no próprio corpo.

Art. 181.

Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo:

a) Instrumento ou produto do crime;

b) Elemento de prova.

Art. 182.

A revista *independe de mandado*:

a) Quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa;

b) Quando determinada no curso da Busca Domiciliar;

c) Quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;

d) Quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou papéis que constituam corpo de delito;

e) Quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito.

O presidente do inquérito não possui mais essa autoridade conforme Constituição de 1988, que só admite mandado emitido por autoridade judiciária, o qual poderá ser dispensado, estando o juiz competente presente no momento da busca.

EMPREGO DE ALGEMAS

O emprego de algemas no Brasil é regulado pelo Código de Processo Penal Militar conforme se pode ver a seguir.

1 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

Art. 234:

§ 1º- O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da parte do preso, e de modo algum será permitido, nos presos a que se refere o Art. 242."

Art. 242:

a) Os Ministros de Estado;

b) Os Governadores ou Interventores de Estado, ou Territórios, o Prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e Chefes de Polícia;

c) Os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembléias Legislativas dos Estados;

d) Os cidadãos inscritos no livro de Mérito das Ordens Militares ou civis reconhecidas em lei;

e) Os Magistrados;

f) Os Oficiais das Forças Armadas, das Polícias e dos Copos de Bombeiros Militares, inclusive da reserva, remunerada ou não, e os reformados;

g) Os Oficiais da Marinha Mercante Nacional;

h) Os diplomados por faculdade ou instituto, superior de ensino nacional;

i) Os Ministros do Tribunal de Contas;

j) Os Ministros de Confissão Religiosa.

Art. 474:

Alterado pela Lei 11.689/08, dispõe, em seu parágrafo 3º: "Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do Júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes".

2 SÚMULA VINCULANTE DO STF

Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, de 13 de agosto de 2008

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado".

OBS: Além disso a Lei de Execuções Penais, no seu artigo 199, estabelece que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal

PODER DE POLÍCIA

1 GENERALIDADES

A Administração para o exercício de suas atividades e com a finalidade de atingir o bem comum necessita e faz uso de determinados poderes a ela inerentes, dentre estes se destaca o PODER DE POLÍCIA. Este poder é o instrumento do Estado que, tem por objetivo restringir ou limitar o uso e o gozo de bens, atividades ou direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

Na Constituição atual foram elencados uma série de direitos individuais e coletivos que devem ser protegidos e regulados pelo Estado, todavia a utilização abusiva e desenfreada desses direitos impediria, por certo, o convívio social. O regime de liberdades públicas em que vivemos assegura o uso normal dos direitos individuais, mas não autoriza o abuso. A sociedade é um ente maior e aglutinador de necessidades que contrabalança com os direitos de cada componente. Desta forma, a sociedade só se harmoniza através de medidas restritivas e disciplinadoras de tais direitos manifestadas pelo poder de polícia da Administração Pública.

De tudo que se observa, nota-se que o poder de polícia visa alcançar o próprio objetivo do Estado, que é o bem comum. Qualquer atividade da Administração em seus campos de atuação (Federal, Estadual e Municipal) tem como finalidade a persecução desse objetivo, não comportando qualquer outro. Portanto, a sua razão é o interesse coletivo ou interesse público e o seu fundamento reside na supremacia geral que o Estado exerce em seu território sobre todas as pessoas, bens e atividades.

Segundo Cooley: "O poder de polícia (police power), em seu sentido amplo, compreende um sistema total de regulamentação interna, pelo qual o Estado busca não só preservar a ordem pública senão também estabelecer para a vida de relações dos cidadãos aquelas regras de boa conduta e de boa vizinhança que se supõem necessárias para evitar conflito de direitos e para garantir a cada um o gozo ininterrupto de seu próprio direito, até onde for razoavelmente compatível com o direito dos demais".[1]

Ainda que o poder de polícia seja um conceito doutrinário, o Código Tributário Nacional em seu art. 78 o elevou a condição de norma quando ditou:

[1] Cooley, *Constitutional Limitation*, Nova York, 1903,p 829, citado por Hely L. Meireles em Direito Administrativo Brasileiro, 1995.

2 DEFINIÇÃO SEGUNDO O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 78.

Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

3 ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA

Para tanto o Poder de Polícia requer determinados atributos ou qualidades para sua pronta eficácia. Dentre eles destacam-se a DISCRICIONARIEDADE, a AUTOEXECUTORIEDADE e a COERCIBILIDADE.

3.1 DISCRICIONARIEDADE

A discricionariedade refere-se a conveniência e a oportunidade de agir do administrador que deve analisar (dentro da lacuna legal) a necessidade da interferência estatal, se é o momento oportuno e o "quantum" da interferência para fazer chegar a normalidade social. Tratando-se de um poder discricionário, a norma legal que o confere, normalmente não se estabelece o modo e as condições da prática do ato de polícia, todavia, quando assim estabelecer, o ato de polícia estará vinculado ao estrito cumprimento da norma que ditou a forma de atuação e o seu conteúdo, pois agindo em desconformidade estará o administrador cometendo arbítrio. Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Aquela é liberdade de agir dentro dos limites da lei, esta é ação fora (desvio de poder) ou excedente da lei (abuso de poder).

3.2 AUTOEXECUTORIEDADE

A autoexecutoriedade reporta-se ao fato de que a Administração não precisa de autorização de outro poder (no caso o Judiciário) para executar suas atividades de poder de polícia. Seria um contrassenso a necessidade do Poder Público (Administração) não executar de imediato as normas por ela própria lançadas.

Em sentença o Tribunal de Justiça de São Paulo ditou: "Exigir-se prévia autorização do Poder Judiciário equivale a negar-se o próprio poder de polícia administrativa, cujo ato tem

de ser sumário, direto e imediato, sem as delongas e complicações de um processo judiciário prévio".[2]

3.3 COERCIBILIDADE

A coercibilidade, por sua vez, baseia-se no poder de "*imperium*" estatal, como ente coletivo e superior. Não há ato de polícia facultativo para o particular, pois todos eles admitem a coerção estatal para torná-los efetivos, e essa coerção também independe de autorização judicial. A Administração para fazer valer o ato de polícia emanado por seus integrantes poderá fazer uso da coerção necessária, inclusive da força física, para a persecução de seus objetivos. Essa força física utilizada, somente se justificará quando houver oposição do infrator, contudo não legaliza a violência desnecessária e desproporcional à resistência.

4 LIMITAÇÕES DO PODER DE POLÍCIA

Todavia, o Poder de Polícia não é ilimitado, assim como o poder estatal não é absoluto. Os limites ao Poder de Polícia encontram-se na própria lei. Ele é discricionário, mas jamais poderá ser arbitrário, isto é, ao bel prazer do administrador. O primeiro limite do Poder de Polícia encontra-se na sua própria finalidade - o bem comum. Se não houver esse objetivo não há porque restringir os direitos dos cidadãos. Muitas vezes determinados dispositivos legais vinculam a atividade do administrador que, daqueles procedimentos não poderá se furtar. Há também os limites das penalidades que deverão ser proporcionais à infração praticada.

O administrado que se julgar prejudicado pela atividade do Poder de Polícia estatal poderá solicitar a sua revogação à própria entidade estatal que o manifestou ou mesmo argüir a sua ilegalidade junto ao Poder Judiciário que, analisando a forma (não analisa o mérito) poderá anular a manifestação administrativa. A análise de qualquer ato administrativo, inclusive do Poder de Polícia, deverá ser feita quanto a FORMA , a FINALIDADE e a COMPETÊNCIA. Onde a forma para atuar deverá estar em conformidade com a lei, atingindo a finalidade pública que é o interesse coletivo, mediante ato emanado por autoridade competente para tal. Qualquer desvio desses requisitos caracteriza-se abuso de poder, o qual poderá ser observado pela própria Administração que revogará o ato, ou poderá ser anulado pelo Poder Judiciário.

---

[2] TJSP, Pleno, RT 183/823. Citado por Hely L. Meireles na obra Direito Administrativo Brasileiro - 1995.

A PRISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

1 GENERALIDADES

Segundo Tourinho Filho, solenemente citado por Roberto Aranha, conceitua prisão como "a supressão da liberdade individual, mediante clausura, a privação da liberdade ambulatorial" [3]. Segundo Mirabete, "a prisão é a privação da liberdade de locomoção, ou seja, do direito de ir e vir, por motivo lícito ou por ordem legal" [4]. Em verdade prisão tem diversos significados dentro do âmbito jurídico, pois pode significar o ato de cercear a liberdade de alguém encontrado em flagrante delito ou em virtude de mandado judicial, através do ato da captura e custódia, impedindo-o de gozar de um direito individual constitucionalmente garantido. Pode significar um tipo de pena privativa de liberdade, bem como pode referir-se ao local onde é encarcerado o preso. De qualquer forma o ato de prender representa uma violência contra a liberdade individual, por isso a Constituição assegura a liberdade física da pessoa, permitindo a existência do estado normal de incoercibilidade do homem. Em princípio ninguém pode ser preso, exceto nos casos permitidos pela Lei Fundamental que dita no Título II (dos direitos e garantias fundamentais), capitulo I (dos direitos individuais e coletivos):

Art.5º da Constituição Federal de 1988

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

O preceito fundamental contido no inciso LXI da Constituição procede da Magna Carta de 1215, tópico 39, imposta pelos barões ingleses a João Sem Terra, assim prescrevendo: "Nenhum homem livre será preso ou detido em prisão ou privado de suas terras ou posto fora delas ou banido ou de qualquer maneira molestado; e não procederemos contra

---

[3] Tourinho Filho, Fernando da Costa, Processo Penal, Ed. Saraiva, 1990, citado por Roberto Aranha in *Manual de Policiamento Ostensivo*, Ed. Garamond,1993, pág. 26.

[4] Mirabete, Júlio Fabrini, Processo Penal, Ed. Atlas, 1991, citado por Roberto Aranha in *Manual de Policiamento Ostensivo*, Ed. Garamond, 1993, pág. 26.

ele, nem o faremos vir, a menos que por julgamento legítimo de seus pares e pela lei da terra". Esse foi o marco inicial dos sucessivos levantes contra os abusos das autoridades judiciais, policiais e administrativas que como algozes submetiam aqueles que os desafiavam à clausura sem formalização de culpa, sem chances de defesa. Dos que se ergueram contra essa prática destaca-se Beccaria que revoltado com os excessivos poderes dos juizes exclamou: "Concede-se, em geral, aos Magistrados, incumbidos de fazer as leis, um direito que contraria o fim da sociedade, que é a segurança pessoal; refiro-me ao direito de prender, de modo discricionário, os cidadãos, de vedar a liberdade ao inimigo, sob pretextos frívolos e, conseqüentemente, de deixarem liberdade os seus protegidos, apesar de todas as evidências do delito" [5]. A sua lição ecoou pelo mundo alcançando a América (Declaração de Independência dos EUA) e a França através da declaração dos direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Como fato derradeiro para espalhar-se como dogma mundial a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelecida pela ONU assim descreve:

Art. 3º.
Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Art. 10.
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

De tudo que se viu, observa-se que a regra geral é a manutenção da liberdade do indivíduo e que a lei admite essa quebra da liberdade quando esse mesmo indivíduo vem a cometer um delito podendo ser preso na flagrância do ato delituoso ou após isto, mediante ordem escrita da autoridade judicial competente.

2 TIPOS DE PRISÃO

Segundo dispositivo contido na Constituição Federal, art. 5.º, LXI, os tipos de prisão são:

- em flagrante delito;
- por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente;
- no caso de transgressão militar definida em lei;
- na hipótese de crime propriamente militar.

[5] Beccaria, Cesare, *Dos delitos e das penas*, pág. 22, citado por Adilson Mehmeri in *Inquérito Policial*

Observe-se que no caso exposto na alínea *c* trata-se não de prisão judicial, mas aquela provinda de transgressão militar, de natureza administrativa e disciplinar, já o caso previsto na letra *d* prevê a prisão na hipótese de crime militar que também segue o princípio de ser executada em flagrante ou mediante mandado do juiz militar. Portanto, resta-nos duas hipóteses em que se permite legalmente a prisão:

- nos casos de flagrante delito, independente de ordem escrita;
- por ordem escrita de autoridade judiciária competente.

Daí o Código de Processo Penal em seu Título IX (Da prisão e da liberdade provisória), Capítulo I (Disposições gerais) ter exclamado expressamente:
Art. 282. À exceção do flagrante delito, a prisão não poderá efetuar-se senão em virtude de pronúncia ou nos casos determinados em lei, e mediante ordem escrita da autoridade competente.

Vale ressaltar que a prisão em virtude de pronúncia passou a ser apenas um dos "casos de prisão determinados em lei", e também provém de ordem escrita de autoridade judicial.

Conclui Hélio Tornaghi [6] em seu Curso de Processo Penal: "se há flagrante não é necessário ordem escrita. Se não há, só com ordem escrita do juiz pode fazer-se a prisão.".

Daí a censura com que o Poder Judiciário tem visto a *prisão para averiguações* pelos agentes policiais.

No direito constitucional anterior (1964 a 1988), a prisão para averiguações encontrava validade em situações excepcionais:

- prisão ou custódia do indiciado, por até trinta dias, por ordem da autoridade policial, durante as investigações dos crimes contra a segurança nacional (Lei federal nº 7.180/83, art. 33);
- detenção do indiciado, por até trinta dias, ordenada pelo encarregado do IPM, nas investigações policiais de crimes militares (Dec-Lei nº 1000/69, art. 18);
- detenção sem as restrições constitucionais durante o acionamento das medidas de defesa do Estado.

Com a Constituição Federal de 1988 só sobrevive a última detenção, controlada pelo Poder Judiciário (art. 136).

(Dinâmica), Ed. Saraiva, 1992, pág. 265.
[6] Hélio Tornaghi, *Curso de Processo Penal*, vol. 2, Ed. Saraiva, 1992, pág. 20.

2.1 DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO

A palavra flagrante procede do latim *flagrans*, significando *ardente, queimante, que está a pegar fogo*, segundo a explicação data por Tostes Malta[7]. *Flagrare* tem a mesma raiz do verbo grego *phlegô*, ou seja, a do sânscrito *bhrog* (queimar). Ela significa, no caso, "no fogo, no calor da ação". Flagrante é o que está a acontecer, o que é claro e manifesto, a lei não conceituou o termo *flagrante*, coube a doutrina fazê-lo.

Flagrante delito, na definição de Nogent-Saint-Laurents, "é a plena posse da evidência, a evidência absoluta, o fato que acaba de cometer-se, que acaba de ser provado, que foi visto, ouvido, e em presença do qual seria absurdo ou impossível negá-lo"[8]. Segundo Ortolan, "um delito é flagrante (ainda em fogo, ainda em chama) no momento em que ele se comete, em que o culpado o executa".[9]

As leis romanas já faziam menção ao flagrante delito em vários textos, como salienta João Mendes de Almeida Júnior[10]: "A Lei das XII Tábuas permitia matar o ladrão em flagrante delito durante a noite, e mesmo durante o dia, se ele quisesse persistir no crime, defendendo-se com uma arma qualquer. Havia o flagrante delito quando os criminosos eram achados e apreendidos, compreendidos ou depreendidos no fato do crime".

O *clamor público* e o *clamor do ofendido* apresentam-se como a primeira modalidade de proposição da ação penal na jurisprudência dos forais do início da monarquia portuguesa, como ainda nas Ordenações Afonsinas (Liv. I, Tít. 73), nas Ordenações Manuelinas (Liv. I, Tít. 56, n. 10 e16) e nas Ordenações Filipinas (Liv. I, Tít. 75, n. 10).

O Código de Processo Criminal do Brasil Império, de 1832, no art. 131, preceituava um conceito expressivo de flagrante delito:

"Qualquer pessoa do povo pode e os oficiais de justiça são obrigados a prender e levar à presença do juiz de paz do distrito a qualquer que for encontrado cometendo algum delito, ou enquanto foge perseguido pelo clamor público. Os que assim forem presos entender-se-ão presos em flagrante delito".

---

[7]Tostes Malta, Do flagrante delito, 2. ed., São Paulo, 1933, p. 23, citado por Pinto Ferreira in *Comentários à Constituição Brasileira*, v. 1, p. 188.

[8] Nogent-Saint-Laurents, citado por Rogério Lauria Tucci, Flagrante delito, in *Enciclopédia Saraiva do Direito*, v. 37, p. 497.

[9] J. Ortolan, Éléments de droit pénal, 4. ed., Paris, 1875, t. 1, p. 333-5, citado por Pinto Ferreira in *Comentários à Constituição Brasileira*, v. 1, p. 188.

[10] João Mendes de Almeida Júnior, O processo, cit., t. 1, p. 296, citado por Pinto Ferreira in *Comentários à Constituição Brasileira*, v. 1, p. 188.

O Código de Processo Penal (Dec-Lei nº 3.689, de 3-10-1941), tratando da prisão em flagrante no Capítulo II, do Título IX, dispõe:

2.2 A PRISÃO EM FLAGRANTE SEGUNDO O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Art. 302.
Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
Art. 303.
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Da mesma maneira configura o flagrante, com palavras praticamente idênticas, o Código de Processo Penal Militar (Dec-Lei nº 1.002, de 21-10-1969), art. 244.

Passado o momento ardente, extinto o *brilho do fogo*, acaba-se a flagrância. Daí em diante ninguém poderá ser preso, a não ser através de ordem escrita de autoridade competente.

Muitos autores preocupados com o princípio da presunção da inocência, bem como, movidos pelo espírito de somente admitir a aplicação de uma sanção penal após sentença proferida pelo juiz consideram o flagrante como uma forma de vingança, motivada pelo desejo de represália, punindo sem julgamento o presumido (pela presunção de inocência) autor do fato criminoso. Todavia a prisão em flagrante não tem o mesmo significado da sentença condenatória de prisão. Ela é antes de tudo uma medida acauteladora, diante dos fatos incontestáveis observados por todos que testemunharam a ilicitude penal. Seria impensável que o Estado permitisse a consumação de um ilícito penal, ou mesmo que não tomasse medidas coercitivas imediatas visando garantir a condução do autor à justiça para que responda pelos seus atos. É medida, também, acauteladora , pelo que visa proteger o preso contra a exasperação do povo que poderá querer fazer justiça com *suas próprias mãos*.

2.3 ESPECIES DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO

A espécie de flagrante delitivo se apresenta em dois aspectos: FLAGRÂNCIA REAL (PROPRIAMENTE DITO) e FLAGRANTE PRESUMIDO (QUASE-FLAGRÂNCIA).

a. FLAGRANTE PRÓPRIO (REAL)

A Flagrância real refere-se ao crime no momento de sua realização, quando a pessoa é surpreendida no momento da perpretação do crime. O flagrante real ocorre quando o criminoso é surpreendido no ato da prática delitiva, conforme dispõe o inciso I do art. 302 do CPP.

b. FLAGRANTE IMPRÓPRIO (QUASE-FLAGRANTE)

O quase-flagrante corresponde a circunstâncias que evidenciam o crime, a relação com o crime cometido, nesse caso há uma presunção legal de autoria tendo em vista os indícios eloqüentes e inequívocos. É o que dispõe os incisos II (acaba de cometer), III (é perseguido logo após), IV (é encontrado logo depois) do art. 302 do CPP. O quase-flagrante indica a falta de certificação ocular da figura delituosa, porém uma prevenção grave ou até gravíssima de haver sido cometido no tempo imediatamente anterior ao da captura da pessoa. Observa-se que, nesses casos, o crime já foi cometido, mas a lei equiparou o quase-flagrante ao flagrante propriamente dito considerando, por ficção, tudo como flagrante. Convém destacar as diferenças entre as diversas situações contidas nos incisos II, III e IV do art. 302.

No inciso II temos a situação do agente ter sido encontrado logo após a realização da ação delituosa. Esse momento é imediatamente sucessivo ao crime, não havendo nenhum acontecimento relevante. Todas as circunstâncias revelam ter o agente acabado de realizar a infração, fazendo presumir ser ele o autor.

No caso do inciso III, o crime foi praticado pouco antes de começar a perseguição, portanto o que se dá após o crime não é a captura (hipótese do inciso II), mas uma perseguição. O sujeito não é preso imediatamente. Entre o término da ação delituosa e a captura há um lapso de tempo, porém o modo pelo qual é preso permite inferir ser ele o autor do delito. O infrator é perseguido, logo após a pratica da infração penal, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Daí observa-se que a prisão em flagrante poderá ser executada por qualquer pessoa desde que persiga o delinqüente. O art. 290 e parágrafos do CPP normatizou a perseguição definindo os seus casos:

Art. 290.

Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso.

§ 1o . Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando:

I - tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista;

II - sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

§ 2o . Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida.

Perseguir é acompanhar de perto, sem interrupção, mas não é necessária a visualização do perseguido, porque o executor poderá perdê-lo de vista e ser informado por outros de sua trajetória. Ressalte-se a presunção legal de autoria para o sujeito perseguido e preso deverá ser analisada, a princípio, pela autoridade de polícia judiciária para o qual o preso é apresentado (§ 2º do art. 290 e art. 304 do CPP) e depois ao próprio juiz que a relaxará a prisão se for ilegal (art. 5º , inciso LXV da CF).

Por fim temos a hipótese do inciso IV onde o sujeito é encontrado, logo depois, da prática da ação delituosa, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Adilson Mehmeri (2009) relata com precisão circunstâncias que caracterizam esse tipo de prisão em flagrante:

> *"1ª) deve haver conexão, liame entre o objeto, arma ou instrumento na mão do presumido infrator e o utilizado na infração, de modo que estimule a correlação;*
> *2ª) o estado pessoal em que se apresenta o suspeito, em desalinho, ferimentos, hematomas, etc., e o tipo de ação encetada no delito;*
> *3ª) e, finalmente, o imediatismo relativo entre a localização do suspeito e o fato."* [11]

[11] Adilson Mehmeri, *Inquérito Policial (Dinâmica),* Ed. Saraiva,1992, pág. 281.

Note-se que no inciso III o sujeito é perseguido *logo após*, enquanto que no inciso IV o infrator é capturado *logo depois* da prática delituosa. Essa diferença terminológica explica com precisão o *quantum* de tempo diferencia uma situação da outra. Na hipótese de inciso IV não há a imediata (logo após) perseguição. Nesse caso o indivíduo é eventualmente encontrado, ainda que não tenha havido perseguição, logo depois (o que sugere um espaço de tempo maior) do fato delituoso tendo em seu poder objetos que inferem ser ele o autor do delito.

2.4 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO:

a. OS SUJEITOS DA PRISÃO

No ato de prender observa-se a presença necessária de pelo menos dois sujeitos, o que prende (executor) e o preso, podendo haver sujeitos acessórios (condutor e testemunhas). Pelo estudo do art. 301 do CPP, vê-se que o ato de prender em flagrante é uma faculdade para os cidadãos e um dever para as autoridades policiais. Em relação ao executor é que a prisão será obrigatória (para as autoridades) ou facultativa (particular). A pessoa do povo que realiza uma prisão em flagrante agirá no exercício regular de um direito (art. 23, III, do CP), e autoridade agirá no estrito cumprimento de um dever legal (art. 23, III, do CP). O Direito pátrio sempre permite efetuar a prisão em flagrante, somente proibindo, ou melhor dizendo, impedindo, nos casos em que o autor do delito tiver imunidade absoluta (nos casos de imunidade diplomática) ou relativa (nos casos de imunidade parlamentar). No caso de imunidade relativa o autor (parlamentar) do delito somente poderá ser preso em flagrante de crime inafiançável. Nem sempre quem dá a ordem de prisão (executor) é o mesmo que apresenta o preso à autoridade de polícia judiciária, este será o condutor do preso. Lembre-se que a prisão poderá ser executada por qualquer outra pessoa que não seja um policial, porém este conduzirá o preso até a delegacia de polícia competente para que a autoridade lavre do auto de prisão em flagrante (art. 304 do CPP), onde serão ouvidos o condutor, as testemunhas e interrogará o acusado, sendo o auto assinado por todos. A falta de testemunhas da prisão não impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante, porém, nesse caso, é exigido a presença de duas testemunhas (pelo menos) para a apresentação do preso à autoridade policial (§2º do art. 304). O Policial ao arrolar testemunhas deverá evitar qualquer um que guarde relação de parentesco com o preso, pois estes estão desobrigados a depor (art. 206 do CPP), bem como, aquelas que em razão de função, ministério ou profissão, devem manter sigilo profissional

(art. 207), todavia se isso for imprescindível, poderão ser coligidas como testemunhas do fato ou da apresentação.

b. TEMPO E LUGAR DA PRISÃO

A prisão (seja em flagrante ou mediante mandado) poderá ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, desde que sejam respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade domiciliar (art. 283 do CPP). Não há prescrições relativas a expediente, horário, feriados, dias santificados que impeçam a prisão (em flagrante ou através de mandado), pois essa constitui, antes de tudo, de um dever para a autoridade e seus agentes, salvo quando ela se dê dentro de um domicílio (casa). A lei não proíbe a prisão em um domicílio mas impõe restrições quanto ao local e ao modo.

A carta Magna constituiu no art. 5º, inciso XI, o preceito da inviolabilidade domiciliar, estabelece que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Código Penal em seu art. 150 prescreve o crime de violação de domicílio e conceitua a expressão "casa" para os efeitos penais:

Art. 150.
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.
§1o . Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.
§2o . Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso de poder.
§3o . Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:
I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

§4o . A expressão "casa" compreende:

I - qualquer compartimento habitado;

II - aposento ocupado de habitação coletiva;

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade;

§5o . Não se compreendem na expressão "casa":

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do no II do parágrafo anterior;

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Por fim, o próprio Código de Processo Penal descreve as formalidades legais necessárias para prender o infrator em um domicílio:

Art. 293.

Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.

Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

Art. 294.

No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável.

Como se pode observar a própria Constituição e o Código penal admite que a prisão seja efetuada dentro de um domicílio, mas observadas as formalidades legais (inciso I, §3º). Todavia a leitura do conteúdo do texto constitucional pode resultar na errônea idéia que em qualquer caso de flagrante delito poderá haver a entrada do Policial na residência, a qualquer hora do dia ou da noite, ainda que sem a anuência do morador. Na verdade a expressão *flagrante delito,* a que se refere o inciso XI do art. 5º da CF, trata do flagrante propriamente dito ou flagrante verdadeiro, isto é, quando dentro da residência estiver acontecendo o crime,

podendo, então, o Policial entrar e efetuar a prisão a qualquer hora, independente da autorização do morador, corroborando com o disposto no inciso II, §3º do art. 150 do CP.

Com exceção dos casos onde a lei permite a entrada a qualquer hora e sem qualquer permissão (flagrante próprio, desastre ou para prestar socorro), nos demais, há a necessidade da permissão ou pelo menos um contato inicial com o morador. Portanto para efetuar a prisão em flagrante nos casos de perseguição deverão ser obedecidas as formalidades contidas no art. 293 do CPP.

Da análise desse art. 293, verifica-se a forma de prender o autor do delito que se refugia em residência própria ou alheia. A princípio tem-se a falsa idéia de que esse artigo se refere apenas ao caso em que alguém venha a se abrigar em casa alheia, mas a situação é análoga para quem se esconde em sua própria residência. É preciso que o executor tenha a certeza da presença do perseguido dentro do domicílio. Não cabe suposição, se houver somente a suspeita a busca domiciliar somente poderá ser procedida mediante mandado de busca (art. 245 e parágrafos, CPP). Caso haja morador na casa, este deverá sempre ser intimado a entregar o fugitivo ou franquear a entrada, somente sendo dispensável quando o infrator for o próprio morador. Na hipótese de prisão mediante mandado, este deverá sempre ser exibido, somente sendo dispensável nos casos de crimes inafiançáveis, exigindo-se, todavia a imediata apresentação do preso à autoridade judiciária. (art 287 do CPP).

O período noturno está compreendido entre o por do sol e o amanhecer no dia seguinte, e se reveste de importância, pois a negativa de entregar o preso por parte do morador durante o dia provocará o arrolamento de duas testemunhas para que observem o arrombamento das portas, e a realização da busca e prisão do meliante e do morador que recusou entregá-lo. Caso a recusa do morador seja feita durante a noite o executor não deverá entrar na casa, mas cercá-la, tornando-a incomunicável, isto é, impedindo que pessoas saiam ou entrem nela. E quando amanhecer, procederá o arrolamento das duas testemunhas, o arrombamento da casa e a prisão do infrator.

Concluindo, durante o dia o executor entra com a aquiescência ou não do morador. A noite somente entrará após a sua permissão.

c. EMPREGO DA FORÇA FÍSICA

O uso da força física é limitado a dois casos específicos consoante discrimina o art. 284 do CPP, aos casos de resistência e tentativa de fuga por parte do preso. A oposição ao ato da prisão, também chamado de resistência (sentido amplo), poderá ser feita pelo próprio

preso, por terceiros e pelo morador que se recusa a entregar o preso. Neste último caso, o morador não precisa permitir a entrada da força policial, basta que para isso ele entregue o preso. Porém, se não tiver condições de prendê-lo deverá permitir o acesso à casa. Caso contrário, o morador poderá cometer o *crime de desobediência* (art. 330 do CP), quando sua atitude for apenas a de não atender a determinação legal da autoridade, isto é, com atitude omissiva, ou mesmo, poderá incorrer no *crime de resistência* (art. 329 do CP), quando, além de não atender a ordem da autoridade, investe contra ela, opondo resistência física (violência) ou psicológica (ameaça). A questão do morador deverá ser analisada no caso concreto, pois muitas vezes, ele ou alguém de sua família tornou-se refém do infrator.

O preso e terceiros que o ajudarem também poderão incorrer nesses crimes e por isso o Código de Processo Penal autoriza o uso de força, senão vejamos:

Art. 284.
Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.

Art. 292.
Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito por duas testemunhas.

A resistência oposta pelo preso, ou por terceiro, poderá ser dirigida contra o executor ou, até mesmo, contra quem o auxilie, autorizando a lei o emprego dos meios necessários (inclusive a força física) contra quem obstar o cumprimento da lei. Vale observar que o emprego da força deverá ser moderada, pois agindo além do necessário o executor cometerá o excesso punível previsto no parágrafo único do art.23 do CP. Observe-se, também que a resistência a ordem ou prisão ilegal não é crime. O preso, terceiro ou morador somente tem a obrigação de acatar ordens que sejam possíveis e legais, caso contrário poderão recusar-se a cumpri-las, ainda que para isso oponham resistência física.

A tentativa de fuga, reporta-se à busca de liberdade por parte do preso, ou até, daquele que ainda está para ser preso. Segundo Tornaghi [12]. "Resistir é relutar, é recusar, é opor obstáculo, é dificultar. O sujeito que foge não resiste propriamente. Limita-se a ausentar-se, a ausentar-se, a retirar-se, a afastar-se, ainda que ostensivamente," A utilização de algemas é

permitido para os casos de resistência e tentativa de fuga com exceção das autoridades que tenham direito a prisão especial (§1º do art. 234 e art. 242 do Código de Processo Penal Militar - CPPM).

d MANEIRA DE EXECUTAR A PRISÃO

Tanto na situação de flagrância ou da prisão mediante ordem escrita, podemos dividir o ato de prender em quatro fases distintas: *o encontro,* a *voz de prisão,* a *captura* e o *encarceramento*. Na primeira fase os sujeitos postam-se face a face e, nesse momento, o Policial deverá utilizar-se de todas as medidas acauteladoras para evitar a fuga do indivíduo a ser preso. Na segunda fase há a voz de prisão, onde o Policial deverá avisar ao infrator que ele está, a partir daquele momento, preso por este ou aquele crime, ou contravenção. Muitos advogam que nesse momento o Policial deverá informar os direitos do preso, todavia, essa obrigatoriedade é da Polícia Judiciária no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Note-se que a prisão e a condução do infrator poderá ser feita por qualquer pessoa, independente de ser autoridade pública ou não, e essa pessoa do povo não está obrigada a saber ou mesmo dizer os direitos do preso. Daí a constatação que a falta da narrativa ao preso dos seus direitos, por parte do Policial, não cria vício de nulidade para a manutenção da prisão. Todavia, a leitura ou narrativa dos direitos do preso por parte do Policial, apesar de não ser obrigatória, revestiria um clima de isenção e profissionalismo, caracterizando um respeito à dignidade da pessoa. Nos casos de mandado judicial o Policial que executar a prisão deverá apresentar-se e exibir o mandado, dando a voz de prisão, intimando-o a acompanhá-lo (art. 291 do CPP). Em seguida o executor entregará ao preso, cópia do mandado com declaração do dia, hora e lugar da diligência. O preso passará recibo e caso recuse a fazê-lo, ou não souber ou puder escrever, o executor mencionará o fato em seu exemplar que será subscrito por duas testemunhas.

A terceira fase é a da captura (também chamada de *detenção*), que consiste em deter ou segurar. Vale ressaltar que o emprego de força somente será necessário caso nesta fase o preso tente fugir ou resistir à prisão. É também nessa fase que se dá a condução do indivíduo até a delegacia de polícia onde será autuado, ou conduzido até o juiz que expediu o mandado. Excepcionalmente, poderá ser dispensado a exibição do mandado quando o crime for

12 Hélio Tornaghi, *Curso de Processo Penal*, Ed. Saraiva, Vol 2, 8ª edição, pág. 36.

inafiançável, entretanto, o executor deverá apresentar o preso imediatamente ao juiz que expediu o mandado (art. 287 do CPP).

A quarta e última fase é a do encarceramento, onde o preso é autuado e recolhido à prisão pela autoridade de polícia judiciária, passando para sua guarda e responsabilidade. O encarceramento não deverá ser confundido com custódia. Esta poderá ser feita ainda que não haja a prisão. A custódia deverá ser executada quando a autoridade policial quiser certificar-se da legitimidade da prisão executada por outra pessoa que veio em perseguição ao infrator (§2o do art. 290 do CPP) .

2.5 PRISÃO MEDIANTE ORDEM ESCRITA

A prisão quando não for executada em flagrante delito, somente poderá ser feita mediante ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Da análise do texto em questão verifica-se que retirando os casos em que há o flagrante delito (onde se torna dispensável ordem escrita), a autoridade judiciária competente terá que expedir uma ordem escrita mandando prender uma pessoa. Essa ordem é o mandado de prisão. A autoridade que referimos é o juiz de direito, e este deve ser competente para emitir o mandado, que deverá ser fundamentado, atendendo as prescrições legais contidas no CPP, no seu artigo 285:

Art. 285.
A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado.
Parágrafo único. O mandado de prisão:
I - será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade;
II - designará a pessoa, que tiver que ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos;
III - mencionará a infração penal que motivar a prisão;
IV - declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração;
V - será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.

6.2.5.1 Espécies de prisão mediante mandado:

De acordo com o momento em que a prisão for mandada, esta se dividirá em duas fases podendo ser ordenada *antes do julgamento* ou *posterior ao julgamento*.

a. ANTES DO JULGAMENTO

Poderá no curso do inquérito ou processo ser ordenado a prisão do presumível infrator. São elas: prisão temporária e prisão preventiva.

Prisão Temporária: Esse tipo de prisão foi criada pela Medida Provisória nº 111, de 24 de novembro de 1989, sendo confirmada pela lei nº 7.960 de 21 de dezembro do mesmo ano. Conforme se vê a seguir:

Art. 1º

Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível par as investigações do inquérito policial;

II - quando indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu §2o);

b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1o e 2o);

c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1o , 2o e 3o);

d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1o e 2o);

e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1o , 2o e 3o);

f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);

g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);

h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223, caput, parágrafo único);

i) epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o);

j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com o art. 285);

l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;

m) genocídio (art. 1o , 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas;

n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976);

o) crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492, de 16 de junho de 1986).

Prisão Preventiva: Este tipo de prisão visa assegurar o bom andamento do processo e a execução da sentença. Por isso ela deve ser realizada de forma criteriosa e a lei só a admite em duas hipóteses: *quando houver prova da existência do crime* e *indícios suficientes de autoria* (art. 312 do CPP).

Mas não basta que existam essas duas hipóteses, é preciso que as atitudes do indiciado ou réu estejam dificultando o prosseguimento normal do inquérito ou processo ou que haja a ameaça de que a sentença condenatória não será cumprida daí somente ela ser decretada com o objetivo de *garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal* e, finalmente, *para assegurar a aplicação da lei penal* (art. 312 do CPP).

b. DEPOIS DO JULGAMENTO

Após o julgamento do processo crime movido contra uma pessoa e chegando-se a conclusão pela autoria e culpa do indivíduo, este será condenado a uma pena que poderá ser restritiva de liberdade (reclusão ou detenção) nos casos de crime ou prisão simples no caso das contravenções penais. Por isso essa prisão (reclusão, detenção ou prisão simples) será decretada mediante sentença condenatória.

2.6 OUTROS TIPOS DE PRISÃO:

Além das descritas anteriormente que tem relevância para o nosso estudo, temos ainda a prisão civil (art. 5º , LXVII da CF) e tínhamos a prisão administrativa que foi abolida pela Constituição de 1988. O texto constitucional em seu artigo 5º diz que: *não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.*

Logo se vê que a prisão civil é admissível em duas hipóteses:

- inadimplemento voluntário de obrigação alimentar;
- infidelidade do depositário.

Atualmente a legislação dos povos civilizados não admite a prisão por simples dívida, como acontecia antes. A prisão civil do devedor ocorre pela inadimplência nas ações de alimentos onde o devedor deixa de pagar a pensão alimentícia devida à subsistência de sua prole. A prisão civil pode ser também decretada contra o depositário infiel, pessoa a quem

foram confiados bens ou valores para guarda e conservação e que se recusa a restituí-los ante mandado judicial.

A prisão administrativa prescrita nos art. 319 e 320 do CPP era decretada por autoridade administrativa e foi abolida tacitamente pela Constituição Federal de 1988, quando não permite que a prisão seja efetuada fora dos casos de flagrante delito ou ordem escrita de autoridade judiciária competente.

a. O TERMO CIRCUNSTANCIADO

A partir de 26 de setembro de 1995, entrou em vigor a Lei nº 9099, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, objetivando dar celeridade aos processos mais simples. Vejamos à seguir, os seus dispositivos que influenciam diretamente no trabalho policial militar, quando da execução de uma prisão e posterior condução a uma delegacia:

Art. 60.
O Juizado Especial Criminal, formado por Juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das
infrações penais de menor potencial ofensivo.

Art. 61.
Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a Lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a Lei preveja procedimento especial.

Art. 69.
A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
Parágrafo Único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.

b. O MENOR

A questão do menor é bastante delicada, tendo em vista os cuidados que o policial deve ter ao efetuar a *apreensão de um menor em ato infracional.* Percebe-se logo que o menor não comete crime, e sim o ato infracional, como define o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069, de 16/07/1990), bem assim não se define como prisão, a sua captura, tampouco a sua condenação que se dará por medida socioeducativa:

Art. 103.
Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.

Art. 104.
São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
Parágrafo Único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

Art. 105.
Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101.

Art. 106.
Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
Parágrafo Único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

Art. 107.
A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinente comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.
Parágrafo Único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.

Art. 110.
Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal.

1.7 OS DIREITOS DO PRESO

Como vimos no item 1 do nosso estudo, a prisão é uma exceção ao sistema de liberdades individuais vigorantes no país e por isso a lei vinculou os casos em que ela se torna cabível ao ato de flagrância delituosa ou mediante ordem escrita de autoridade judiciária competente. Preocupada sempre em frear atitudes arbitrárias, a Constituição elencou uma série de garantias fundamentais que não podem ser ultrapassadas por seus constituídos:

Art.5º

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano;

XLIX - é assegurado aos presos a integridade física e moral;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

§2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

O preso deverá ser informado de seus direitos, entre os quais o de ficar calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado que poderá ser nomeado pela autoridade judicial, caso o preso não possa ou não queira indicar um. É garantido ao preso o direito a ampla defesa, ou seja, utilizando de todos os meios defesos em lei. Caso o acusado seja maior de 18 anos e menor de 21, será obrigatória a presença de curador para lavratura de auto de prisão em flagrante.

O inciso LXII preceitua que a prisão deve ser imediatamente comunicada ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O termo *imediatamente* segundo Alcindo Pinto Falcão[13] "é a imediata comunicação que for a Juízo dentro das vinte e quatro horas após o flagrante". A comunicação deve ser feita ao juiz que deverá pronunciar-se imediatamente a respeito de sua legalidade. O juiz a relaxará imediatamente na hipótese de prisão ilegal, isto é, quando for executada com a falta de qualquer formalidade considerada essencial (art. 564, inciso IV do CPP), tais como: mandado proveniente de autoridade incompetente, ou desobedecendo o conteúdo ou forma, a não expedição da nota de culpa, ou expedida fora do prazo legal (24 horas após a autuação) etc. A respeito da nota de culpa, esta é elemento essencial, já que fornece o nome do condutor e o das testemunhas se houver. Visa a habilitar o preso a defender-se.

Além desses direitos o preso tem direito ao respeito a sua integridade física e moral, tem direito ao devido processo legal onde será exercido o contraditório e a ampla defesa; tem o direito de já tendo sido identificado civilmente, de não o ser de novo, a não ser nas hipóteses previstas em lei, bem como, tem quaisquer outros direitos que decorram do regime ou dos princípios adotados na Carta Magna ou em tratados internacionais em que o Brasil for parte.

[13] Alcindo Pinto Falcão, Constituição anotada,v. 2, p. 169, citado por Pinto Ferreira in *Comentários à Constituição Brasileira*, v. 1, p. 191.

ABUSO DE PODER

A autoridade pública quando no exercício de suas funções legais deve primar sua conduta pela isenção e senso de eqüidade. Deve ter sempre em mente que sua atividade é de fiscal da lei e para isso deverá ter um comportamento compatível com a atividade que desenvolve. **O Policial é um funcionário da sociedade que tem a função de polícia e não pode se confundir com a figura do julgador e muito menos do carrasco.** Muitos se esquecem dessa missão ou desvirtuando suas atitudes cometem o que se chama abuso de poder. A lei permite o uso dessa parcela de autoridade que lhe é conferido para o exercício de suas missões mas jamais permitirá o abuso. Esse abuso poderá se verificar nas formas de desvio do poder ou excesso de poder. O desvio caracteriza-se pelo fato do agente público sair da trilha normal de sua autoridade, causando desavenças, aproveitando-se da situação para realizar os seus desígnios pessoais. Já o excesso verifica-se quando o Policial, apesar de agir, a princípio, em conformidade com a lei, depois ultrapassa seus limites, arvorando-se na figura de julgador. A Constituição Federal elencou mecanismos para coibir tal prática:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura (grifo nosso), o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

A lei nº 4.898 define o que é autoridade e explicita quais são os crimes relativos ao seu abuso:, senão vejamos:

Art. 3º

Constitui abuso de autoridade qualquer atentado:

a. à liberdade de locomoção;

i. à incolumidade física do indivíduo;

Art. 4º

Constitui também abuso de autoridade

a. ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder;

b. submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;

c. deixar de comunicar, imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa;

d. deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada;

e. levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei;

i. prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. [14]

Art. 5º

Considera-se autoridade, para os efeitos desta Lei, quem exerce cargo , emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração.

[14] Alínea acrescentada pela Lei nº 7.960/89.

IMUNIDADES DIPLOMÁTICAS, PARLAMENTARES E PRERROGATIVAS

Imunidades são privilégios atribuídos a certas pessoas, em vista dos cargos ou funções que exercem. Imune quer dizer isento, livre; assim, a pessoa estrangeira que gozar de imunidade, ficará isenta do cumprimento da lei nacional, quanto aos seus atos pessoais. Admitimos suas classes de imunidades: Diplomática e Parlamentar.

As prerrogativas são direitos atribuídos a determinadas categorias profissionais, conferindo-lhe um certo grau de especialidade para atos da administração pública contra si.

1 IMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

São atribuídas ao agente diplomático, cuja função principal é servir de intermediário entre o governo de seu país e o governo junto ao qual é creditado.

Ele é, assim, um representante oficial de seu Estado e, por isso, goza de prerrogativas e privilégios no desempenho dessa missão, situação especial reconhecida por todas as Nações.

Ao chegar ao país onde vai exercer a função, o diplomata apresenta suas credenciais ao respectivo chefe de governo, ficando desde então reconhecida sua figura representativa; e goza da inviolabilidade pessoal desde quando pisa o território desse país, até o momento em que ele se retira. A inviolabilidade é extensiva aos objetos de sua propriedade e aos destinados à legação, que ficam isentos de impostos e taxas alfandegárias; o diplomata tem ainda franquia postal e telegráfica.

São também invioláveis as sedes das embaixadas ou legações e os navios de guerra. Por um princípio de cortesia internacional, a sede da embaixada é considerada como se fora o próprio território do país amigo; nela não se pode entrar discricionariamente sem prévia autorização do diplomata.

Os agentes diplomáticos gozam, portanto, de imunidade absoluta, não podendo ser processados por nossos tribunais, nem sequer chamados à polícia para prestarem declarações. E não podem ser presos em hipótese alguma, mesmo que hajam praticado um delito grave, como homicídio.

No caso de haver o diplomata cometido um delito de qualquer natureza, cumpre apenas ao policial-militar reunir os dados da ocorrência e efetuar a respectiva comunicação à

autoridade competente; o Chefe do Governo, se assim o entender, é que tomará as providências que o caso comportar, junto ao governo representado.

Aconteça o que acontecer, o policial-militar dispensará ao diplomata tratamento condigno, dar-lhe-á as garantias pessoais de que precisar e cortesmente lhe solicitará desculpas pela atitude severa que houver assumido contra sua pessoa antes de reconhecê-lo, se for o caso. Mas é preferível que não aconteça tal engano, porque poderia ser tomado como ofensa à inviolabilidade e servir de pretexto para um estremecimento de relações.

Tratando-se de homizio de algum criminoso que, fugindo à perseguição em flagrante, refugir-se-á na sede da embaixada, poderia o policial bater à porta da mesma e solicitar sua entrega; contudo, a fim de evitar mal-entendido, é preferível comunicar o fato à autoridade policial competente, para que esta própria faça a solicitação. Em geral, nos casos de crime comum, o agente diplomática manda fazer a entrega do delinqüente ou facilita sua captura; tratando-se, todavia, de crime político, não é obrigado a entregá-lo.

Em suma, a pessoa do diplomata é intocável; as sedes das legações e embaixadas, bem como os objetos referentes as mesmas, são invioláveis.

1.1 GOZAM DE IMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

a) Os agentes diplomáticos: embaixadores, legados, núncios apostólicos, embaixadores extraordinários, ministros plenipotenciários, internúncios, ministros residentes e encarregados de negócios.

b) Os soberanos e Chefes de Estados.

c) O pessoal oficial das legações e embaixadas, composto de secretários, intérpretes, conselheiros, adidos civis e militares, correios e funcionários subalternos de administração.

d) O pessoal sem caráter oficial: pessoas da família do diplomata ou dos funcionários e os empregados no serviço doméstico (quando em exercício imediato da função).

A Lei 6.620 de 17 de dezembro de 1978 (Lei de Segurança Nacional) no seu artigo 16 estabelece quem violar imunidades diplomáticas pessoais ou reais, de Chefe ou representante de Nação estrangeira, ainda que de passagem pelo território nacional incorrerá em infração cuja pena é de Reclusão de 6 meses a 2 anos.

OBS: Os Cônsules gozam de imunidade, quando investidos de missões diplomáticas especiais; pela mesma forma os agentes de relações comerciais, que são equiparados aos Cônsules.

1.2 DA AÇÃO POLICIAL

O Policial Militar em suas ações de polícia deverá:

a) Respeitar as imunidades diplomáticas, que são *absolutas.*

b) Respeitar a inviolabilidade das embaixadas e legações.

c) Respeitar a inviolabilidade do domicílio das pessoas que gozam de imunidade diplomática.

d) Respeitar a inviolabilidade dos objetos de propriedade do diplomata ou destinados à embaixada ou legação.

e) Dispensar tratamento condigno aos diplomatas.

f) Reconsiderar imediatamente sua atitude, se por acaso ferir a inviolabilidade pessoal do diplomata, por desconhecer sua identidade.

g) Em caso de homizio de criminoso na sede da embaixada ou legação, não penetrar na mesma sem a autorização do diplomata, ou de quem suas vezes fizer.

2 IMUNIDADES PARLAMENTARES

São atribuídas, pela constituição Federal, aos Deputados e Senadores, visando assegurar-lhes todas as garantias como membros do Congresso Nacional, a fim de desempenharem com plenitude o "munus" público para o qual o povo os elegeu.

Eles são invioláveis no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos. Desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura seguinte, não poderão ser presos, a não ser em *FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL*, nem processados criminalmente sem a antecipada licença de sua Câmara.

Os Deputados Estaduais gozam também de imunidades, nas mesmas condições que os Deputados Federais, mas somente dentro do Estado em cuja Assembléia legislativa exerçam mandato. Já os Vereadores Municipais *não* gozam de imunidades parlamentares.

Como se vê, há situações em que os Senadores e Deputados podem ser presos, enquanto que os diplomatas, em hipótese alguma, sofrerão restrições da liberdade individual.

2.1 DA AÇÃO POLICIAL

O Policial Militar em suas ações de polícia, no que diz respeito às imunidades parlamentares, deverá:

a) Respeitar a inviolabilidade pessoal dos Deputados e Senadores da República, em qualquer parte do território nacional.

b) Respeitar a inviolabilidade pessoal dos Deputados Estaduais, dentro do respectivo Estado.

c) Só efetuar a prisão de um representante do povo, em *FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL.*

d) Verificada esta situação, agir com extremo respeito.

e) Não remover o preso do local e, sim, providenciar o acompanhamento da autoridade policial.

f) Dispensar aos presos as garantias pessoais que se fizerem necessárias.

g) Tratando-se de crime afiançável, não efetuar a prisão em flagrante, limitando-se a colher os dados para a comunicação da ocorrência.

h) Reconsiderar imediatamente sua atitude se, por desconhecer a pessoa do Deputado ou Senador, ferir sua imunidade.

3 PRERROGATIVAS DOS MAGISTRADOS

As prerrogativas dos magistrados são reguladas pela Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, conforme seu artigo 33, descrito abaixo:

Art. 33.

São prerrogativas do magistrado:

II – não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou do órgão especial para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao presidente do tribunal a que esteja vinculado;

III – ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do tribunal ou do órgão especial competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final;

V – portar arma de defesa pessoal.

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao

tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação.

3.1 DA AÇÃO POLICIAL

a) Só efetuar a prisão de um Magistrado, em *FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL*.

b) Verificada esta situação, agir com extremo respeito.

c) Dispensar aos presos as garantias pessoais que se fizerem necessárias.

d) Tratando-se de crime afiançável, não efetuar a prisão em flagrante, limitando-se a colher os dados para a comunicação da ocorrência.

4 PRERROGATIVAS DOS INTEGRANTES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA UNIÃO E DOS ESTADOS

Tais prerrogativas são reguladas pela Lei Complementar 75 de 20 de maio de 1993, onde estabelece no seu artigo 17, o seguinte:

Aet. 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias:
I – institucionais:

c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio;

e) o porte de arma, independentemente de autorização;

II – processuais:

d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade;

e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito a privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito a prisão antes da decisão final; e a dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena;

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar,

remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato.

A Lei 8.625 de 12 de fevereiro de 1993 estabelece, no seu artigo 40, ainda como prerrogativas do Ministério Público, além das já citadas:

Art. 40.
III – ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a comunicação e apresentação do Membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça.
V – ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final.
Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte de integrante do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá, imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração.

4.1 DA AÇÃO POLICIAL

O Policial Militar ao se deparara com uma situação envolvendo membro do Ministério Público deverá observar o seguinte:

a) Só efetuar a prisão de um integrante do Ministério Público, em *FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL*.

b) Verificada esta situação, agir com extremo respeito.

c) Dispensar aos presos as garantias pessoais que se fizerem necessárias.

d) Tratando-se de crime afiançável, não efetuar a prisão em flagrante, limitando-se a colher os dados para a comunicação da ocorrência.

5 PRERROGATIVAS DOS INTEGRANTES DA DEFENSORIA GERAL DA UNIÃO

A Lei Complementar 80, de 21 de janeiro de 1994 estabelece como prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União, no seu artigo 44, o seguinte:

Art. 44.

São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:

II – não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Público-Geral;

III – ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado-Maior, com direito a privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em dependência separada

5.1 DA AÇÃO POLICIAL

a) Só efetuar a prisão de um integrante da Defensoria Geral da União, em *FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL.*

b) Verificada esta situação, agir com extremo respeito.

c) Dispensar aos presos as garantias pessoais que se fizerem necessárias.

d) Tratando-se de crime afiançável, não efetuar a prisão em flagrante, limitando-se a colher os dados para a comunicação da ocorrência.

6 PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS

As prerrogativas dos Advogados são estabelecidas e reguladas pela Lei 8.906 de 4 de julho de 1994, onde, no seu artigo 7º reza:

Art. 7º.

São direitos do advogado:

I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;

II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da OAB;

III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;

IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação à seccional da OAB;

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar;

VI - ingressar livremente:

a) nas salas e dependências de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares;

b) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado;

XIV – examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;

§ 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer.

§ 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observando o disposto no inciso IV deste artigo.

6.1 DA AÇÃO POLICIAL

a) Em crimes comuns, afiançáveis ou não, o advogado terá dispensado tratamento análogo a qualquer outro cidadão;

b) Pela prática de crime ligado ao exercício da sua profissão, o advogado só poderá ser preso por *FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇÁVEL*

c) Dispensar aos presos as garantias pessoais que se fizerem necessárias.

7 PRERROGATIVAS DOS MILITARES

Os militares (Exército, Marinha e Aeronáutica) gozam de prerrogativas estabelecidas no Estatuto dos Militares (Decreto-Lei nº 9.698, de 02 de setembro de 1946). Assim:

a) Só em caso de flagrante delito, pode o militar ser preso pela autoridade policial e pelos auxiliares desta.

b) Isto ocorrido, deverá a autoridade policial fazer entrega do preso à autoridade militar mais próxima, retendo-o na Delegacia apenas o tempo necessário à lavratura do flagrante.

c) A autoridade policial e seus auxiliares serão responsabilizados, se maltratarem ou consentirem que seja maltratado qualquer preso militar.

d) Sempre que possível, deverá o policial solicitar uma patrulha do quartel do preso para escoltá-lo até a Delegacia.

e) Ao policial-militar cabe ainda observar o disposto no regulamento Disciplinar, quando o preso for seu superior hierárquico.

7.1 COMPONENTES DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

As prerrogativas dos policiais militares componentes da Polícia Militar da Bahia estão fixadas no respectivo Estatuto (Lei Estadual nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001) que vigora em todo o território baiano e assim estabelece:

Art. 92.
São direitos dos Policiais Militares:

I. a garantia da patente e da graduação, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes;

II. os proventos calculados com base na remuneração integral do seu posto ou graduação quando, não contando com trinta anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada ex officio por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação;

III. os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada;

IV. os proventos calculados com base na remuneração integral do seu próprio posto ou graduação acrescida de 20% (vinte por cento) quando, contando com trinta e cinco anos ou mais de serviço, for ocupante do último posto da estrutura hierárquica da Corporação no seu quadro e, nessa condição, seja transferido para a reserva remunerada;

V. nas condições ou nas limitações impostas na legislação e

regulamentação peculiares:

a) o uso das designações hierárquicas;

b) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação, satisfeitas as exigências de qualificação e competência para o seu exercício;

c) a percepção de remuneração;

d) a alimentação, assim entendida as refeições ou subsídios com esse objetivo, fornecido aos policiais militares durante o serviço;

e) o fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes necessários ao desempenho de suas atividades, incluindo-se as roupas indispensáveis no alojamento;

f) indenização de transporte;

g) indenização de diárias;

h) auxílio transporte, devido ao policial militar nos deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa, na forma e condições estabelecidas em regulamento;

i) honorário de ensino, observado o disposto em regulamento;

j) a promoção;

k) a transferência, a pedido, para a reserva remunerada;

l) as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças;

m)a exoneração a pedido;

n) adicional de férias correspondente a um terço da remuneração percebida;

o) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

p) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis;

q) adicional noturno;

r) adicional por serviço extraordinário;

s) o auxílio-natalidade, licença-maternidade e paternidade, garantindo- se à gestante a mudança de função, nos casos em que houver recomendação médica, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo, posto ou graduação;

t) seguro contra acidentes do trabalho;

u) estabilidade econômica pelo exercício de cargo comissionado.

VI. o policial militar acidentado em serviço, que necessite de tratamento especializado, recomendado por Junta Médica Oficial, terá garantido os recursos médico-hospitalares, medicamentos e próteses necessários à sua recuperação conforme dispuser o regulamento;

VII. outros direitos previstos em Lei.

PARTE II

TECNICAS DE ABORDAGEM POLICIAL

Alunos do I Curso de Instrutores de Abordagem da PMBA

ABORDAGEM POLICIAL

Antonio Carlos Silva Magalhães
Antonio Sergio Albuquerque Freire
Lucas Miguez Palma
Marcelo Jorge Franco Pires

Abordagem é o ato de aproximar-se e interpelar uma pessoa a pé, motorizada ou montada com o intuito de identificar, orientar, advertir, assistir, revistar, prender, etc.

1 PRINCÍPIOS DE ABORDAGEM

a. **SEGURANÇA:** Caracteriza-se por um conjunto de medidas adotadas pela força policial militar para diminuir os riscos da ação policial. É um conjunto de cautelas necessárias visando a redução do perigo de uma reação por parte do abordado ou mesmo de perigos externos à abordagem;

b. **SURPRESA:** É o ato de aparecer inopinadamente diante de uma pessoa com o intuito de apanhá-la de sobressalto, não oferecendo chance de reação;

c. **RAPIDEZ:** É a velocidade com que a ação policial é desencadeada e executada. Uma ação lenta além de ser um grande constrangimento para um abordado inocente, poderá transmitir uma total antipatia para a população que, mormente, não entende o procedimento policial;

d. **AÇÃO VIGOROSA:** É a atitude firme e resoluta dos componentes da ação policial que darão ordens claras e precisas ao abordado, caracterizadoras do conhecimento técnico-profissional. Jamais deverá confundir-se com arbítrio ou violência.

e. **UNIDADE DE COMANDO:** É a atividade dinâmica de prever, dirigir, coordenar, fiscalizar a ação de uma tropa a cargo de uma pessoa dentro de uma linha de comando verticalizada. A responsabilidade da ação será proporcional ao nível de comando.

2 FASES DA ABORDAGEM

a. **PLANEJAMENTO MENTAL:** Nessa fase o Policial que estiver no comando da ação fará as indagações abaixo citadas e com base nessas informações elaborará uma linha de ação.

- **O QUE** faremos?
- **PARA QUE** abordaremos?

- **QUEM** iremos abordar?
- **ONDE** se dará a ação?

b. **PLANO DE AÇÃO:** Nessa fase é elaborada uma linha de ação adaptável as circunstâncias do ambiente, devendo, também, ser respondidas as seguintes indagações:

- **COMO** atuaremos?
- **QUANDO** realizaremos a abordagem?

c. **EXECUÇÃO:** A fase da execução consiste na aplicação prática do plano de ação concebido pelo Policial que estiver no comando da ação.

d. **CONCLUSÃO:** Após a abordagem o Policial procederá a orientação, assistência e em caso de necessitar realizar a busca pessoal e verificando-se o cometimento de um ilícito, o preso deverá ser conduzido a uma delegacia de polícia. Em caso de realizar a busca pessoal e não for constatado o cometimento de ilícito penal o Policial deverá explicar o motivo de sua atitude e o porquê de ter sido realizado daquela forma.

3 TÉCNICAS ABORDADAS

Do ponto de vista didático foram definidos os limites de cada técnica apresentada conforme se segue:

a. **TÉCNICA DE ABORDAGEM -** Essa técnica começa quando o Cmt da ação policial resolve iniciá-la através da fase do planejamento mental e termina quando o revistador decide realizar a busca pessoal ou a identificação, quando não for necessária a busca pessoal.

b. **TÉCNICA DE BUSCA PESSOAL -** Essa técnica inicia-se a partir do momento em que o revistador adota a postura de segurança, iniciando o seu deslocamento em direção do revistado, partindo para o contato físico. Termina quando a última pessoa custodiada for revistada.

c. **IDENTIFICAÇÃO -** Técnica de verificação de documentos, que por via de regra deverá ser feita após a busca (nas abordagens de nível 3 comumente é realizada sem a busca).

4 NÍVEIS DE ABORDAGEM

Quadro 1 – distinção das abordagens por níveis

NÍVEL DE ABORDAGEM	SITUAÇÃO	TIPO DE BUSCA PESSOAL	POSTURA DE SEGURANÇA
1	SUSPEITA/CONFIRMADA	MINUCIOSA	MÁXIMA
2	PREVENTIVA	LIGEIRA	BÁSICA
3	ORDINÁRIA	-	BÁSICA

Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

LEGENDA:

NÍVEL 1 - Adotada em situações onde exista a suspeita ou a certeza do cometimento de delito;
NÍVEL 2 - Adotada em situações onde haja necessidade de verificação preventiva;
NÍVEL 3 - Adotada para situações de assistência, autuação de trânsito, orientação, etc.

Obs.: Na suspeita não confirmada, a guarnição passará da postura de segurança **máxima** para a **relativa**, podendo evoluir para a postura **básica**.

5 POSTURA DE SEGURANÇA

Quadro 2 – postura de segurança com arma de fogo

POSTURA	DESCRIÇÃO
MÁXIMA	O Policial aponta a arma para o abordado. Todas as armas apontadas para o(s) suspeito(s).
RELATIVA	Arma de porte na mão apontada para baixo em posição de segurança. Arma portátil cruzada.
BÁSICA	O Policial tomará a posição diagonal em relação ao abordado, ficando a arma no coldre no lado oposto ao abordado. Arma portátil voltada para baixo.

Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

6 QUADRO COMPARATIVO DE GUARNIÇÕES E FUNÇÕES

Quadro 3 – tipos de guarnição com arma de fogo

TIPO DE GUARNIÇÃO	FUNÇÃO NA GUARNIÇÃO	SUGESTÃO DE ARMAMENTO		FUNÇÃO NA BUSCA
		BÁSICO	COMPLEMENTAR OU FACULTATIVO	
A	Cmt	De porte	-	SB
	Mot	De porte	-	VER/REV
B	Cmt	De porte	Portátil	SB
	Mot	De porte	-	VER/REV
	Ptr	De porte	Portátil	SC
C	Cmt	De porte	Portátil	SB
	Mot	De porte	-	VER/REV
	Ptr 1	De porte	Portátil	SC
	Ptr 2	De porte	Portátil	SE
D	Cmt	De porte	Portátil	SUP
	Mot	De porte	-	SE/Rádio Op.
	Ptr 1	De porte	-	VER/REV
	Ptr 2	De porte	Portátil	SC
	Ptr 3	De porte	Portátil	SB
	Ptr 4	De porte	-	SE

Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

LEGENDA:

SB - **SEGURANÇA DE BUSCA;**
SC - **SEGURANÇA DE CUSTÓDIA;**
SE - **SEGURANÇA EXTERNA;**
REV - **REVISTADOR;**
VER - **VERIFICADOR;**
SUP - **SUPERVISOR.**

Obs.: quando a guarnição tipo D contiver apenas 3 (três) patrulheiros, o Cmt funcionará como segurança de busca.

7 QUADRO COMPARATIVO DE ABORDAGEM

Quadro 4 – comparativo de abordagem policial

	ABORDAGEM A PESSOA OU GRUPO EM ESPAÇO ABERTO	***ABORDAGEM A VEÍCULO***	***ABORDAGEM A EDIFICAÇÕES***
QUANTO A VISUALIZAÇÃO	O Policial tem maior possibilidade de contato visual, que lhe permite uma análise mais concreta da situação, podendo até antecipar determinados tipos de reações.	O contato visual do interior do veículo não é satisfatório. No entanto, o espaço para se esconder é restrito e normalmente não constitui abrigo contra arma de fogo.	O contato visual do interior da edificação é mínimo e as vezes nenhum. No entanto, o homiziado dispõe de abrigos e cobertas que permitem muitas vezes observar o deslocamento do Policial sem se expor.
QUANTO A EFICÁCIA DAS TÉCNICAS E DOS MEIOS	O emprego de técnica, armamento, equipamento e efetivo adequados, normalmente coloca os Policiais em vantagem, mas não excluem o risco.	Mesmo com o emprego de técnica, armamento, equipamento e efetivo adequados, caso os ocupantes sejam marginais perigosos e bem armados, poderão causar um número grande de vítimas.	Os marginais podem estar em qualquer lugar ainda não tomado, e mesmo utilizando técnica, armamento, equipamento e efetivo adequados, os Policial permanecem expostos a uma emboscada.
QUANTO AOS FATORES QUE DIFICULTAM A AÇÃO DO POLICIAL	A grande dificuldade se apresenta na falta de recursos que permitam a execução do citado no item acima, aliado ao não treinamento prático e aos problemas oriundos de peculiaridades como: fator climático; condições de visibilidade; terreno e principalmente a pressão da sociedade contra a utilização de técnicas em determinadas áreas da cidade.	A grande dificuldade é a dúvida sobre quem são os ocupantes. Como diferenciar três homens que acabaram de assaltar uma loja, de três homens que estão retornando do trabalho? As características obtidas muitas vezes coincidem, mas não existem fórmulas exatas. A sociedade, no entanto, exige do Policiais uma "bola de cristal", pressionando e inibindo o uso de técnica, considerando-a abuso de poder, coação e desrespeito ao cidadão.	A grande dificuldade reside no fato do Policial normalmente não conhecer a edificação, o que praticamente bloqueia o planejamento. A dificuldade de colher dados precisos reflete na execução, muitas vezes com o Policiais confundindo moradores com marginais. A falta de dados deixa-os praticamente cegos e com a sensação de estar num labirinto, com perigos por todos os lados.

Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

8 VISUALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO A PÉ

Quadro 5 – O serviço de Policiamento Ostensivo a Pé

RONDA

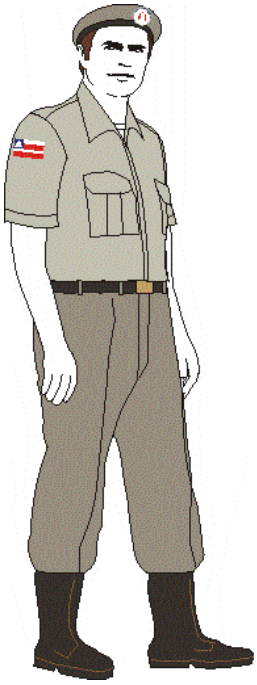
1

- Retornar ao local do serviço e informar o final da diligência;
- Anotar dados p/ relatório.

8

ESTÍMULO
- Solicitação;
- Visualização.

2



Havendo deslocamento para pronto-socorro ou C.P (1), informar assim que possível, passando dados - 190.

7

COLETA DE DADOS E ANÁLISE (junto a fonte estimuladora).

3

Informar à CENTEL o resultado da ação e necessidade de apoio para outras diligências.

6

- Informar à CENTEL se possível, pedindo apoio se necessário;
- Deslocar p/ o local.

4

- Colher dados no local;
- Estudar a situação;
- Solicitar reforço se necessário - 190;
- Iniciar a ação policial.

5

(1) C.P = Circunscrição Policial

Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

9 VISUALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOPATRULHAMENTO

Quadro 6 – O serviço de Radiopatrulhamento policial

RONDA

1

ESTÍMULO
- Determinação da CENTEL;
- Solicitação;
- Visualização.

2

COLETA DE DADOS E ANÁLISE (junto a fonte estimuladora).

3

- Informar à CENTEL presença no local;
- Colher dados;
- Fazer estudo de

4

- Informar à CENTEL a situação real;
- Solicitar apoio se necessário;
- Dar início a ação Policial.

5

Alimentar de informações, a CENTEL, sobre o desenrolar da ação.

6

- Informar resultado à CENTEL da ação PM;
- Verificar a necessidade de novas diligências.

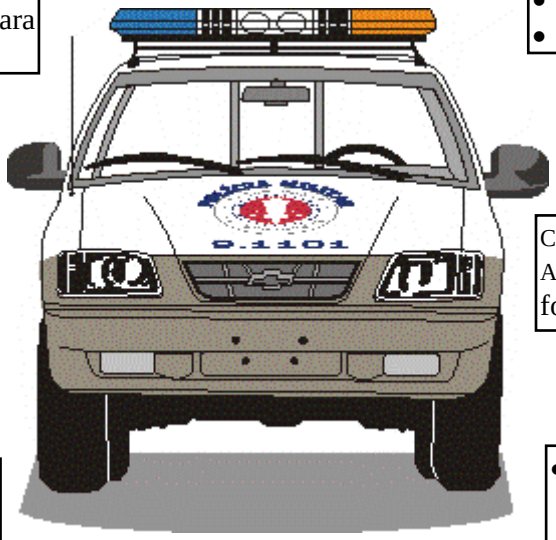
7

Havendo deslocamento para a C.P. ou pronto-socorro, informar à CENTEL.

8

- Informar o resultado final;
- Anotar dados para o relatório.

9



Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

ABORDAGEM A PESSOAS A PÉ

Carlos Alberto Oliveira Pinheiro
Jehová Nascimento Leal
Lindemberg Augusto Ferreira Serrão
Saulo Roberto Costa Santos

Trata-se da abordagem realizada por policial à pessoa(s) a pé. Pode ser realizada por policial a pé ou policial embarcado em viatura.

1 POLICIAL A PÉ

1.1 POLICIAL ISOLADO

11.1.1.1 Se tratando de uma Abordagem NIVEL 1, essa é contra indicada, devendo o Policial somente realizá-la em situações inevitáveis (na flagrância ou na iminência de um ilícito penal, ou quando a situação por em risco a integridade física do Policial), e quando solicitado, o policial limita-se a coletar os dados, informando-os a Central de Operações ou Central de Telecomunicações para que seja enviado o apoio necessário, adotando a postura de segurança básica;

11.1.1.2 Vendo o suspeito, o Policial adotará imediatamente a postura de segurança máxima e abrigar-se-á, devendo procurar observar características físicas que possam identificá-lo, podendo acompanhá-lo à distância através de lanços até a chegada do apoio solicitado;

11.1.1.3 Nessa situação, como proceder:

a. Procurar cobrir-se ou abrigar-se;

b. Aproximar-se diminuindo a silhueta;

c. Apontar a arma para o(s) abordado(s) (postura de segurança máxima);

d. No caso de existência de um único suspeito, excepcionalmente, o Policial poderá realizar a busca pessoal, **colocando-o de joelhos ao solo**, imobilizando-o com algemas e realizando a Busca Minuciosa;

e. No caso de mais de um suspeito, todos deverão permanecer deitados em decúbito ventral, e o Policial aguardará o reforço solicitado (através de apitos, gritos, transeuntes, etc.), procurando sempre se proteger utilizando, para isso, de abrigos e cobertas.

11.1.1.4 Em caso de abordagem de NÍVEL 2 e 3, o Policial fará a abordagem a distância de um passo do suspeito, mantendo a postura de segurança básica, a qual poderá progredir para a postura RELATIVA, em se tratando de abordagem do NÍVEL 2.

1.2 COM DOIS POLICIAIS

a. Em abordagem de NÍVEL 1, deverá ser feita a aproximação observando a disposição em linha entre policiais , formando dessa forma um triângulo, cujo vértice será o(s) suspeito(s), atentando para a distância aproximada de 02 (dois) metros entre os Policial e 03(três) metros para o(s) suspeito(s) (Fig. 01). Caso a abordagem seja de NÍVEL 2 ou 3 a aproximação se dará seguindo a mesma técnica, ressaltando que a distância entre o(s) abordado(s) e o Policial que entrará em contato com ele será de um passo. Em ambos os casos a postura de segurança será a básica, contudo na abordagem do NIVEL 2 a postura de segurança poderá progredir para a RELATIVA no decorrer da ação policial.

b. Em caso de abordagem de NÍVEL 1, os Policiais deverão apontar as armas para os suspeitos, com o objetivo de garantir a primazia da ação (postura de segurança máxima);

c. Deverão ser fornecidas todas as orientações para que o suspeito tome a posição de busca pessoal evitando, nesse instante, o contato físico com o abordado. Se a abordagem for de NÍVEL 1, far-se-á BUSCA MINUCIOSA, caso seja de NÍVEL 2 ou 3 a busca será LIGEIRA;

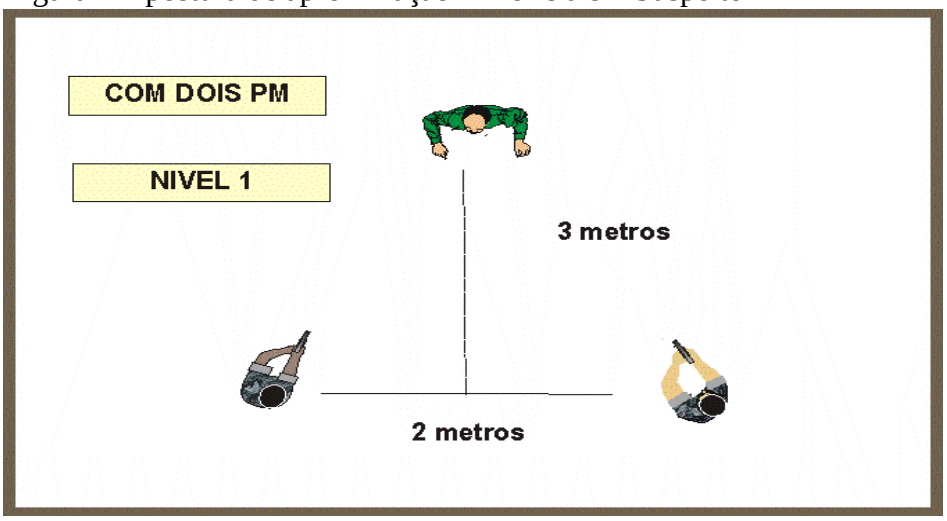
d. O Cmt fará a segurança de busca;

e. Em caso de busca minuciosa, o outro Policial fará a revista do suspeito primeiro de um lado, depois no outro, lembrando-se de não passar na linha de tiro (Fig. 02);

f. Caso seja um grupo de pessoa, após colocá-los em posição de busca pessoal minuciosa (NÍVEL1), o Cmt deverá estabelecer **locais distintos para busca e custódia**. O suspeito que primeiro for revistado será separado do grupo aproximadamente 03 (três) metros, para que não haja quebra de segurança durante a revista; Salienta-se que tal abordagem será executada em situações excepcionais, devendo o Policial proceder como descrito nas letras *a,b,c,e* de 11.1.1.3;

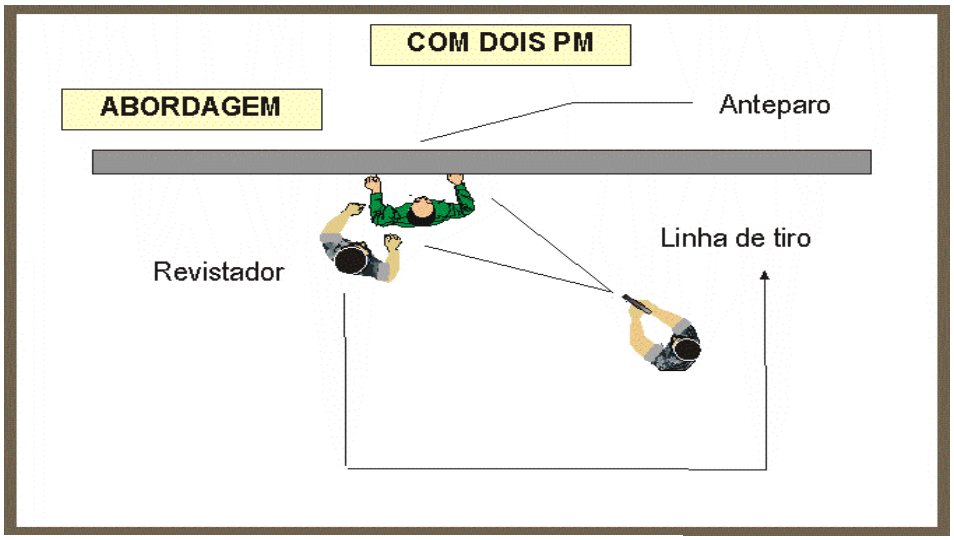
g. Havendo mais de um suspeito deve ser definido o setor de busca e o de custódia. É uma abordagem de alto risco. Somente será feita em caso de extrema necessidade, ficando a cargo do patrulheiro a busca pessoal no indivíduo que for separado do grupo, como se sozinho estivesse, enquanto que o outro Policial (CMT) fará a custódia dos suspeitos revistados ou por revistar (Fig. 3).

Figura 1 – postura de aproximação 2 Policiais 1 Suspeito



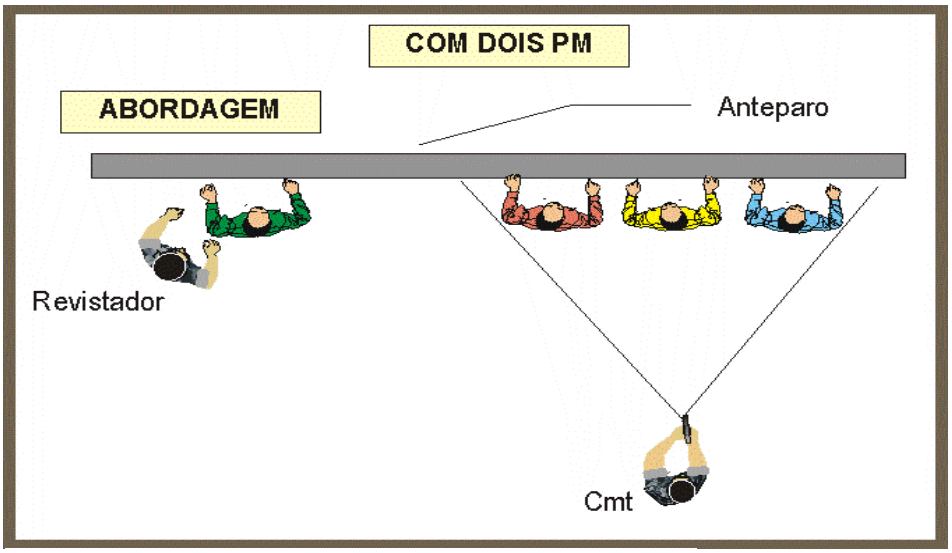
Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 2 – postura de abordagem 2Policial 1 Suspeito



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 3 – postura de abordagem 2 Policiais mais de 1 Suspeito



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Obs. 1: diante da inexistência de um anteparo lateral para ser feita a *busca minuciosa*, esta poderá ser executada colocando-se o(s) suspeito(s) na posição *de joelhos* que oferece todos os requisitos indispensáveis para uma busca pessoal com segurança.

Obs. 2: a critério do Cmt, recomenda-se não utilizar anteparo com menos de 1,5 metro, ou aqueles onde hajam pontos onde o suspeito poderá segurar-se.

1.3 COM TRÊS POLICIAIS

a. Em abordagem de NÍVEL 1, deverá ser feita a aproximação em triângulo em relação ao(s) suspeito(s) e em linha entre os Policial; observar-se-á a distância aproximada de 1 (um) metro entre cada Policial e de 3 (três) metros em relação ao suspeito(s) (Fig. 4). Caso a abordagem seja de NÍVEIS 2 ou 3 a aproximação dar-se-á seguindo a mesma técnica, ressaltando que a distância entre o(s) abordado(s) e o Policial que entrará em contato com ele será de um passo;

b. Deve ser observado o quanto disposto nas letras *b, c, d, e,* e *f* do item 11.1.2

c. A Busca Pessoal será dividida em dois setores: um SETOR DE BUSCA e um SETOR DE CUSTÓDIA do grupo. O Setor de Custódia, **sempre que possível**, será executado ao lado direito do setor de Busca;

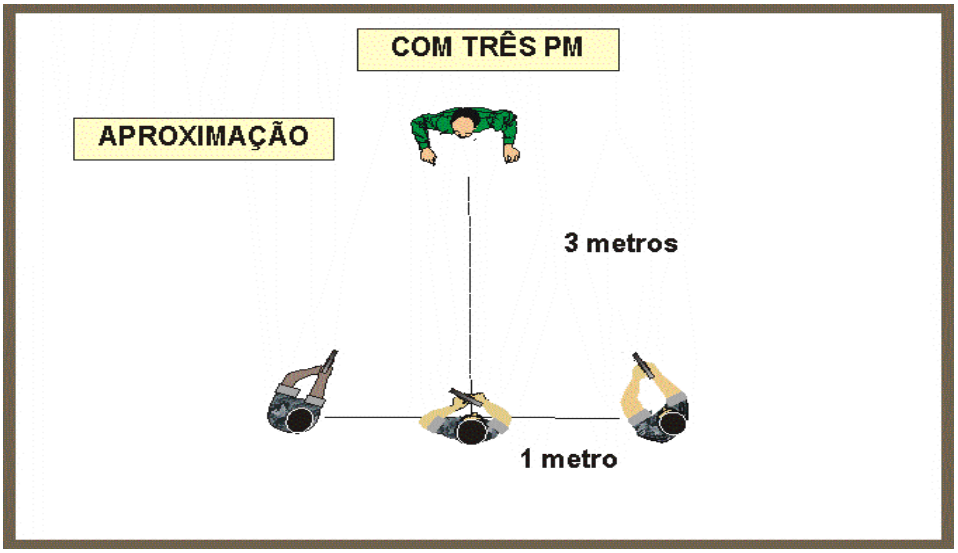
d. O Cmt fará a segurança do revistador (Segurança de Busca), um Policial fará a revista e o terceiro Policial fará a custódia dos indivíduos a serem revistados (Fig. 5).

e. A pessoa que será revistada será afastada do grupo aproximadamente 3 (três) metros e o revistador fará a Busca Pessoal nos dois lados do abordado tendo o cuidado de não passar na linha de tiro do segurança de busca.

f. Havendo mais de um suspeito e sendo estabelecido os setores (busca e custódia), o suspeito que for revistado, deverá voltar ao setor de custódia logo após a revista, até o término por completo da ação de abordagem e busca.

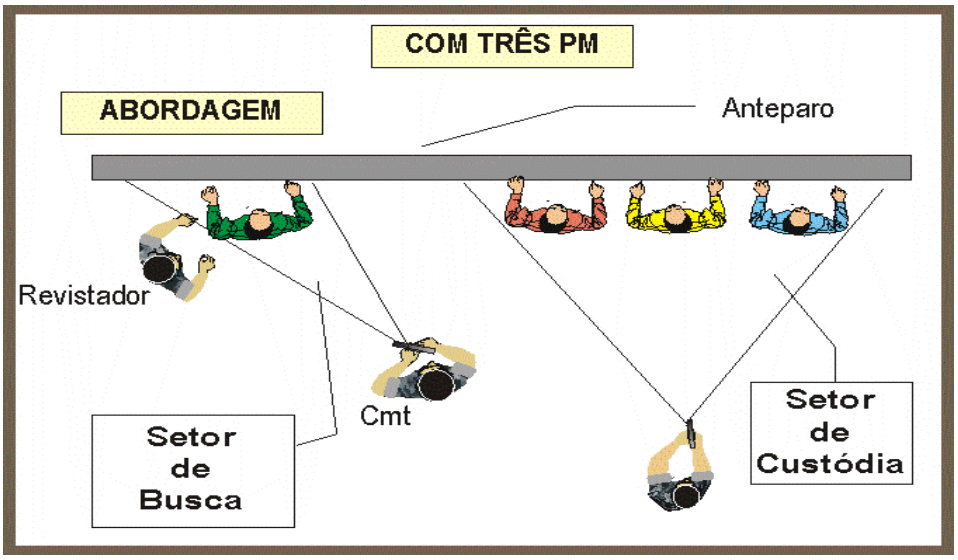
Obs.: o revistador deverá ser um Policial altamente qualificado para essa função, pois sua falha poderá acarretar quebra de segurança e consequências funestas.

Figura 4 – postura de aproximação 3 Policiais e 1 Suspeito



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 5 – postura de abordagem 3 Policiais e mais de 1 Suspeito

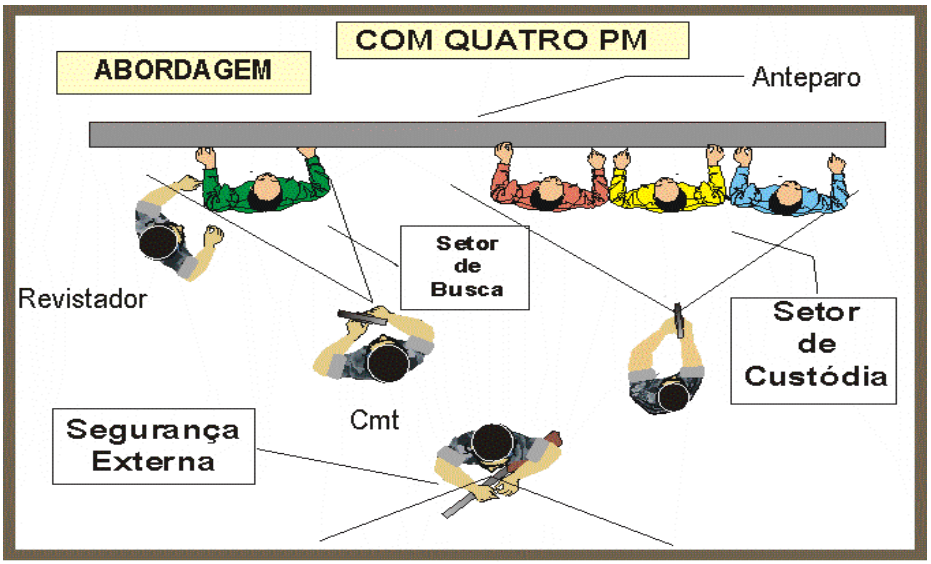


Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

1.4 COM QUATRO POLICIAIS

Observar o disposto na letra *a*, *c*, *d* e *g* do item 11.1.3, nas letras *b*, *c*, *d*, e *e* do item 11.1.2.

Figura 6 – postura de abordagem 4 Policiais e mais de um Suspeito

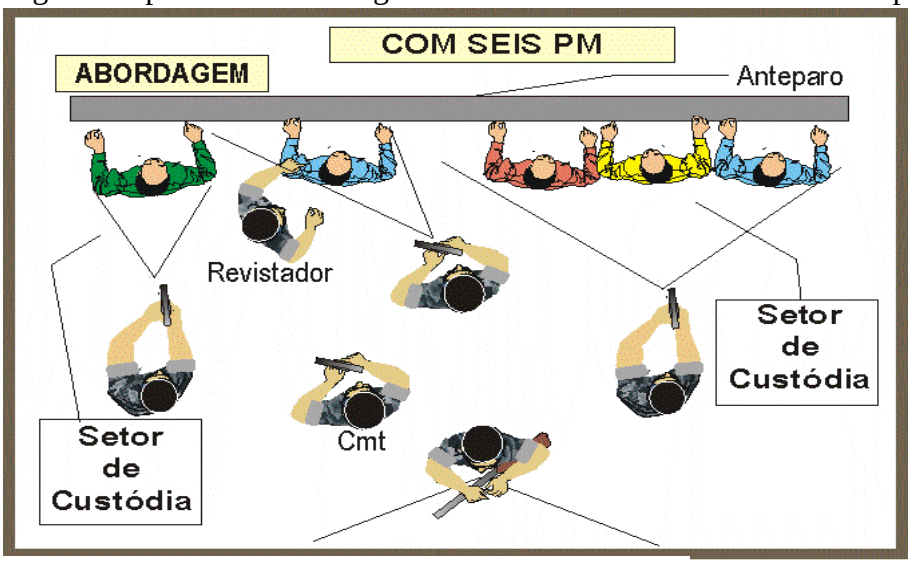


Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

1.5 MAIS DE QUATRO POLICIAIS

Além das funções já descritas anteriormente, o quinto Policial deverá ser o Cmt que fará a coordenação e o controle observando o desempenho de todos, bem como procederá a entrevista dos suspeitos já revistados. No caso da existência de um sexto Policial, poderá ser criado um outro Setor de Custódia (setor pós-revista) - diametralmente oposto ao primeiro - onde serão conduzidos e vigiados os indivíduos já revistados (Fig. 7). Se houver outros policiais, estes poderão observar o rádio ou fazer o controle de trânsito.

Figura 7 – postura de abordagem mais de 4 Policiais e mais de 1 Suspeito



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

2 ABORDAGEM EM FESTAS E EVENTOS POPULARES

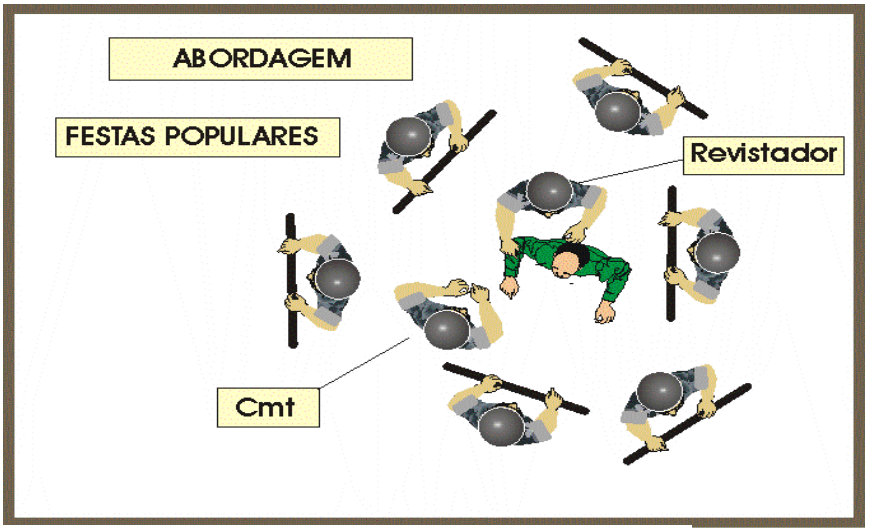
a. A abordagem será executada fazendo-se uma cerco em torno do(s) suspeito(s) ficando os componentes da patrulha de números ímpares (pares) voltados para a parte externa e os de números pares (ímpares) voltados para a parte interna, permanecendo no interior da circunferência o(s) suspeito(s), o Cmt e um Revistador previamente escolhido por ele, que fará a busca ligeira no abordado (Fig. 8). A depender do número de Policiais integrantes da Ptr poderá ser designado um outro Policial para fazer a segurança do Revistador quando da abordagem, deixando, consequentemente, o Cmt livre para posicionar-se da maneira que melhor lhe convier;

b. Em uma abordagem com uma Ptr composta por quatro Policiais o Cmt fará a segurança do revistador enquanto que os outros dois Policiais farão a segurança externa do perímetro (Fig. 9), mantendo-se bem próximos;

c. Em se detectando uma pessoa suspeita de portar arma de fogo no meio da multidão ou de reiterada prática de ilícitos, o Cmt da patrulha, se houver condições, deverá comunicar o ocorrido às demais patrulhas, informando as características físicas e de vestuário do suspeito. Posteriormente, procederá ao acompanhamento e a abordagem com busca minuciosa (com ou sem anteparo lateral), em local onde ofereça menor risco à segurança da Ptr e aos transeuntes;

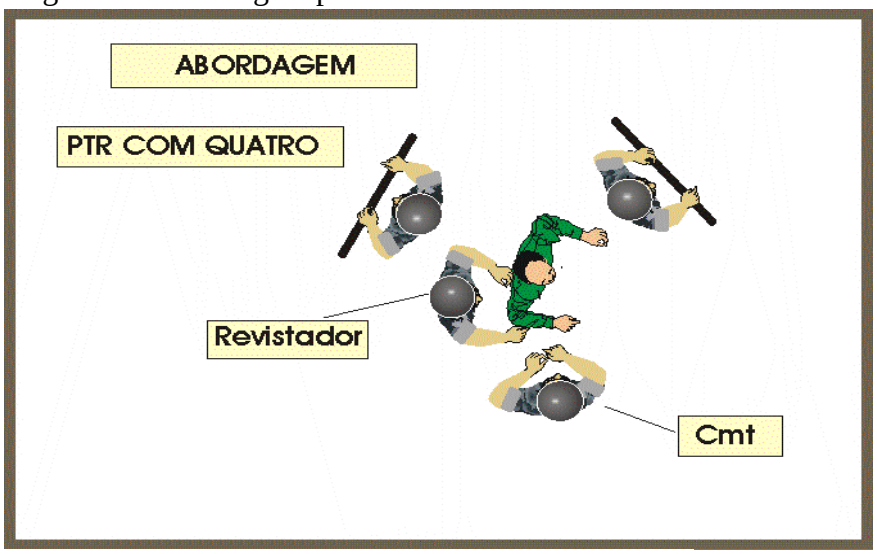
d. Em caso de vias de fato entre os participantes do evento, a Ptr, de imediato, realizará a imobilização dos contendores, e a retirada destes, incontinente, do local, conduzindo-os para o Posto de Comando e Triagem onde se procederá a busca minuciosa; i. Os suspeitos ou presos serão conduzidos dispostos de forma alternada entre os integrantes da patrulha sob observação e responsabilidade do Cerra-fila.

Figura 8 – abordagem por Patrulha com mais de 4 Policiais



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 9 - abordagem por Patrulha com 4 Policiais



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

3 POLICIAL EM VIATURAS

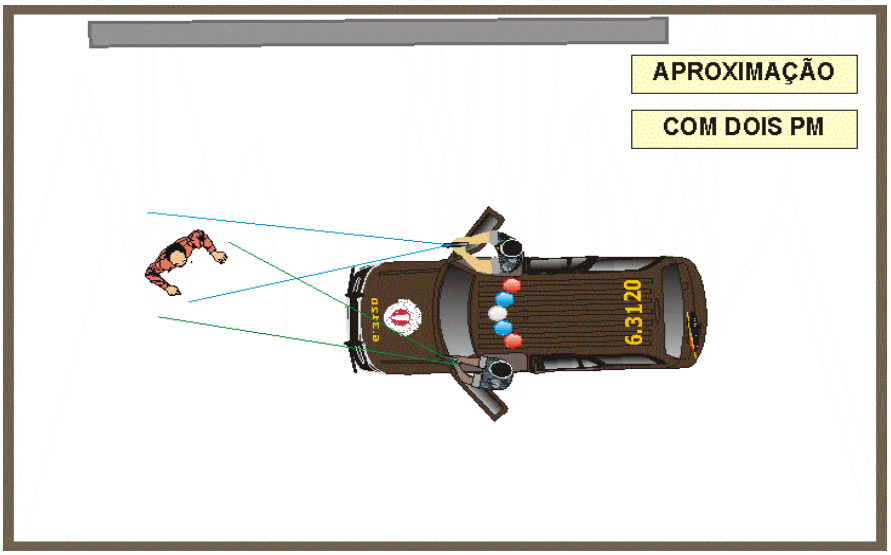
3.1 Guarnição tipo A:

a. Em abordagem de NÍVEL 1, ao avistar o(s) suspeito(s), se este estiver vindo de encontro a viatura, o Cmt deverá mandar parar a Vtr a uma distância aproximada de 5 a 10 metros, porém, caso o suspeito esteja seguindo no mesmo sentido da Vtr a distância de parada será de 3 a 5 metros. Os integrantes da guarnição desembarcarão de imediato determinando ao(s) suspeito(s) que pare e tome a posição de Busca Minuciosa, (Fig. 10). Caso a abordagem seja de NÍVEL 2 ou 3 a aproximação dar-se-á seguindo a mesma técnica, ressaltando que a distância entre o(s) abordado(s) e o Policiais que entrará em contato com ele será de um passo, determinando para que este tome a posição de Busca ligeira; No caso da abordagem de NÍVEL 2, no decorrer da ação a postura de segurança poderá progredir para a RELATIVA;

b. A busca deverá ser procedida aproveitando-se a luminosidade dos faróis da Vtr (Fig. 11), atuando em conformidade com o disposto nas letras *b, c, d, e, f* e *g* do item 1.2.

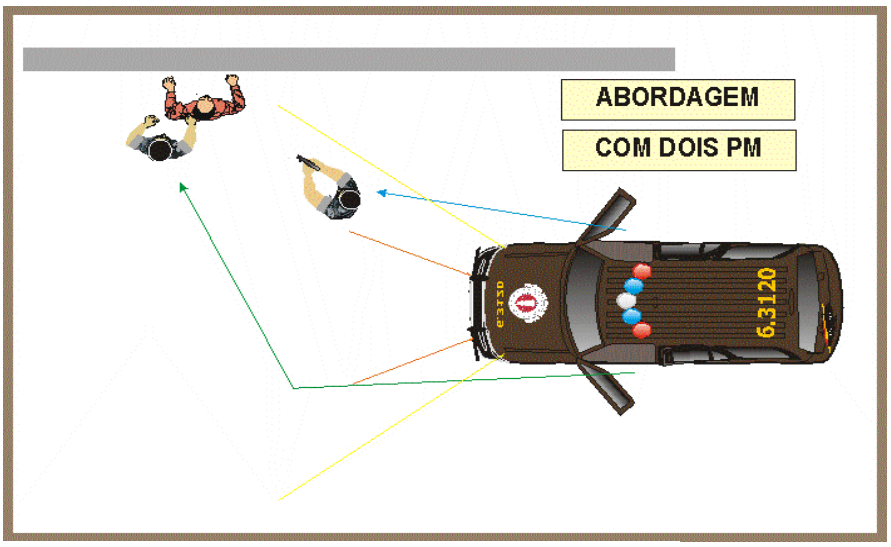
c. Ressalte-se que o emprego deste tipo de Gu é completamente inviável, devido ao risco que é imposto aos integrantes da guarnição.

Figura 10 – postura de aproximação em guarnição tipo A



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 11 – postura de abordagem a partir de guarnição tipo A



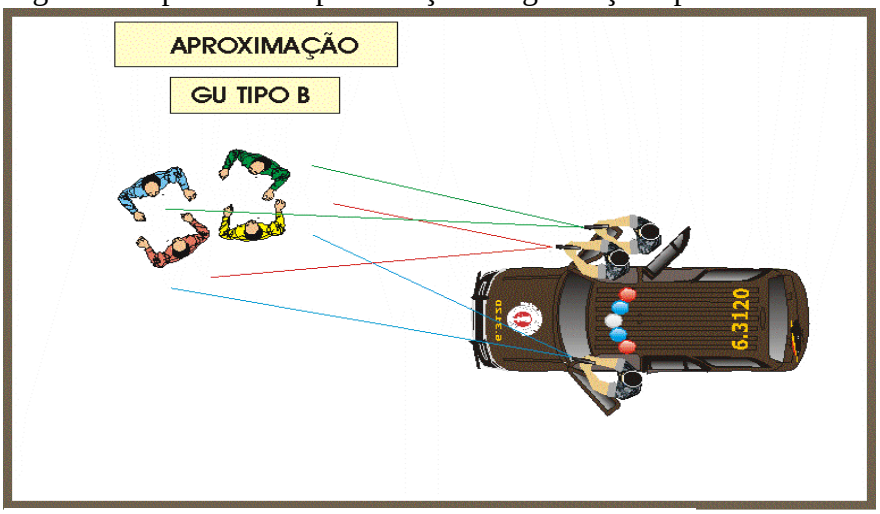
Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

3.2 Guarnição tipo B:

a. Em abordagens de NÍVEL 1, ao avistar o(s) suspeito(s), se este estiver vindo de encontro a viatura, o Cmt da guarnição deverá mandar parar a Vtr a uma distância aproximada de 5 a 10 metros, porém, caso o suspeito esteja seguindo no mesmo sentido da Vtr a distância de parada será de 3 a 5 metros. Os integrantes da guarnição desembarcarão de imediato determinando ao(s) suspeito(s) que pare e tome a posição de Busca Pessoal Minuciosa. O patrulheiro desembarcará pelo mesmo lado do Cmt, posicionando-se ao lado deste, fechando a porta traseira (no caso de Vtr com quatro portas), tendo o cuidado com a sua linha de tiro

(Fig. 12). Caso a abordagem seja de NÍVEIS 2 ou 3 a aproximação dar-se-á seguindo a mesma técnica, ressaltando que a distância entre o(s) abordado(s) e o Policial que entrará em contato com ele será de um passo, determinando para que este tome a posição de Busca ligeira;

Figura 12 – postura de aproximação em guarnição tipo B



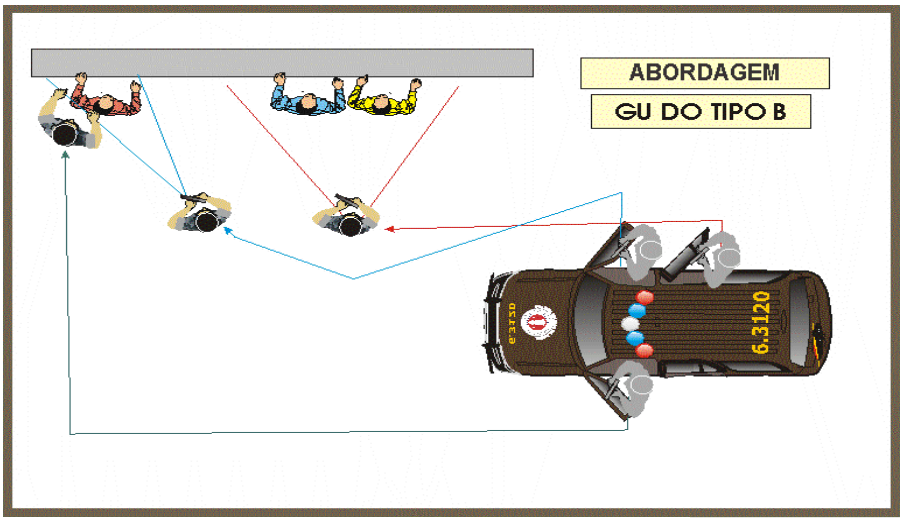
Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

b. A busca deverá ser procedida aproveitando-se a luminosidade dos faróis da Vtr (Fig. 13);

c. Após ter colocado o(s) suspeito(s) em posição de busca pessoal, o Cmt fará a segurança de busca e o Motorista fará a revista, sendo que o Ptr fará a Segurança de Custódia dos indivíduos a serem revistados . (Fig. 13);

d. Estando a GU em deslocamento, o patrulheiro deverá posicionar-se à retaguarda do motorista, objetivando proporcionar apoio de fogo do lado esquerdo da viatura.

Figura 13 – postura de abordagem a partir de guarnição tipo B



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

3.3 Guarnição tipo C:

a. A aproximação seguirá conforme disposto na letra *a* do item 11.3.2. Os patrulheiros desembarcarão de cada lado da Vtr, posicionando-se ao lado do Cmt e do Mot respectivamente;

b. A revista será executada de acordo com o item 11.3.1, bem como 11.3.2. O Ptr nº 2 fará a segurança externa.;

ABORDAGEM A VEÍCULOS

André Ricardo Guimarães Silva
Antonio de Souza Sampaio Junior
Paulo Sergio Simões Ribeiro
Rafael Machado Nascimento

Neste capítulo estudaremos o conjunto de procedimentos técnicos de abordagem a VEÍCULOS. A abordagem a veículo é uma das mais perigosas ações desenvolvidas, motivo pelo qual o Policial deve seguir as normas de segurança e empregar a técnica adequada, pois assim estará minimizando os riscos Este tipo de abordagem se destaca dos demais devido às características próprias que o envolvem e pelo risco que oferece as guarnições a pé ou motorizadas, no desenrolar de ações e operações nas diversas circunstâncias do serviço Policial. Basicamente o estudo está voltado para veículos de pequeno porte, porém, lembramos que o estudo da abordagem a veículo já vem sendo direcionado, por exigência da dinâmica, social a outros tipos de veículos sendo extremamente necessário guardarmos seus princípios para qualquer variante que possa surgir.

Abordagem a veículo é o ato de uma guarnição Policial, motorizada ou não, aproximar-se de um veículo com o intuito de identificar, fiscalizar, revistar ou prender pessoas que estejam no seu interior, bem como realizar a revista do seu interior na busca de objetos ilícitos ou de uso proibido , usando de técnicas adequadas.

1 INFORMAÇÕES INICIAIS.

Existem fatores de risco que tornam este tipo de abordagem um dos mais perigosos procedimentos policiais, por oferecer riscos a integridade física dos Policial, dos cidadãos, bem como, danos à propriedade em larga extensão no âmbito do meio em que se verifica.

Considerando que o suspeito já possui em seu poder uma arma que é o VEÍCULO, torna-se uma séria ameaça a vida dos policiais e ao público em geral, pois, uma ação desastrosa, poderá ocasionar danos pessoais, materiais (imóveis e veículos), principalmente durante os acompanhamentos em alta velocidade. A disposição tática das demais viaturas no quadrante operacional, permite um procedimento correto de acompanhamento e monitoramento do veículo em fuga, dando tempo ao planejamento da conclusão da diligência.

Os componentes de uma guarnição devem procurar sempre estar visualizando os ocupantes do veículo, identificando as suas posições em todos os ângulos, devendo ter

consciência que a segurança da operação é fundamental, para isso deve ter preocupação com sua segurança própria e de seus companheiros.

Existem muitas dificuldades encontradas pelos policiais com respeito a nitidez de visualização total dos ocupantes do veículo ou suas atividades no interior do mesmo, além de proporcionar coberta e abrigo aos meliantes contra a polícia.

2 QUANDO FAZER A ABORDAGEM

Como já foi discutido no Capítulo sobre a legalidade, a abordagem a veículo deve, além da técnica, seguir os princípios legais, sendo basicamente quatro situações que o Policial deve abordar veículo:

- Quando acionado pela Centel ou Central de Operações;
- Para reconhecimento;
- Em caso de suspeição; e
- Esta sendo usado na prática de crime.

3 CASOS DE SUSPEIÇÃO DE VEÍCULOS

Existem diversos casos que podem conduzir a suspeição, normalmente são situações atípicas e que despertam no Policial a probabilidade da iminência do acontecimento de um fato delituoso, cabendo ao comandante o rápido planejamento de suas ações caso deseje realizar a abordagem. Vejamos algumas situações básicas:

a. Veículo se deslocando em baixa velocidade próximo a estabelecimento comercial;
b. 2 veículos ou mais se deslocando juntos em área comercial;
c. Veículo com placas que causem suspeição ou sem elas;
d. Pessoas passando de um veículo para outro (abandonando o primeiro);
e. Veículo estacionado em local ermo ou em local sem justificativa aparente;
f. Veículo de carga ou com compartimento fechado que possa abrigar pessoas, estacionado em frente a estabelecimentos comerciais ou bancários.
g. Veículo circulando à noite com as luzes apagadas;
h. Veículo que passa pelo mesmo local várias vezes;
i. Pessoas que estão deitadas no interior do veículo;
j. Veículos abandonados ou abertos por longo período;

k. Condutores que alteram o seu comportamento com a aproximação da viatura ou ao avista-la;
l. Veículos com características semelhantes a algum comunicado de alerta passado pela Central de Operações ou Centel.

4 ETAPAS DA ABORDAGEM.

A abordagem a veículo poderá ser desencadeada a qualquer momento, mas o Comandante da guarnição policial deve inicialmente avaliar a situação e decidir por qual ação ele deve proceder, pois nem sempre será possível ou viável realizar a abordagem, podendo ser o local onde se encontra possuir um tráfego intenso (requer maiores cuidados) ou presença considerável de pessoas que seriam expostas a riscos sem necessidade. O Comandante poderá aguardar um momento mais adequado ou a chegada de apoio antes de executar a abordagem.

4.1 ACOMPANHAMENTO:

É a monitoração visual e física do veículo suspeito, enquanto estiver em deslocamento até o momento da abordagem.

Durante o acompanhamento, a guarnição deve observar os movimentos dos seus ocupantes, procurando identificar suas características, assim como as do veículo (marca, modelo, tipo, cor, nº de placa e outros detalhes que facilitem a identificação), munindo a central de operações ou Centel com informações (sua localização, itinerário seguido, nº de ocupantes, comportamento, etc.) que possam servir para o planejamento das ações até o momento da abordagem. Ainda durante o acompanhamento, não se deve usar as sirenes continuadamente, pois isso facilita o deslocamento do veículo suspeito no trânsito.

4.1.1 DIFICULDADES

É importante ter em mente que durante o acompanhamento a veículo suspeito, existem algumas dificuldades, as mais comuns são:

a. A guarnição encontrará grande dificuldade para identificar os ocupantes através do veículo, não só pela escassez de dados, como também devido ao movimento do veículo;

b. O perigo que oferece um acompanhamento uma vez que a intensidade do trânsito de veículos e o grande fluxo de pedestres, não tendo os meliantes nada a perder, não hesitarão em abrir fogo contra a polícia ou causar danos a veículos ou provocarem acidentes com vítima e atropelamentos;

c. Nem sempre um veículo que promove fuga implica no entendimento de que sejam marginais os seus ocupantes; dentre as inúmeras hipóteses, pode tratar-se de um menor sem Habilitação ou um cidadão que esteja sem documentação;

d. Identificar e perceber os locais que favoreçam as manobras evasivas.

4.1.2 CUIDADOS

Alguns cuidados e procedimentos devem ser adotados pela guarnição quando do acompanhamento a veículos suspeitos. Nunca se deve:

a. Emparelhar a viatura com o veículo suspeito;
b. Ultrapassar o veículo suspeito;
c. "Fechar" ou efetuar qualquer manobra perigosa, que force a parada abrupta do veículo que se acompanha; e
d. Dar marcha-a-ré ao detectar a suspeição em veículo parado.

Tais procedimentos quase sempre resultam na exposição da guarnição policial a disparos de arma por parte de meliantes ou podem provocar acidentes de veículo de proporções desastrosas. Lembre-se que nem sempre veículo em fuga significa que seus ocupantes são meliantes e que nas perseguições policiais dos filmes, sempre acontecem acidentes e que aquilo não passa de uma encenação.

4.2 BLOQUEIO:

É a ação que consiste na participação de várias viaturas com o objetivo de fechar as vias de fuga para o veículo suspeito.

Pode-se nesta etapa utilizar semáforos em vias urbanas provocando-se congestionamentos de tráfego, bem como, em vias rurais utilizar (com a devida sinalização) ônibus e caminhões de grande porte sempre evitando expor a perigo a vida de cidadãos inocentes. Não se recomenda o uso de bloqueios em aclives, declives ou curvas.

Para ação de bloqueio, são identificadas algumas dificuldades que podem favorecer a fuga do veículo suspeito. A primeira delas é o conhecimento pleno do local e as possíveis

rotas de fuga, visto que os meliantes normalmente planejam uma rota de fuga principal e outra alternativa, caso o coordenador da operação não tiver esse conhecimento poderá deixar livre esses locais. A outra dificuldade é a disponibilidade de viaturas suficientes para realizar o bloqueio, ou o tempo levado para dispor essas viaturas nos pontos estabelecidos.

4.3 CERCO

É a medida que consiste no controle de uma determinada área para isolamento e atuação da guarnição policial.

O objetivo básico do cerco é isolar e conter o problema em uma determinada área, mantendo-se o controle sobre a mesma.

O cerco pode iniciar-se após o bloqueio e serve de preparação para a abordagem em si. Quando do cerco, poderá ocorrer situações em que não se efetuará a abordagem principalmente quando o fato passe a envolver refém ou se instale uma crise, requerendo dessa forma, a intervenção de equipe especializada.

4.4 INTERCEPTAÇÃO

É o momento da imobilização do veículo suspeito para o início da abordagem.

A interceptação é o momento mais importante da abordagem, pois nesse momento a rapidez e emprego correto das técnicas será de vital importância para o desfecho positivo da ação policial. É importante nesse momento diferenciarmos rapidez de pressa, podemos dizer que a rapidez é executar a ação de forma correta e técnica no menor tempo possível, enquanto a pressa seria executar a ação no menor tempo possível sem preocupação com a correção dos movimentos e emprego correto da técnica.

Como a interceptação é o início da abordagem, durante esse momento é importante que os componentes da guarnição não deixem de visualizar e perceber os movimentos dos ocupantes do veículo suspeito, mesmo durante o desembarque e a tomada de posições. Outro fator que deve ser levado em conta é, sempre que possível, a escolha do local para a abordagem, locais com pouca movimentação de veículos e pedestres facilitam a ação.

5 MEDIDAS SUPLEMENTARES DE SEGURANÇA

Como o nome já sugere, as medidas suplementares de segurança são as atitudes, ações, comportamentos e observação da técnica policial, que servem para complementar e aumentar a segurança da ação policial quando numa abordagem a veículo.

a. Deve ser observada a superioridade numérica dos policiais- militares envolvidos na abordagem, principalmente nas guarnições tipo **A** (2 Policiais), que não devem abordar veículos com mais de 2 ocupantes, caso contrário estará comprometendo o princípio da segurança;
b. Havendo grande suspeita, os ocupantes deverão sair do veículo abordado e serem determinado

   pelo Cmt da Gu a ficarem de joelhos, do lado direito dos veículos;
c. A busca pessoal deve ser realizada como descrito no Capítulo próprio.

6 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NA ABORDAGEM

6.1 TÉCNICA DE APROXIMAÇÃO

a. Uso de sirene, giroflex e megafone

Durante o dia quando o fluxo de veículos é intenso, tais dispositivos sonoros e luminosos são indispensáveis para a rapidez e desobstrução no atendimento ocorrências policiais, deve-se, contudo, ponderar sua utilização para não comprometer o princípio da SURPRESA. A utilização do megafone na abordagem a veículos torna-se imprescindível, pois, como a abordagem ocorre a uma distância considerável e às vezes em movimento na pista de rolamento, faz-se necessário ser bem ouvido pelo abordado.

b. Porta (fechada / destravada)

Por questões de segurança e para um desembarque rápido e tomadas de posições dos integrantes da guarnição, O Policial que estiver do lado da porta deve certificar-se de que a mesma esteja destravada, com os vidros arriados, como também, momentos antes do desembarque, o Policial deve estar com a mão na maçaneta de abertura da porta, para facilitar a sua abertura.

c. Ação vigorosa

A ação vigorosa associada a gestos precisos, clareza e entonação de voz, impõem aos abordados a idéia de profissionalismo e firmeza, o que com certeza inibirá possíveis atitudes de reação.

6.2 TÉCNICA DE DESEMBARQUE

a. Rapidez

A rapidez da ação associada a precisão, implicará em eficiência na ação o que concorrerá para um aumento da surpresa e diminuição do poder de reação por parte dos meliantes, demonstra ainda, o grau de eficiência e entrosamento da guarnição.

b. Posicionamento da guarnição:

As posições dos integrantes da Gu, no desenrolar da abordagem visará:

- A não exposição dos integrantes a possíveis disparos de arma por parte dos abordados;
- A não exposição dos Policiais ao disparo acidental de seus companheiros;
- A visão total da área da abordagem e posições e movimentos dos abordados.

c. Cuidados com cruzamentos das linhas de tiro:

Uma das maiores preocupações dos Policiais envolvidos na abordagem é a segurança de seus companheiros. Durante o posicionamento, os componentes da guarnição devem ter em mente o posicionamento de cada integrante e todos devem se preocupar com o cruzamento da linha de tiro Durante o desenrolar da abordagem.

Utilização dos abrigos oferecidos pela viatura:

Pela sua composição física, o veículo possui alguns locais que oferecem mais segurança e proteção aos componentes da guarnição. O motor, pela sua composição e estrutura, é o local mais compacto e o que oferece mais proteção contra os disparos de armas de fogo. As colunas de sustentação do teto, oferecem uma segurança relativa, por serem as colunas um ponto reforçado do veículo.

As portas da viatura, utilizadas naturalmente pelos Policiais, devem ficar no ângulo de 45 graus (semi- abertas) em relação ao veículo. O ideal é que as portas da viatura fossem blindadas, por ser esse o local onde ficará o Policial durante a abordagem.

Existem outros locais da viatura que oferecem uma segurança relativa como os pneus e aros.

6.3 CONTATO PESSOAL (aproximação):

a. Entonação de voz

A altura e entonação da voz haverão de ser compatíveis à distância e atitude do abordado, como citamos acima a utilização do megafone facilitará ao abordado ouvir bem e entender as ordens do policial. Jamais o Policial deverá proferir palavras degradantes, xingamentos ou termos que ofendam a integridade moral dos suspeitos.

b. Ao aproximar-se do veículo suspeito o Cmt da Gu determinará

- A parada do veículo;
- O desligamento do motor;
- Retirada do cinto de segurança, se for o caso;
- Retirada das chaves do veículo e coloca-las no teto;
- O motorista do veículo deverá mostrar as duas mãos pela janela;
- Deverá proceder a abertura da sua porta pelo lado de fora;
- Todos os ocupantes deverão sair pela mesma porta com as mãos acima da cabeça.

c. Verificação do veículo

Após esses procedimentos, os suspeitos serão colocados em um local seguro, denominado ZONA DE SEGURANÇA para a busca pessoal. Neste momento um policial previamente escolhido deslocar-se-á com a silhueta reduzida na diagonal esquerda do veículo suspeito em direção a coluna traseira esquerda, onde observará atentamente o veículo suspeito, com postura de segurança máxima, tentando visualizar se existe mais algum ocupante no interior do veículo. O Policial deverá tomar todos os cuidados na observação para não confundir com marginal, um refém ou uma pessoa alcoolizada ou drogada que numa atitude brusca provoque uso de arma por parte dos policiais.

6.4 TÉCNICA DE BUSCA PESSOAL

A técnica de busca pessoal empregada será a mesma descrita neste manual, podendo ser acrescentado que em situações excepcionais, o veículo poderá ser utilizado como anteparo para a busca pessoal.

Finalizando, será também revistado o veículo à procura de armas ou drogas, checada a documentação, confirmação junto a central sobre a procedência do veiculo com seus ocupantes e tomadas todas as medidas julgadas necessárias. Ao final da abordagem, não se configurando a existência de delito, o comandante da guarnição deverá explicar os motivos que o levaram a realizar a abordagem e consignar os dados em relatório de serviço.

7 ABORDAGEM COM OS DIVERSOS TIPOS DE GUARNIÇÃO

Uma guarnição motorizada poderá ser composta por um número variável de componentes, que dependerá do efetivo disponível e o tipo do veículo (automóvel, caminhonete ou camioneta), o que fará com que existam procedimentos diferentes a serem adotados, a depender de cada formação.

7.1 TIPOS DE GUARNIÇÃO

Quadro 7 – posicionamento dos Policiais conforme o tipo de Gu de Radiopatrulhamento

TIPO DE GUARNIÇÃO		FORMAÇÃO	
Tipo	**Quantidade de Policiais**	**POSIÇÃO NA VIATURA**	
		Lado Motorista	**Lado Carona**
A	2	Policial Motorista	Policial Comandante
B	3	Policial Motorista Policial Patrulheiro nº 1	Policial Comandante
C	4	Policial Motorista Policial Patrulheiro nº 1	Policial Comandante Policial Patrulheiro nº 2
D	Acima de 4	Policial Motorista Policial Patrulheiro nº 1 Policial Patrulheiro nº 3	Policial Comandante Policial Patrulheiro nº 2 Policial Patrulheiro nº 4

Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

7.2 ABORDAGEM EFETUADA COM GU TIPO A

Por questões de segurança, as guarnições tipo **A** não são adequadas para realizar uma abordagem a veículo, pois deixará de ser empregada a técnica na sua plenitude. Isso se dá sobretudo pela falta do patrulheiro que seria encarregado do setor de custódia, que no caso da guarnição tipo **A** será feita pelo próprio Comandante. Um veículo suspeito tendo apenas um ocupante, proporcionará a guarnição tipo **A** um controle maior da abordagem que com dois ocupantes, pois nesse último caso, quando o Comandante se encarregar da custódia do motorista do veículo, deixará de prestar atenção exclusiva ao segundo ocupante, pois estará ocupado também com o primeiro suspeito e é justamente nesse momento que surge o maior ponto de insegurança na abordagem, pois o Comandante por alguns momentos dividirá a sua atenção entre o suspeito que esta no anteparo e o que esta desembarcando do veículo. Abordagem a veículo com três ou mais ocupantes não deverá ser realizado por esse tipo de guarnição.

7.2.1 PROCEDIMENTOS

O Comandante da Guarnição desembarca junto com o motorista (segurança máxima) e tomam as seguintes posições:

a. Comandante

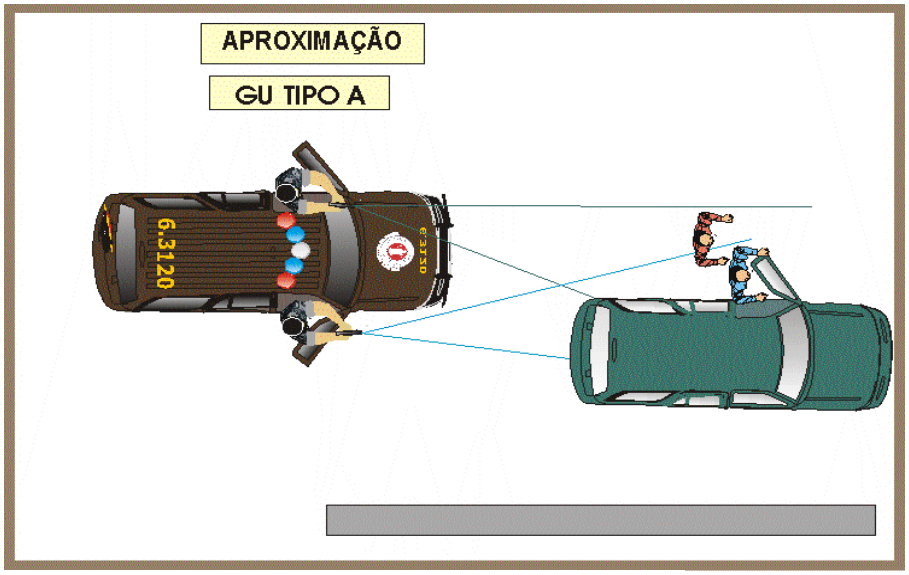
O Comandante do seu lado, posiciona-se, semi-desembarcado, entre a coluna do teto e a porta, procurando reduzir ao máximo a sua silhueta e determina que o motorista desligue o motor do veículo (antes deverá abaixar o vidro e destravar a porta) e retire o cinto de segurança. A partir desse momento será determinado ao abordado que retire a chave da ignição (opção do comandante) e a coloque sobre o teto, nessa mesma ação será ainda determinado ao abordado colocar as duas mãos para fora do veículo e com uma delas, que abra a porta pelo lado de fora, desça do veículo com as mãos acima da cabeça, descendo do veículo de costas e em seguida gira o corpo para frente e desloca até o anteparo (Fig.14), a partir desse momento se utiliza as técnicas de busca pessoal.

Havendo um segundo ocupante, a função do motorista da guarnição será de grande responsabilidade, pois o Comandante estará dividido entre o primeiro suspeito que esta sendo custodiado e o segundo que esta desembarcando, devendo o motorista policial não desviar sua atenção do segundo suspeito até que este esteja no local de custódia. Por esse motivo é que não é recomendável a abordagem a veículo com dois ocupantes, deve ser esse caso considerado como excepcional e em situações inevitáveis.

b. Motorista

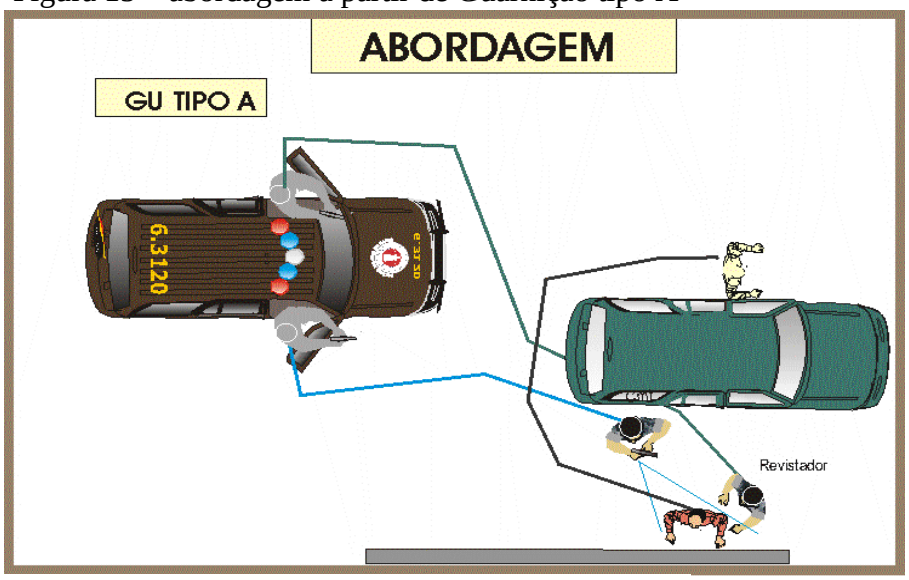
O motorista desembarca do seu lado e se posiciona entre a coluna da viatura e a porta da viatura. Ele será responsável por observar toda a parte esquerda do veículo (lateral e fundo). Estando o abordado já posicionado no anteparo, O motorista policial desloca-se com a silhueta reduzida (semi-agachado) até o veículo abordado, faz uma verificação no seu interior com todos os cuidados na observação para não confundir com marginal, um refém ou uma pessoa alcoolizada ou drogada que esteja deitada no interior do veículo (confirmado, o motorista retorna a sua posição de origem), e em seguida assume a posição de revistador dos abordados, com o apoio do Comandante que será o Segurança de Busca (Fig. 15);

Figura 14 – postura de aproximação a partir de Guarnição tipo A



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 15 – abordagem a partir de Guarnição tipo A



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Quando duas guarnições tipo **A** realizarem conjuntamente uma abordagem a veículo com três ocupantes ou mais, os componentes da segunda guarnição (retaguarda) se comportarão com se fossem patrulheiros numa guarnição tipo **C.**

Atualmente na PMBA, praticamente todas as Unidades Operacionais se utilizam desse tipo de guarnição no rádio-patrulhamento, devendo os policiais terem a consciência do grande risco que uma abordagem com esse tipo de guarnição oferece.

7.2 ABORDAGEM EFETUADA COM GU TIPO B

O Comandante da Guarnição desembarca junto com o motorista e o patrulheiro nº 1 (segurança máxima) e tomam as seguintes posições:

a. Comandante

O Comandante do seu lado, posiciona-se, semi- desembarcado, entre a coluna do teto e a porta, procurando reduzir ao máximo a sua silhueta e determina que o motorista desligue o motor do veículo (antes deverá abaixar o vidro e destravar a porta) e retire o cinto de segurança. A partir desse momento será determinado ao abordado que retire a chave da ignição (opção do comandante) e a coloque sobre o teto, nessa mesma ação será ainda determinado ao abordado colocar as duas mãos para fora do veículo e com uma delas, que abra a porta pelo lado de fora, desça do veículo com as mãos acima da cabeça, descendo do veículo de costas e em seguida gira o corpo para frente e desloca até o anteparo (Fig. 14), a partir desse momento se utiliza as técnicas de busca pessoal.

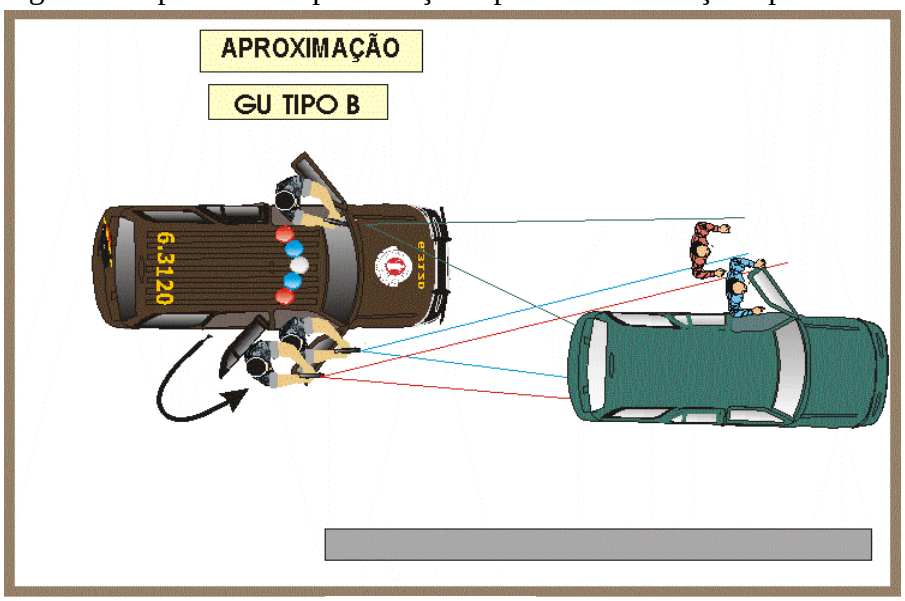
b. Motorista

O motorista desembarca do seu lado e se posiciona entre a coluna da viatura e a porta da viatura. Ele será responsável por observar toda a parte esquerda do veículo (lateral e fundo). Estando o abordado já posicionado no anteparo, O motorista policial desloca-se com a silhueta reduzida (semi-agachado) até o veículo abordado, faz uma verificação no seu interior com todos os cuidados na observação para não confundir com marginal, um refém ou uma pessoa alcoolizada ou drogada que esteja deitada no interior do veículo (confirmado, o motorista retorna a sua posição de origem) e em seguida assume a posição de revistador dos abordados, com o apoio do Comandante que será o Segurança de Busca (Fig. 16);

c. Patrulheiro

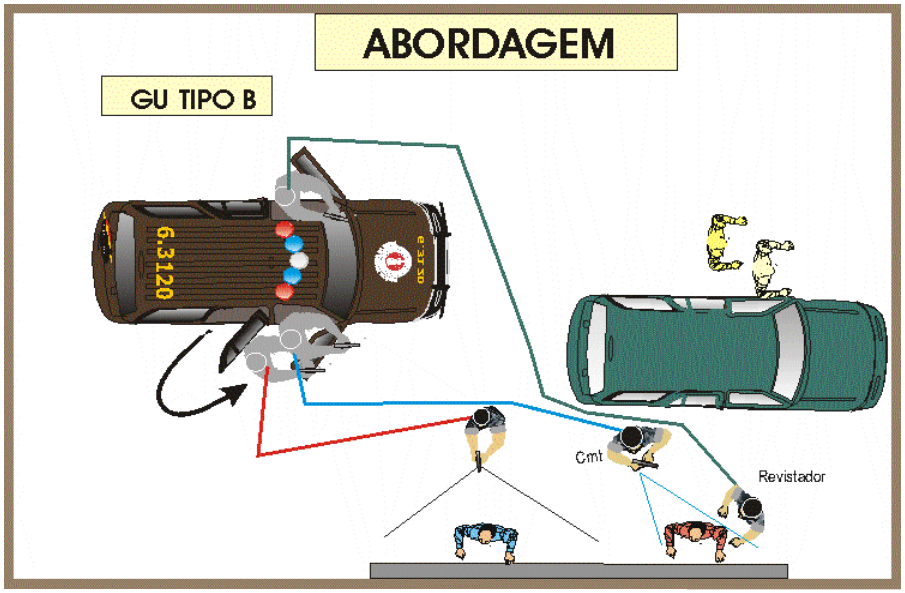
O Patrulheiro nº 1 desembarca pelo lado do Comandante e se posiciona ao seu lado, atento a porta do lado direito do veículo abordado e a saída dos ocupantes até o anteparo. Após a saída do primeiro abordado e durante o seu deslocamento para o setor de custódia, o patrulheiro se volta para esse local e assume a função de segurança de custódia até o fim da abordagem (Fig. 17).

Figura 16 – postura de aproximação a partir de Guarnição tipo B



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 17 – abordagem a partir de Guarnição tipo B



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

12.8.3 ABORDAGEM EFETUADA COM GU TIPO C

a. Comandante

O Comandante do seu lado, posiciona-se, semi- desembarcado, entre a coluna do teto e a porta, procurando reduzir ao máximo a sua silhueta e determina que o motorista desligue o motor do veículo (antes deverá abaixar o vidro e destravar a porta) e retire o cinto de segurança. A partir desse momento será determinado ao abordado que retire a chave da

ignição (opção do comandante) e a coloque sobre o teto, nessa mesma ação será ainda determinado ao abordado colocar as duas mãos para fora do veículo e com uma delas, que abra a porta pelo lado de fora, desça do veículo com as mãos acima da cabeça, descendo do veículo de costas e em seguida gira o corpo para frente e desloca até o anteparo (Fig. 5), a partir desse momento se utiliza as técnicas de busca pessoal. O Comandante será também o segurança de busca (Fig. 6).

b Motorista

O motorista desembarca do seu lado e se posiciona entre a coluna da viatura e a porta da viatura. Ele será responsável por observar toda a parte esquerda do veículo (lateral e fundo). Estando o abordado já posicionado no anteparo, O motorista policial desloca-se com a silhueta reduzida (semi-agachado) até o veículo abordado, faz uma verificação no seu interior com todos os cuidados na observação para não confundir com marginal, um refém ou uma pessoa alcoolizada ou drogada que esteja deitada no interior do veículo (confirmado, o motorista retorna a sua posição de origem) e em seguida assume a posição de revistador dos abordados, com o apoio do Comandante que será o Segurança de Busca (Fig. 18 e 19);

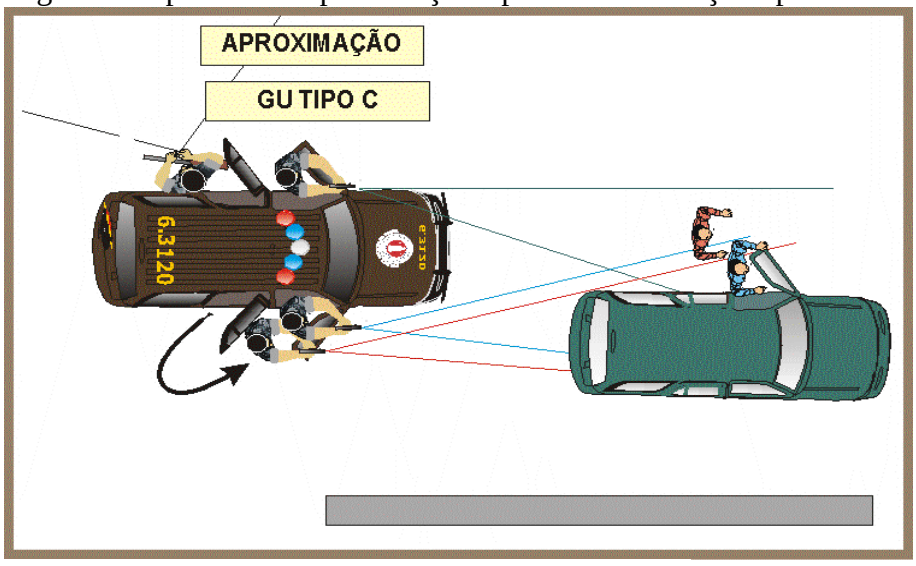
c. Patrulheiro nº 1

O Patrulheiro nº 1 desembarca pelo lado do motorista e se posiciona ao lado da viatura, atento a segurança externa que será a sua função até o fim da abordagem (Fig. 18).

d. Patrulheiro nº 2

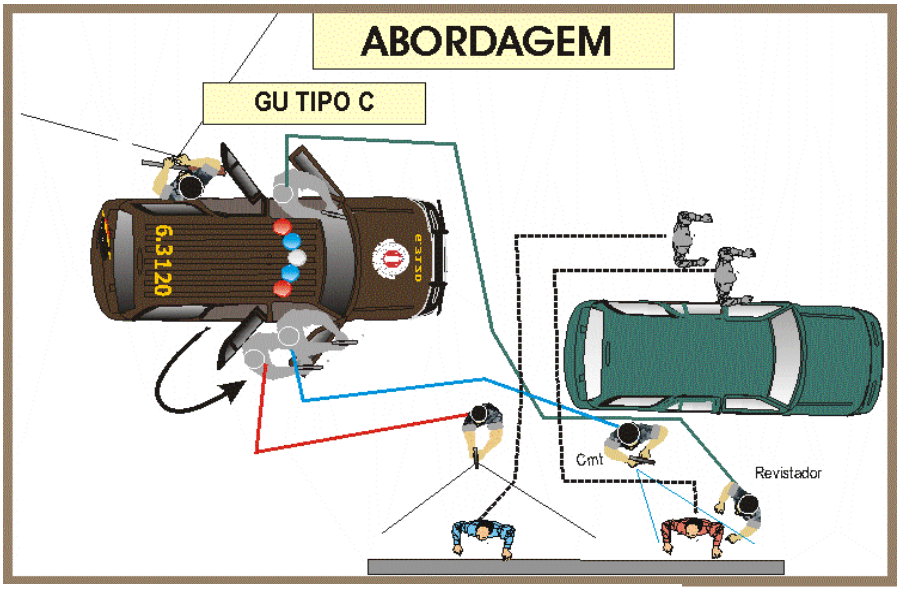
O Patrulheiro nº 2 desembarca pelo lado do Comandante e se posiciona ao seu lado, atento a porta do lado direito do veículo abordado e a saída dos ocupantes até o anteparo. Após a saída do primeiro abordado e durante o seu deslocamento para o setor de custódia, o patrulheiro se volta para esse local e assume a função de segurança de custódia até o fim da abordagem (Fig. 19).

Figura 18 – postura de aproximação a partir de Guarnição tipo C



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 19 – abordagem a partir de guarnição tipo C



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

12.8.4 ABORDAGEM EFETUADA COM GU TIPO D

a. Comandante

O Comandante do seu lado, posiciona-se, semi- desembarcado, entre a coluna do teto e a porta, procurando reduzir ao máximo a sua silhueta e determina que o motorista desligue o motor do veículo (antes deverá abaixar o vidro e destravar a porta) e retire o cinto de segurança. A partir desse momento será determinado ao abordado que retire a chave da ignição (opção do comandante) e a coloque sobre o teto, nessa mesma ação será ainda determinado ao abordado colocar as duas mãos para fora do veículo e com uma delas, que abra a porta pelo lado de fora, desça do veículo com as mãos acima da cabeça, descendo do veículo de costas e em seguida gira o corpo para frente e desloca até o anteparo (Fig. 20), a partir desse momento se utiliza as técnicas de busca pessoal. O Comandante nesse tipo de guarnição será apenas o supervisor da abordagem (Fig. 21).

b. Motorista

O motorista permanece embarcado na sua posição e abre a porta para que os patrulheiros nº 1 e 3 se posicionem (o motorista estará protegido pelo bloco do motor). Ele será responsável por informar toda a situação através do rádio ao tempo que observa a

abordagem. Após o desembarque de todos os ocupantes do veículo suspeito, o motorista assume a função de segurança externa lateral. (Fig. 20 e 21);

c. Patrulheiro nº 1

O Patrulheiro nº 1 desembarca pelo lado do motorista e se posiciona ao seu lado entre a coluna do teto e a porta, procurando reduzir ao máximo a sua silhueta, atento a porta e lateral esquerda do veículo. Após o desembarque de todos os ocupantes, o patrulheiro nº 1 assumirá a função de segurança de busca. (Fig.20 e 21).

d. Patrulheiro nº 2

O Patrulheiro nº 2 é o último a desembarcar e se posiciona no fundo da viatura onde assumirá a função de segurança externa a retaguarda até o final da abordagem (Fig. 20 e 21).

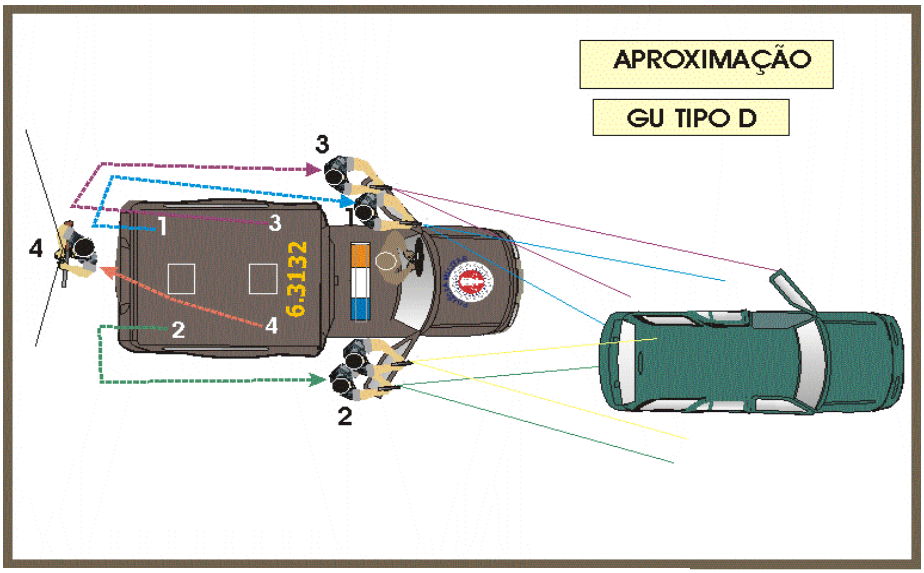
e. Patrulheiro nº 3

O Patrulheiro nº 3 desembarca pelo lado do motorista e se posiciona ao lado do patrulheiro nº 1, procurando reduzir ao máximo a sua silhueta, atento a porta e lateral esquerda do veículo. Após o desembarque de todos os ocupantes, o patrulheiro nº 3 assumirá a função de revistador. (Fig. 20 e 21).

f. Patrulheiro nº 4

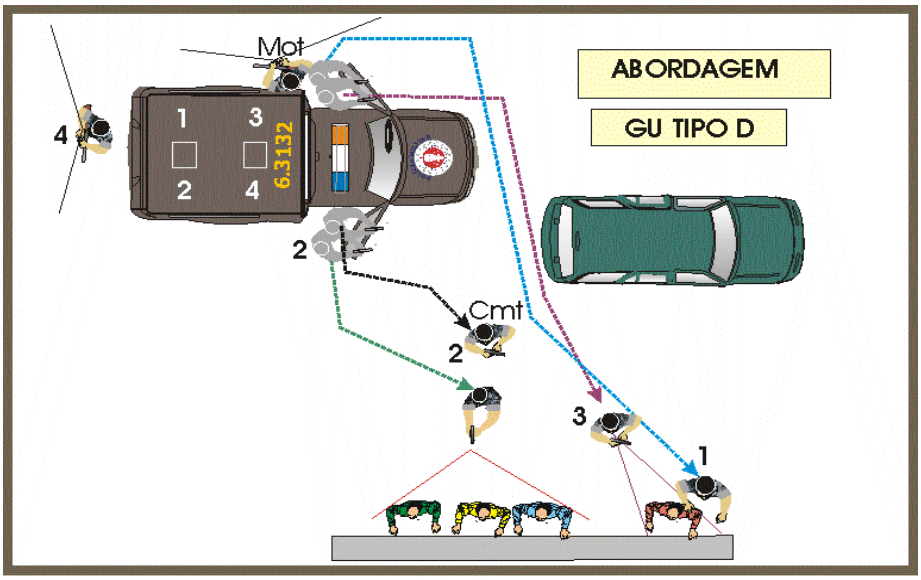
O Patrulheiro nº 4 desembarca pelo lado do Comandante e se posiciona ao seu lado, atento a lateral e porta do lado direito do veículo abordado e a saída dos ocupantes até o anteparo. Após a saída do primeiro abordado e durante o seu deslocamento para o setor de custódia, o patrulheiro se volta para esse local e assume a função de segurança de custódia até o fim da abordagem (Fig. 20 e 21).

Figura 20 –Postura de aproximação a partir de Guarnição tipo D



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 21 – abordagem a partir de Guarnição tipo D



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

8 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a...Posicionamento da viatura

O posicionamento da viatura deverá ser uma preocupação do motorista que deverá ter pleno conhecimento do correto posicionamento de parada, no qual deverá alinhar a dianteira direita da viatura com a traseira esquerda do veículo abordado. A distância de parada deve variar de 2 a 3 metros e a largura de 1 a 2 metros.

b. Abrigos

Sempre que existir no local da abordagem abrigo natural que ofereça uma boa segurança, este pode ser usado pelos Policiais.

c. Porta

Após o último abordado sair do veículo, o Comandante deve determinar que ele feche a porta.

d. Ruídos

O princípio da unidade de comando deve ser seguido por todos os integrantes, que também devem estar atentos a qualquer ruído produzido no interior do veículo suspeito.

e. Luzes

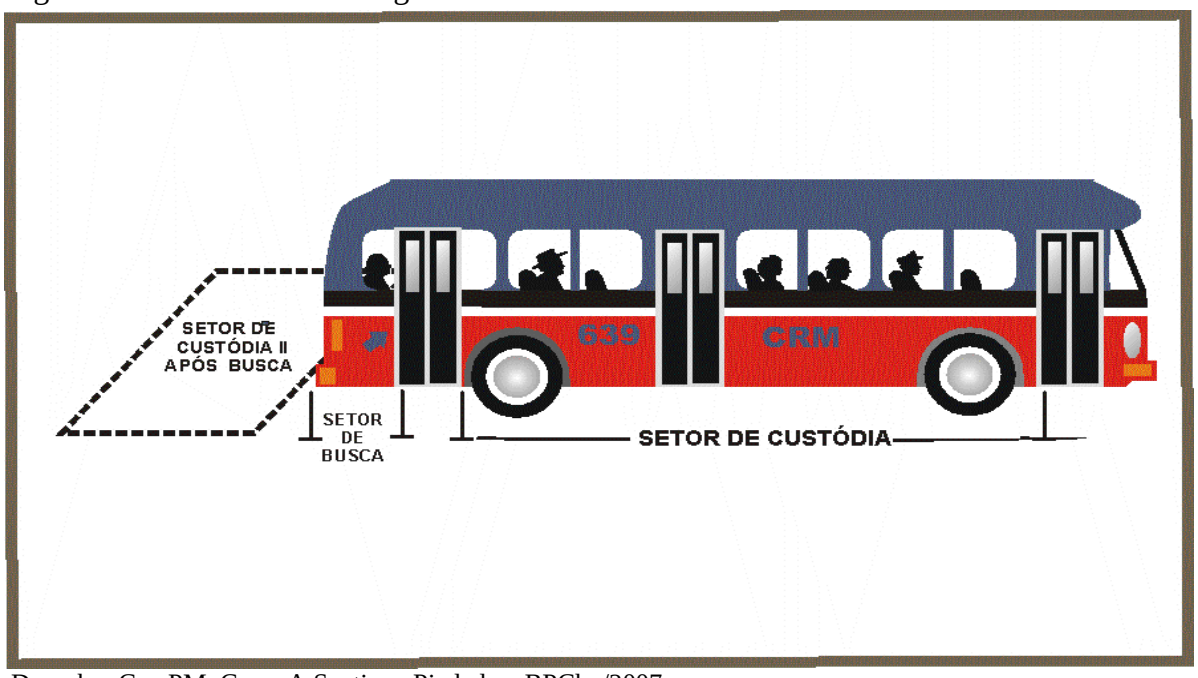
Sendo a abordagem realizada a noite, devem ser utilizadas todas as luzes de iluminação do veículo (luz alta e auxiliar se existir), assim como o Comandante determina ao motorista que acenda a luz interna.

ABORDAGEM A VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO

Aloisio Herwans dos Santos Souza
Francinei de Lima Batista
Gilmara Santana de Oliveira
Nilton Evenon Marques Menezes Araújo
Sidnei Reis Silva

Trata-se da abordagem realizada pela polícia a veículos de transporte coletivo com objetivo de encontrar suspeitos fugitivos, infratores ou criminosos, além de objetos utilizados para cometimento de crimes. Para facilitar e proporcionar mais segurança aos policiais e aos abordados, dividiu-se a área de abordagem em três setores, um de busca e dois de custódia, sendo um de custódia de pessoas a serem submetidas à busca pessoal e outro de custódia pós busca, até que termine toda a abordagem.

Figura 22 - Setores da Abordagem



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Setor de Custódia ⇨ Situado entre a porta dianteira e traseira do ônibus;
Setor de Busca ⇨ Situado entre a porta traseira e o pára-choques traseiro do ônibus;
Setor de Custódia II ⇨ Situado após o para-choques traseiro do ônibus.

1 ABORDAGEM COM 4 POLICIAIS

1.1 Distribuição das funções:

*** Cmt da Abordagem :** responsável pelo primeiro contato com os passageiros, coordenará as ações e, eventualmente, servirá como segurança de custódia;

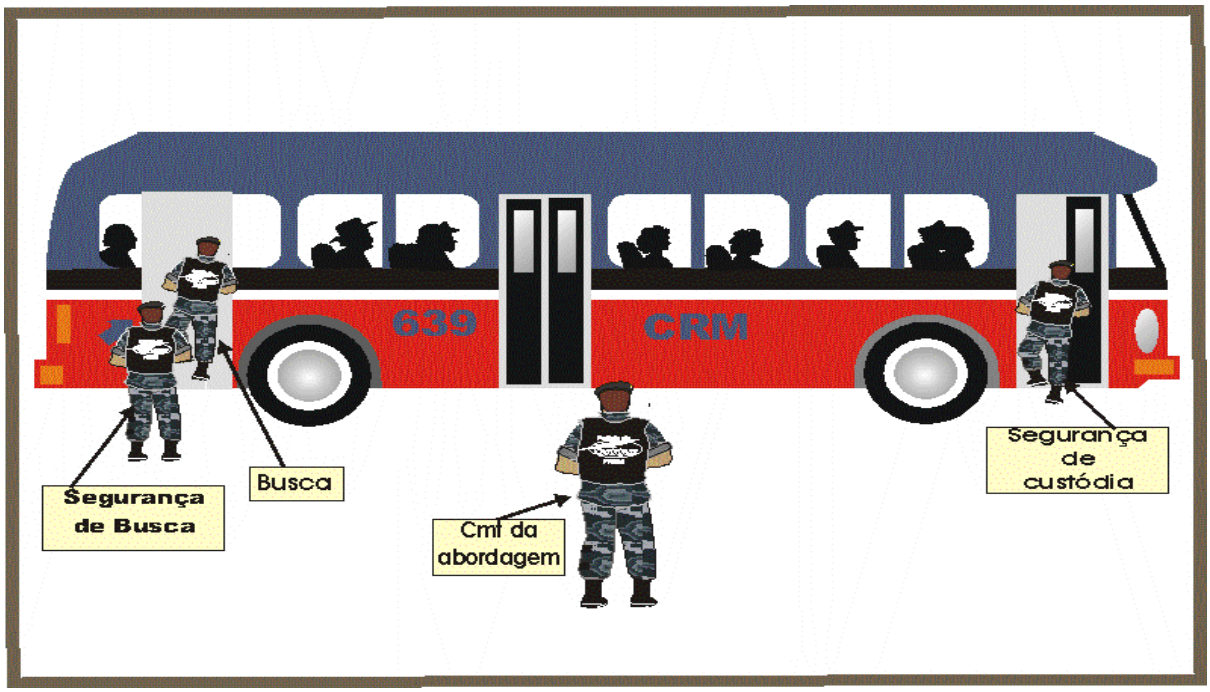
*** Segurança de Custódia:** responsável pela segurança dos custodiados e, posteriormente, pela revista do veículo e coleta de dados;

*** Busca:** responsável pela busca pessoal dos custodiados;

*** Segurança de Busca:** responsável pela segurança durante a busca pessoal nos custodiados;

1.2 Procedimentos

Figura 23 – posicionamento de aproximação policial



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

a. O policial militar "comandante", após informar aos passageiros sobre a abordagem, solicita que todos coloquem as mãos no corrimão à frente das cadeiras e, em seguida, que os homens desembarquem e coloquem as mãos na lateral direita do veículo;
b. O "segurança de busca" determina que todos os passageiros que estão na zona de sua responsabilidade, no interior do veículo, passem para a frente do ônibus;
c. Durante a descida dos passageiros apenas o "busca" permanece no interior do ônibus, ficando o restante da Guarnição em linha para distribuir as pessoas no Setor de Custódia (Fig 24);

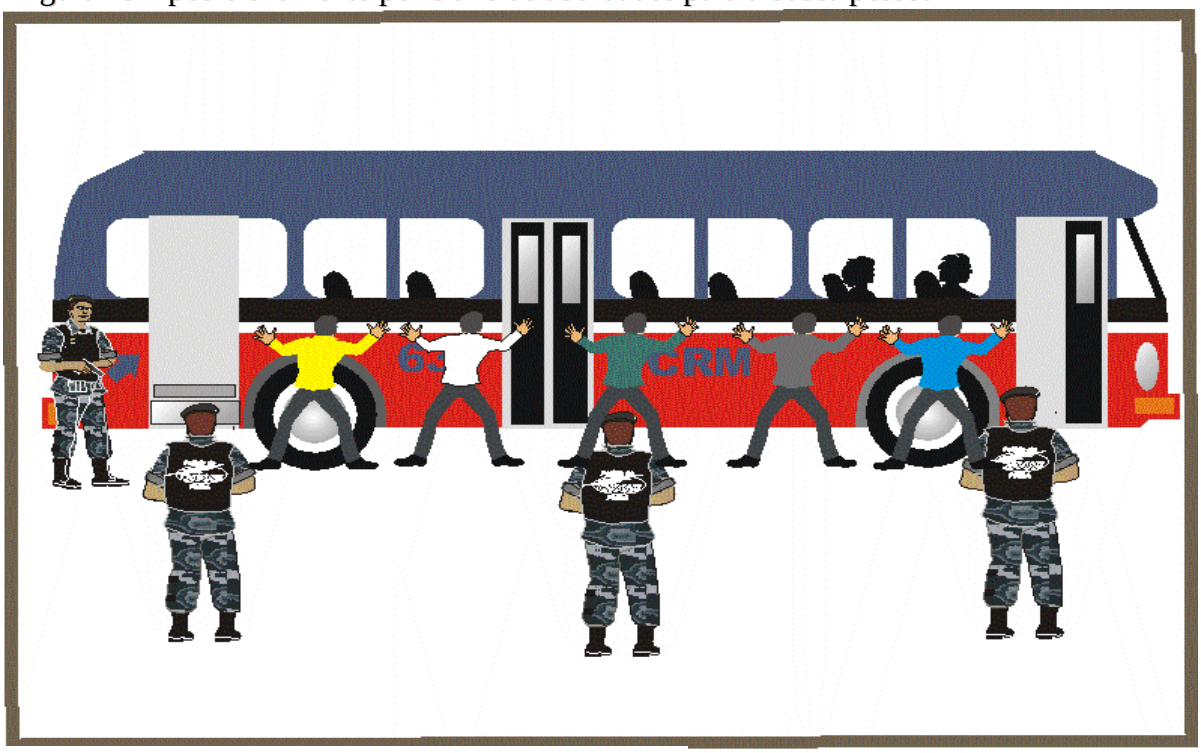
d. Após o desembarque dos homens, o "busca" desembarca e chama os passageiros custodiados, um a um, para o Setor de Busca e inicia a busca pessoal (Fig 25 e 26);
e. Depois da busca pessoal cada passageiro será conduzido ao setor de custodia II (fig. 22).

Figura 24 – posicionamento policial para desembarque dos passageiros



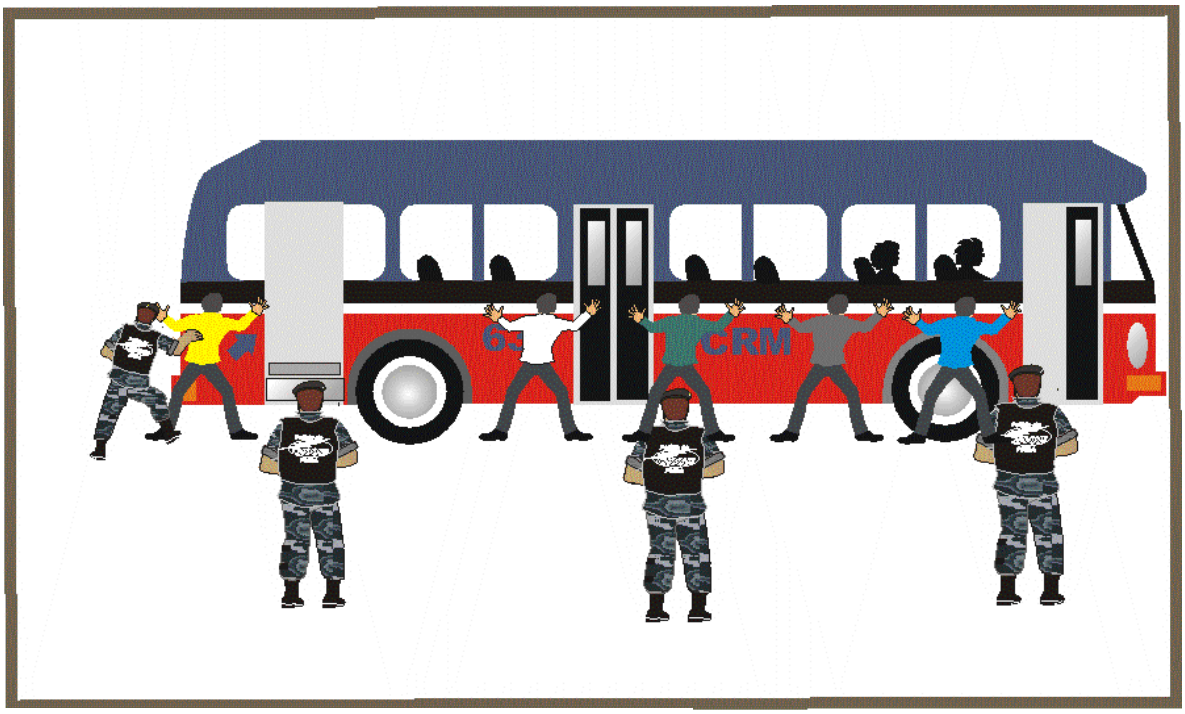
Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 25 – posicionamento policial e de abordados para a busca pessoal



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 26 – procedimento de busca pessoal



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 27 – postura do segurança de custódia ao final da abordagem



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

f. Quando restarem dois passageiros no Setor de Custódia este ficará sob a segurança do Cmt da Abordagem, o "segurança de custódia" entra no veículo e

realiza uma a revista no ônibus e, se Pfem, a busca pessoal nas mulheres e, por fim, coleta os dados com o motorista (Fig 27);

g. Após o último passageiro ser revistado, o Cmt da Abordagem solicita aos passageiros que entrem no veículo, agradece a todos e informa o motivo da abordagem.

ATENÇÃO!!

↳ ***A situação de maior risco na abordagem a ônibus com 4 Policiais é ocorrer falha na busca pessoal, pois não existe o segurança para o setor de custódia II***

2 ABORDAGEM COM 6 (SEIS) POLICIAIS

2.1 Distribuição das funções

*** Cmt da Abordagem:** coordenará as ações;

* **Segurança de Custódia:** responsável pelo primeiro contato com os passageiros, pela segurança dos custodiados e, posteriormente, pela revista do veículo e coleta de dados;

*** Busca:** responsável pela busca pessoal dos custodiados.

*** Segurança de Busca:** responsável pela segurança durante a busca pessoal nos custodiados;

*** Segurança Externa:** responsável pela segurança no Setor de Custódia II, após a busca pessoal nos custodiados;

* 2º **Segurança de Custódia:** responsável pela segurança dos custodiados antes da busca pessoal;

2.2 Procedimentos

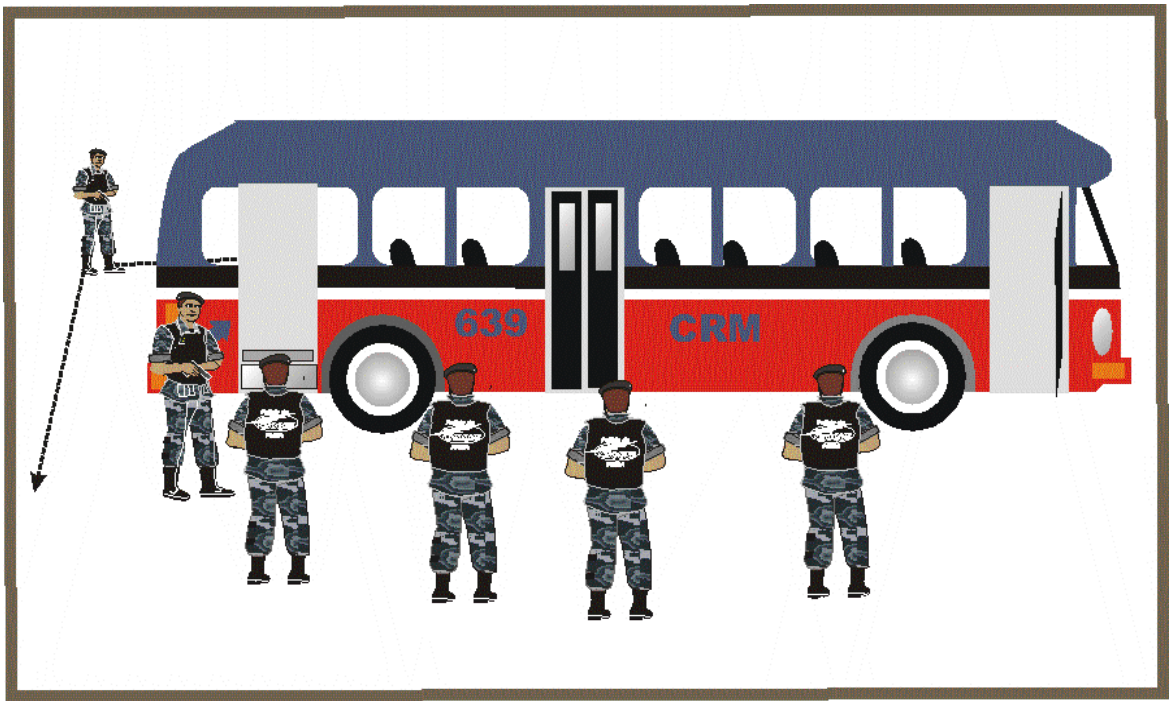
a. O policial "comandante" entra pela porta dianteira e, simultaneamente, os policiais militares de "busca" e "segurança de busca" entram pela porta traseira; ficando o "segurança de busca" responsável pela área do torniquete do cobrador para o fundo do ônibus e o "busca", do torniquete para frente;

b. O policial "comandante", após informar aos passageiros sobre a abordagem, solicita que todos coloquem as mãos no corrimão à frente das cadeiras e, em seguida, que os homens desembarquem e coloquem as mãos na lateral direita do veículo;

c. O "segurança de busca" determina que todos os passageiros que estão na zona de sua responsabilidade, no interior do veículo, passem para a frente do ônibus;

d. Durante a descida dos passageiros apenas o "busca" permanece no interior do ônibus, ficando o restante da Guarnição em linha para distribuir as pessoas no Setor de Custódia;
e. Após o desembarque dos homens, o "busca" desembarca e chama os passageiros custodiados, um a um, para o Setor de Busca e inicia a busca pessoal;
f. Depois da busca pessoal cada passageiro será conduzido ao Setor de Custódia II;
g. Ao iniciar a busca pessoal o "1ª segurança de custódia" entra no veículo e realiza a revista no ônibus e, se Pfem, a busca pessoal nas mulheres e, por fim, coleta os dados com o motorista;
h. Após o último passageiro ser revistado, o Cmt da Abordagem solicita aos passageiros que entrem no veículo, agradece a todos e informa o motivo da abordagem;
i. Durante a descida dos passageiros o policial encarregado da segurança externa posiciona-se na parte lateral esquerda traseira do ônibus para verificar possíveis reações e objetos jogados pelas janelas do coletivo. Após a descida dos passageiros, este policial se desloca para a parte traseira do coletivo e inicia a segurança do setor de custódia II (Fig. 28).

Figura 28 – Posicionamento para abordagem com 6 policiais



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq

2.3 Recomendações básicas para abordagem a veículos de transporte coletivo

a. Abordar coletivos preferencialmente com poucos passageiros, pois estatisticamente são os mais roubados;
b. Na situação de abordagem a um ônibus cheio, deve-se mandar desembarcar primeiro os homens que estiverem em pé, depois os sentados no lado direito e, por último os do lado esquerdo, permanecendo sempre um policial militar no interior do veículo, próximo a catraca de acesso ao ônibus (próximo ao cobrador);
c. As passageiras só desembarcarão em casos de extrema necessidade e necessariamente havendo uma Policial feminina na Guarnição para realizar a busca pessoal;
d. Ao encontrar armas e/ou objetos de delito no interior do ônibus, estes devem ser encaminhados a UPO da OPM de origem da Guarnição para relatório específico ou, caso exista a possibilidade de descobrir o portador da arma/objeto, o veículo e os suspeitos podem ser conduzidos à Delegacia especializada;
e. Os delinquentes presos e/ou suspeitos, devem ser encaminhados à Delegacia especializada.
f. A busca pessoal deverá ser realizada sempre que possível com o auxílio do detector de metais;
g. Os Policiais durante a abordagem deverão adotar a postura relativa de segurança relativa

Fig. 29 - postura relativa de segurança



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Obs.: A abordagem a veículos de transporte coletivo é uma atividade atípica, em virtude do número de abordados ser quase sempre superior ao efetivo utilizado para realiza-la e, por esta razão, deve-se agir com a maior técnica e segurança possível a fim de minimizar os riscos desta operação.

ABORDAGEM A EDIFICAÇÕES

Aristenes Borges Castello Branco Junior
Arnaldo José de Oliveira Neto
Elson Cristóvão Santos Pereira
Jean Fábio Wartmann da Cunha
Lucas Miguez Palma

Trata-se de um tipo de abordagem policial onde são praticadas técnicas específicas de progressão e domínio de área edificada, seja ela um prédio, uma casa ou uma palafita.

Nesse tipo de abordagem emprega-se vocabulário diferenciado conforme exemplos a seguir:

- **ABORDAGEM:** aproximação, tomada, chegada a algum lugar, ato de encostar;
- **EDIFICAÇÕES:** edifício, prédio, casa, barraco, ruínas ou construções inacabadas destinadas a princípio a serem habitadas e utilizadas por seres humanos; todo e qualquer tipo de construção, que tenha como finalidade a atender ao interesse do homem
- **ABORDAGENS DE EDIFICAÇÕES:** é a ação ou operação policial militar que visa a aproximação ou tomada de uma edificação ou parte dela com aplicação de técnicas próprias;
- **PROGRESSÃO:** é o ato de avançar no terreno;
- **SILHUETA:** é a parte do corpo percebida pela vista do opositor;
- **COBERTAS:** são acidentes naturais ou artificiais que ocultam o corpo das vistas inimigas, não o protegendo, no entanto, de ser atingido por possível disparo de arma de fogo;
- **ABRIGOS:** são acidentes naturais ou artificiais que permitem uma total proteção do corpo, colocando-o a salvo do "fogo" e das vistas do opositor;
- **HOMÍZIO -** é o ato de se esconder com o objetivo de escapar da justiça;
- **LANÇO:** deslocamento rápido e curto;
- **DISCIPLINA DE RUÍDO:** produzir o mínimo de ruídos;
- **REVISTAR OU VASCULHAR:** verificar por completo determinado local;
- **TOMADA DE LOCAL:** manter sobre controle o cômodo depois de revistá-lo;
- **APOIO DE FOGO:** fazer segurança ou cobrir determinados locais pronto para atirar, quando necessário;
- **PONTOS DE PERIGO IMINENTE (PPI):** locais que oferecem maior probabilidade de favorecer a um ataque contra o Policial que aborda.
- **TÉCNICA DO TERCEIRO OLHO:** direcionar a arma para o mesmo local que observa; o orifício do cano da arma será o terceiro olho.

1 TIPOS DE EDIFICAÇÕES

Com o objetivo de facilitar o planejamento da ação policial, considerar-se-á a seguinte tipificação:

1.1 CASA ISOLADA

Construção em concreto, barro, madeira ou qualquer outro material, situada no terreno isoladamente de outras edificações (área urbana ou rural);

1.2 ÁREA EDIFICADA

Conglomerado de construções dispostas horizontalmente (vilas e avenidas) ou verticalmente (edifícios e conjuntos habitacionais), sendo que a grande diferença entre as duas sub definições estará na presença (ou não) de escadas. Vale ainda a observação de que, para efeito da ação policial, o elevador terá sua utilização prevista em última hipótese, e em condições mínimas de segurança.

1.3 FAVELAS E PALAFITAS

Conglomerado de construções dispostas de formas variadas, construídas normalmente com diversos tipos de materiais (barro, folhas de zinco, madeirite, lona encerada, papelão, dentre outras possibilidades) caracterizando-se pela falta de planejamento urbano e ocupação desordenada do solo. O que as difere basicamente, é o local onde ficam instaladas.

A primeira, em morros e baixadas, onde a disposição desordenada no terreno proporciona maiores possibilidades de fuga e emboscada, e a segunda, sobre a água, com a utilização de colunas produzidas a partir de estacas firmadas no solo abaixo da lâmina d'água, em cima das quais são construídos os barracos e ligadas umas as outras através de pequenas pontes de madeira (pinguelas), até margearem a terra firme, dificultando assim o deslocamento do grupamento policial por estas vias de acesso local.

2 FASES DA ABORDAGEM DE EDIFICAÇÕES

2.1 ESTUDO DE SITUAÇÃO

As ações policiais serão sempre antecedidas por um planejamento, que se dará a partir das informações que forem transmitidas ao comandante da operação, no primeiro momento, quando se toma conhecimento do fato, e posteriormente, com a coleta de outros dados

importantes no local da ocorrência, e posterior a uma comparação entre estes, definir um plano de ação e os procedimentos a serem adotados, que por fim, definiram o sucesso da operação.

Sendo assim, deverão ser cumpridos os seguintes itens:

a. Análise de todos os dados obtidos através do solicitante ou da Centel;
b. Avaliação do efetivo, armamento e equipamento que dispõe e o que necessita para o desenvolvimento da ação ou operação policial;
c. Análise do grau de dificuldade da ação ou operação policial;
d. Principais opções táticas possíveis – é o planejamento traçado a partir das possibilidades de atuação do grupo empregado no evento;
e. Nível de emergência que a ação requer consiste na análise da situação para discernir sobre os procedimentos a serem adotados; exemplo: qual a situação que necessita a aplicação do grupo de assalto: em um roubo a banco, frustrado pela ação policial, onde os assaltantes mantém os reféns sob mira de suas armas, mas as integridades físicas destes são mantidas, ou em uma ocorrência onde o marido esfaqueou a esposa que se esvai em sangue?
f. Fatores adversos – ocorrências ou informações que deverão ser administrados em prol da ação policial;
g. Possibilidade de efetuar a ação ou operação policial com o mínimo de segurança necessário.

2.2 DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES

Seguindo a rotina a ser seguida, e definida pela doutrina de abordagens, deverão ser instituídas equipes ou grupos com missões específicas, que abaixo se relaciona, atendendo a seqüência de prioridade para a ação policial.

2.2.1 CERCO POLICIAL

O cerco policial é o primeiro procedimento a ser adotado, e que necessariamente deverá ser promovido pela tropa do policiamento ordinário responsável pela ordem e paz social naquela área, adotando as técnicas pertinentes para a progressão no terreno, e que agindo desta forma estará impedindo o agravamento da situação, ou impedindo a fuga dos meliantes do teatro de operações ali estabelecido.

a. Objetivos do cerco policial:
   - Controlar a entrada e saída de pessoas estranhas a ação ou operação, visando principalmente a segurança de toda a tropa empenhada;

- Isolar a edificação ou ponto da edificação, facilitando o trabalho policial e evitando fuga ou apoio aos marginais homiziados;
- Evitar que pessoas desavisadas tornem-se reféns ou vítimas de ataque por parte dos criminosos, agravando assim o problema;
- Coleta de informações que possam contribuir para a solução da ocorrência, que deverão ser canalizadas para o comandante da operação.

b. Aspectos a serem observados no cerco:

- Analisar a edificação como um todo, evidenciando vias de acesso e possível fuga;
- Escolher pontos estratégicos, onde os policiais possam permanecer abrigados ou cobertos e com boa visibilidade da edificação;
- Orientar a tropa empenhada, fornecendo o máximo de dados possíveis acerca da ação ou operação;
- Doutrina a ser seguida diante das situações que possam vir a ocorrer;
- Unidade de comando e canal de comunicação.

c. Procedimentos comuns para quem executar o Cerco Policial:

- Colher o máximo de dados possíveis que venham a favorecer a ação ou operação;
- Manter-se abrigado ou coberto, sempre atento à fuga ou saída de pessoas da área cercada, bem como, à chegada de reforço em auxílio aos marginais;
- Manter controle visual sobre todos os pontos possíveis da edificação cercada;
- Manter atenção e segurança que lhe permita surpreender as pessoas que venham em sua direção;
- Se posicionar fora da linha de tiro dos demais companheiros;
- Evitar o disparo de arma-de-fogo na direção da edificação, principalmente quando nela estiver atuando integrantes do grupo de assalto;
- Atenção máxima, a fim de evitar enganos, quando na operação estejam envolvidos policiais civis, federais ou integrantes da inteligência policial, tornando-se de importância fundamental o conhecimento prévio de tais membros ou, em último caso, definição de características marcantes que os identifiquem.

2.2.2 APOIO DE FOGO

Dentre os integrantes da tropa empregada para a execução da abordagem de edificações, serão selecionados aqueles com maior aptidão para o tiro policial, que possuam maior controle emocional, e que tenham maior discernimento para cumprir a missão de oferecer apoio de fogo para os ***Pontos de Perigo Iminente***, deixando claro ao Policial sobre a sua importância para a operação, e alertando-o sobre a diferença entre o seu objetivo e do "sniper" dos grupos táticos.

2.2.3 GRUPO DE ASSALTO

Inicialmente, é de suma importância esclarecer que a aproximação da edificação e a execução do cerco, é responsabilidade do policiamento ordinário local. Contudo, o emprego do grupo de assalto ficará condicionado ao nível de emergência que a situação a ser solucionada apresenta, tendo em vista que para o cumprimento desta missão será necessário que os integrantes do grupo possuam um mínimo de conhecimento da técnica, já que o nível de risco é muito grande, além do que, todos os integrantes do grupo de assalto devem estar devidamente equipados com coletes à prova de bala, escudos anti-balas e armamento apropriado para o momento, o que não está disponível para as Unidades Operacionais de Área.

Decidido que o grupo de assalto irá atuar, este fará a revista de todos os cômodos da edificação e estabelecendo a **tomada de local,** objetivando a localização dos marginais, e estes, quando localizados, estando acuados, passarão a ser persuadidos, através de uma conversação direta entre policiais e os criminosos, na tentativa de força-los a sair voluntariamente do cômodo, pois o confronto direto com os delinqüentes deverá ser evitado, e para tanto o grupo será disposto de forma que permaneçam sempre abrigados.

Obs.: o nível de diálogo com os marginais requer conhecimento na área do gerenciamento de crises, e daí a importância do cuidado na seleção das palavras que serão dirigidas aos marginais.

Quanto a sua composição, o grupo de assalto será constituído de quatro ou cinco integrantes no máximo, pois desta forma facilitará a unidade de comando, além de facilitar a comunicação entre estes, já que todas as informações deverão ser compartilhadas por todos os componentes do grupo.

3 PROCEDIMENTOS POLICIAIS DURANTE A ABORDAGEM A UMA EDIFICAÇÃO

- Utilize, ao máximo, abrigos e cobertas;
- Diminua a silhueta;
- Tenha e exija máxima disciplina de ruídos;
  - Nunca se postar em frente a portas e janelas, mesmo quando fechadas, evitando ser atingido por disparo de arma de fogo;
  - Caso necessite arrombá-la, deverá atingi-la expondo-se o mínimo possível, golpeando-a próximo à fechadura, na tentativa de quebrar o entalhe de madeira que rodeia o trinco;
  - Se estiver entreaberta, o Policial postando-se do lado da fechadura, poderá empurrá-la com a ponta dos dedos, ou com o pé, fazendo com que se abra totalmente até tocar a parede, possibilitando perceber caso haja alguém atrás desta;
  - Os policiais abrigados e expondo o mínimo de silhueta passarão a observar o interior do cômodo, detectando "ângulos mortos"(PPI);
  - A utilização de espelhos durante a abordagem permite aos policiais visualizarem alguns "ângulos mortos" sem se exporem;
  - A observação do interior do cômodo é fundamental, portanto, a pressa pode colocá-lo em grande risco;
  - Lembre-se que o marginal quando acuado procura qualquer meio, qualquer lugar, por mais difícil que pareça, para homiziar-se, a exemplo de: telhado, embaixo ou ao final de uma escada, em cima ou dentro de armários, dentro do box do banheiro, em parapeito ou balaustrada de janela, embaixo de camas, no sótão, no porão, etc.;
  - Caso seja necessário, use a lanterna sem se expor.

3.1 DESLOCAMENTO EM CORREDORES

Corredor é uma via de acesso limitada nas laterais. É uma área de circulação interna de uma edificação, que conduz aos seus cômodos, mas também pode ser considerado como sendo uma viela ou uma avenida, que permitam acesso às construções que a compõe, e que

nas duas hipóteses para o deslocamento de tropa ou fração de tropa, é necessário que seja aplicado a técnica de ***progressão no terreno,*** para que a segurança não se transforme em uma falha da operação.

Partindo do genérico para o específico, é importante frisar que o espaço físico dos corredores internos de uma edificação é muito menor se for comparada a uma viela ou beco, e em virtude deste fato a possibilidade de confronto é muito maior e mais iminente.

Sendo assim, fica convencionado que o grupo de assalto deverá:

- Deslocar próximo a parede ou por lanços quando houver abrigos;
- Apoio de fogo para todos os lados de onde possa surgir um ataque;
- Atenção especial para as portas, telhado e o final do corredor (Pontos de Perigo Iminente);
    - Mantê-lo sempre sobre controle, evitando o deslocamento do homiziado para atacar quem aborda o cômodo;
    - O controle do corredor deve ser feito para os lados ainda não tomados e quem aborda os cômodos deve retornar pelo mesmo local, para evitar ser confundido com o marginal procurado.

3.2 ABORDAGEM DE CÔMODOS

Ao desenvolver a abordagem aos cômodos internos de uma edificação o grupo de assalto deverá cumprir algumas etapas, sendo elas:

1ª - Aproximação do cômodo:

Adoção de procedimentos por parte dos integrantes do grupo de assalto, que serão definidos antecipadamente, mas que poderão ser reavaliados e modificados durante a incursão no interior da edificação, recomenda-se:

a. Manter a segurança para os locais ainda não tomados;
b. Parar e ouvir bem, analisar todos os detalhes do cômodo e destacar os pontos onde não tenha visão completa, verificar quais abrigos que possam ser usados a seu favor;
c. Partir sempre do principio de que possam existir mais suspeitos do que foi detectado na coleta de dados;
d. Principais locais a serem observados:

- Atrás da porta ou junto da parede em "ângulo morto";
- Em cima, atrás ou dentro de armário ou semelhante;
- Embaixo da cama, do birot, mesa, etc.;
- Junto ao telhado ou em compartimento próximo a ele;
- Pendurado fora da edificação, tendo passado pela janela, sobre a balaustrada, contorno, ou marquise;

e. A disciplina de ruído é importante para manter o fator surpresa ou pelo menos dificultar a localização exata do policial;

f. É fundamental a postura correta nos abrigos e nos lanços;

g. Os marginais podem estar distribuídos em cômodos diferentes;

h. Executar lanço para o abrigo mais próximo;

i. O Grupo de "Assalto" é geralmente composto por quatro ou cinco policiais, porém deverá haver uma adaptação ao tamanho do cômodo. Havendo policiais a mais do que o necessário, estes deverão fazer segurança aos outros policiais e proceder com apoio de fogo para os que adentraram ao cômodo;

j. Os policiais, ao terminarem a abordagem ao cômodo, deverão retornar pelo mesmo lugar, evitando situações de risco com a segurança do grupo;

k. Estando os suspeitos encurralados, ou estes já tendo efetuado disparos de arma de fogo contra os Policiais que executam a revista do interior da edificação, todos os recursos possíveis (diálogo, munição química, pressão psicológica e cães) serão válidos para convencer aos homiziados de saírem de seus abrigos, ou mesmo da edificação, e devem ser tentados, a fim de evitar a difícil missão de entrar em confronto direto com os opositores.

l.

2ª – Busca Visual

É a observação da parte interna do cômodo com o emprego de táticas específicas, sendo elas:

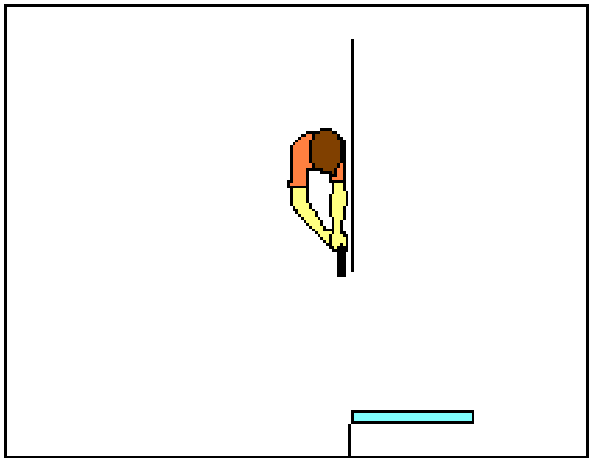
a. Olhada rápida – esta técnica consiste em um movimento rápido de corpo direcionando a cabeça para o interior do cômodo, e retornando imediatamente a posição inicial, evitando assim que se torne alvo fácil de ataque dos seus possíveis opositores; enquanto o Policial executa este movimento, outros estarão fazendo a segurança do local bem como o apoio de fogo para quem observa o cômodo; esta observação deverá ser feita da forma mais dissimulada possível; se for necessário

repetir este movimento, é importante a mudança do ponto de observação, o que confundirá o inimigo;

b. V**arredura ou fatiando a torta** – oferece vantagens em relação a anterior, pois o policial utiliza a técnica do terceiro olho, e desta forma ao mesmo tempo em que observa o ambiente, apresenta-se pronto para a execução do tiro, caso se torne necessário; a varredura visual tem início determinando um ponto fixo, coincidente com a extremidade do cano da arma, e o executor fará um giro em torno deste, cobrindo "ângulo a ângulo", "fatia a fatia", todo o espaço físico que possa ser verificado com as vistas; um detalhe que não pode ser desconsiderado, é que necessariamente a arma não poderá ser apresentada ao oponente sem estar acompanhada pela visão do combatente, pois caso contrário, proporcionará tempo para que o procurado articule uma reação a ação policial; o deslocamento terá velocidade que favoreça a segurança da ação, e as pernas de quem o executa deverão estar posicionadas de forma que possibilite uma rápida retomada de posição, defendendo-se assim através da esquiva;

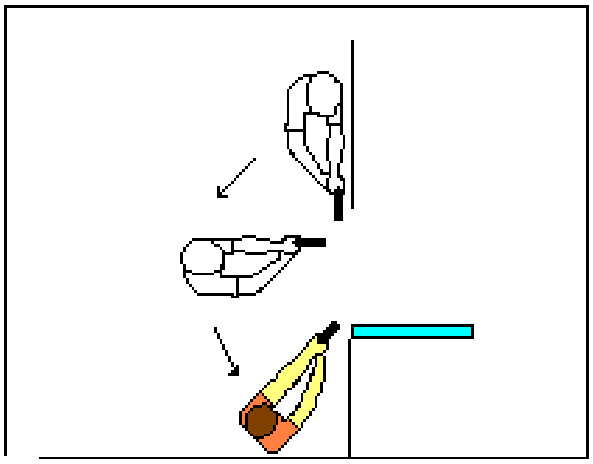
c. **Por espelho** - é a forma mais segura de se observar um ambiente sem necessariamente o executor precisar se expor, pois um espelho, preferencialmente convexo, será projetado para dentro do cômodo através de um extensor, permitindo a busca visual no interior do ambiente; o policial que desenvolve esta manobra precisará de apoio de fogo, pois terá diminuída a sua capacidade de reação, já que a princípio estará deitado (fig. 30 e 31)

Figura 30 – aproximação de porta



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq

Figura 31 – angulação



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq

3ª - Entrada no cômodo:

Toda progressão dirigida para o interior de um cômodo deve ser precedida de um planejamento, momento em que serão escolhidas as técnicas e as táticas a serem empregadas para a varredura deste ambiente. Sendo assim, para que a progressão continue atendendo aos critérios de segurança, são apresentadas as seguintes formas:

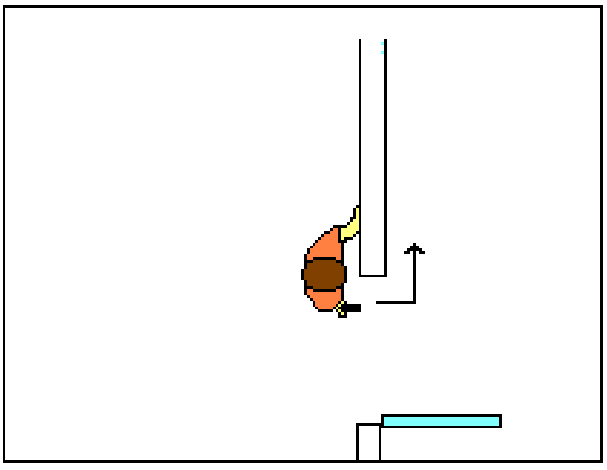
a. Rolamento - esta opção de progressão para o interior do cômodo, oferece vantagens e desvantagens.

VANTAGENS: Entrada brusca no cômodo, com silhueta reduzida, surpreendendo os marginais, protegido por apoio de fogo ou algo que distraia a atenção dos meliantes, seja a explosão de uma granada de efeito moral ou um vidro de janela quebrado, o que deverá ser feito no lado oposto do Policial que efetuará a entrada;

DESVANTAGENS: Difícil execução, equilíbrio insuficiente para efetuar disparo com arma de fogo, e se não houver abrigo bem próximo e apoio de fogo, o Policial se tornará um alvo fácil, sem chance de reação (existe treinamento específico);

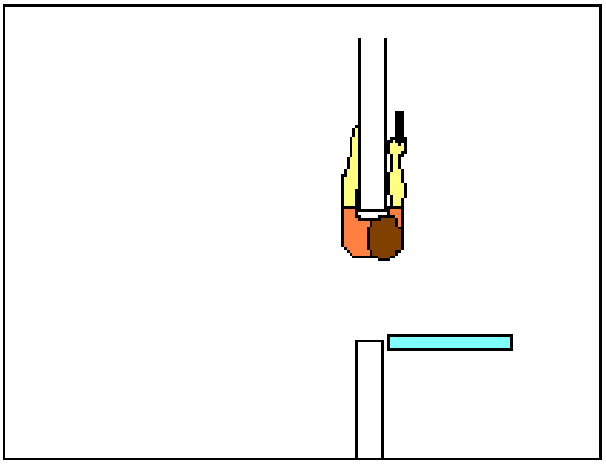
b. **Entrada Limitada –** o Policial encarregado deverá lançar parte do seu corpo para o interior do cômodo, oferecendo o mínimo de silhueta, tendo a sustentação do corpo mantido pelo apoio do braço e perna opostos ao que são apresentados como silhueta, firmados na parede pelo lado externo do ambiente a ser revistado (abraçar a parede), sendo que o braço que empunha a arma será estendido no interior deste voltado para o mesmo lado da parede onde o policial se apoia.(Fig. 32 e 33)

Figura 32 – aproximação entrada limitada



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq

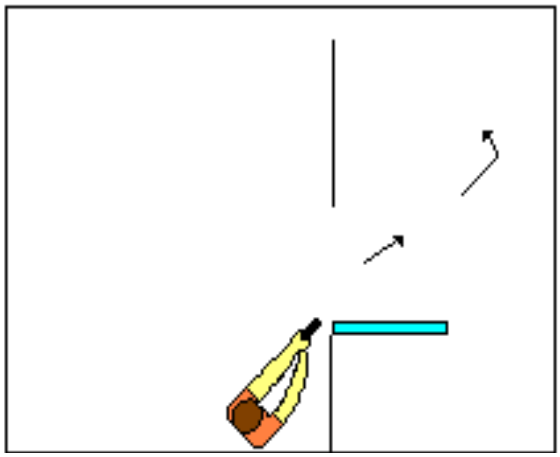
Figura 33 – visualização de ângulo morto.



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq

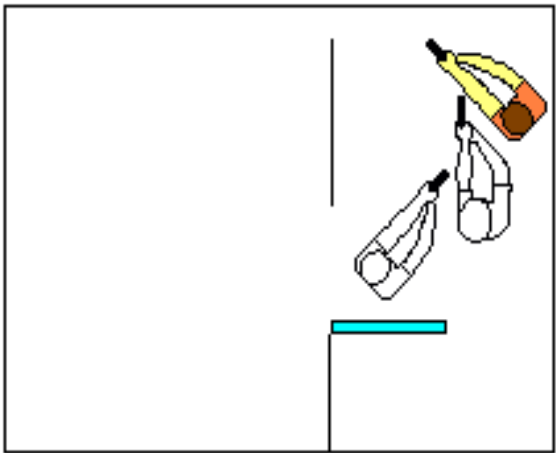
c. Entrada Israelense – técnica de entrada rápida que, diferente do rolamento, permite ao policial a vantagem de estar em condições de reagir a um ataque, pois sua arma estará apontada para os pontos de perigo iminente (PPI). Deve-se ressaltar que existe a desvantagem da diminuição da rapidez da entrada, tornando-se um alvo mais fácil, em virtude da silhueta aumentada, caso o homiziado possa atirar sem ser visto; o policial fará a progressão para o interior do cômodo com a sua arma inicialmente próxima ao corpo e em condições de tiro, e desta forma evitar surpresas desagradáveis, como ter a arma tomada ou inutilizada pelo opositor, e a medida que progride para o interior deste, estenderá o braço em direção ao PPI(sempre aplicando a técnica do terceiro olho) (Fig. 34 e 35).

Figura 34 – aproximação para entrada



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade

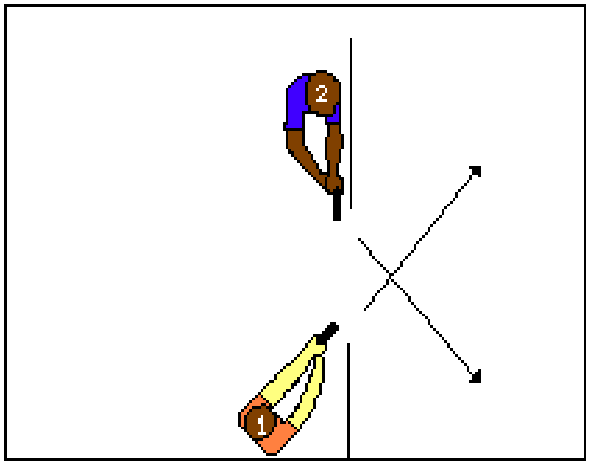
Figura 35 – entrada rápida



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade

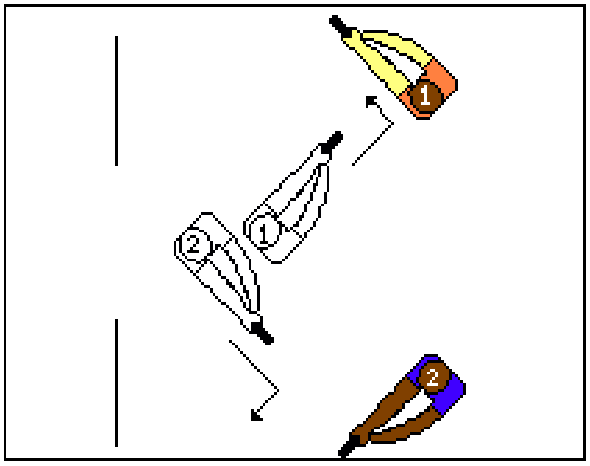
d. Entrada em "X" ou Cruzada – esta forma de progredir para o interior do cômodo, é a combinação de dois policiais executando Entradas Israelenses, sendo que seguiram de forma coordenada a sentidos opostos, de forma que um venha a proteger a retaguarda do outro, evitando assim o tiro pelas costas (Fig.36 e 37).

Figura 36 – Aproximação para entrada em "X"



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade

Figura 37 - Entrada em "X"



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade

3.3 UTILIZAÇÃO DE LANTERNA

A abordagem a edificações por si só, já representa grandes riscos para os encarregados desta árdua missão. Contudo, se a ação for realizada em ambientes escuros, o risco torna-se ainda maior.

Sendo assim, a lanterna passa a ser fundamental para a segurança do grupo, mas deverá ser utilizada de forma bastante consciente, pois da mesma forma que servirá para facilitar o deslocamento do grupo policial, poderá denunciar a presença da equipe e até favorecer aos procurados esboçarem reação.

Assim sendo, seguem abaixo relacionados, procedimentos básicos para a utilização apropriada da lanterna.

a. Em caso de abordagem noturna ou em local que não penetre luz natural, o Policial que estiver à frente poderá acionar a lanterna, longe do corpo de forma intermitente e só quando houver necessidade;
b. Todo cuidado é pouco para quem aciona a lanterna, pois permite aos marginais a idéia exata do posicionamento do Policial. É viável, portanto, trabalhar com mais de uma lanterna, para que haja um revezamento e confunda os marginais;
c. É de fundamental importância, que em nenhum momento a lanterna denuncie a silhueta de um companheiro. Portanto, não importa quantas lanternas existam, será acesa somente a que estiver na frente;

d. Alguns manuais recomendam que ao ser acesa a lanterna, mesmo num pequeno "flash" os policiais fechem um dos olhos para ao apagá-la não terem problemas de adaptação (visão noturna);
e. No caso de portas e janelas, não há necessidade, a princípio, do homem que usa a lanterna se expor. Basta colocá-la em uma "fresta" na porta, janela ou buraco, para que um Policial em outro ponto, observe o interior do cômodo;
f. Alguns policiais adotam a utilização da lanterna afastada da linha do corpo, com o objetivo de iluminar o ambiente para que outro Policial faça o apoio de fogo e verifique o local;
g. Outros policiais optam por conduzi-la junto a arma de porte apontada para os pontos de perigo iminente, quando a possibilidade de tiro de defesa for real;
h. Caso a opção seja de afastá-la do corpo, o trabalho de iluminação deverá ser feito para que outro Policial faça o apoio de fogo para o local focado;
i. A melhor forma de se obter uma luminosidade uniforme em um ambiente, a partir da energia produzida a partir de uma lanterna, é dirigindo o seu foco para o teto do cômodo a ser revistado, pois desta forma a luminosidade alcançará grande parte do ambiente por meio do reflexo, permitindo uma melhor visibilidade do ambiente.

Além dos procedimentos básicos relacionados faz-se necessário conhecermos alguns métodos de uso da lanterna conforme padrões difundidos em todo o mundo, dentre os quais destacamos:

a. **MÉTODO FBI** – consiste em transportar a lanterna distante do corpo, de forma a confundir o opositor. No entanto cria um desconforto para a execução do tiro, já que o braço estendido lateralmente e paralelo ao solo, acaba por cansar o policial;
b. **MÉTODO HARRIES** – o atirador deverá posicionar-se ligeiramente de lado em relação ao alvo, com os braços fletidos, estando a arma em uma mão e a lanterna na outra, e as costas destas se encontram e se apoiam mutuamente, proporcionado firmeza e inércia, que favorecem ao tiro de combate; o braço que segura a lanterna passa por baixo do outro que empunha a arma;
c. **MÉTODO CHAPMAN** – esta técnica só é aconselhável para pessoas que tenham as mãos grandes, já que o policial deverá segurar a lanterna com o polegar e o indicador, e os três dedos restantes darão maior firmeza para a mão que segura a arma de fogo através de uma empunhadura dupla, favorecendo assim maior segurança e precisão para o disparo;

d. **MÉTODO AYOOB** – para aplicação desta técnica, o policial deverá empunhar a arma com uma das mãos, enquanto a outra empunha a lanterna, estando as duas posicionadas lado a lado e unidas pelos polegares.

3.4 DESLOCAMENTOS EM ESCADAS

No ato de abordar uma edificações o policial poderá se deparar com escadas, o que se constitui numa dificuldade, já que a possibilidade de reação por parte do grupo policial é diminuída, tendo em vista o espaço físico e a irregularidade do piso.

Para facilitar a transposição deste tipo de obstáculos, sugere-se alguns procedimentos a seguir:

a. Observar os PPI, sempre com a aplicação da técnica do terceiro olho;
b. Durante o deslocamento não cruzar as pernas, pois se assim o fizer e precisando de uma esquiva rápida, possivelmente irá tropeçar e cair desequilibrado;
c. Os PPI deverão ser cobertos a partir do mais próximo para o mais distante, e por quanto policiais forem necessários, observando que o grupo de assalto deverá atuar com quatro e no máximo cinco integrantes;
d. Havendo ocorrência onde pessoas se deslocam na mesma escada em direção ao grupo de assalto, esse deverá ser conduzido para um local apropriado e que favoreça a busca pessoal (a busca poderá ser feita no topo da escada, se estiver próximo e ofereça segurança suficiente, ou parte do grupo retornará ao sopé da escada conduzindo o suspeito para a devida revista, enquanto que os demais deverão manter o local tomado, evitando novos riscos para a equipe);
e. Cuidado para não cruzar a linha de tiro;
f. A verificação da escada poderá ser feita utilizando o espelho, diminuindo o risco para quem executa a progressão.

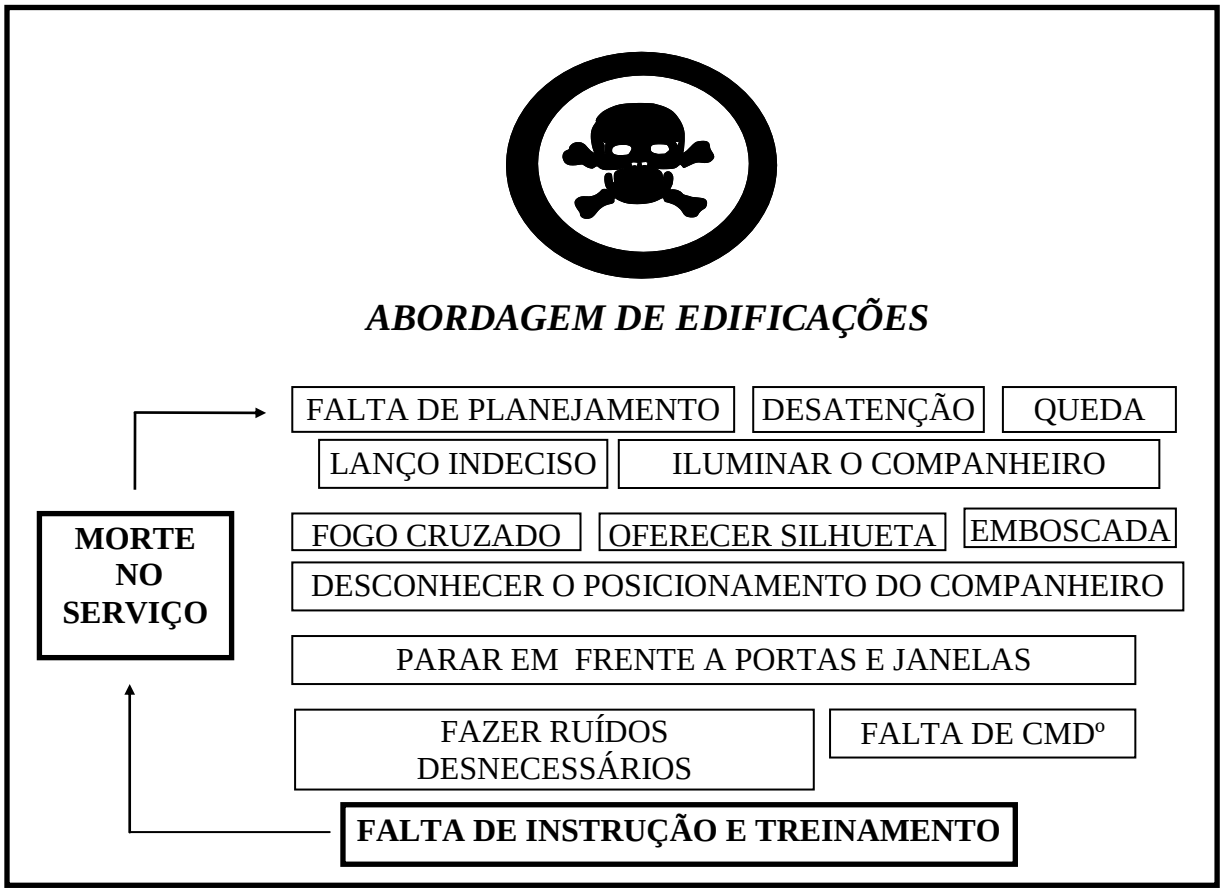
3.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A "*priori",* a abordagem de edificações onde exista confirmação ou evidências que pressuponham a presença de marginais homiziados, deve ser realizada por tropa especializada e treinada para isso, só devendo os policiais que executam o policiamento ostensivo ordinário, fazê-la em caso de extrema necessidade. Sempre que possível deve o policial do serviço ordinário:

* Cercar o local;
* Solicitar apoio especializado;
* Providenciar a retirada de terceiros;
* Verificar junto aos moradores a existência na edificação de qualquer pessoa que esteja em seu interior e alheia àquela situação;
* Verificar junto aos moradores a descrição do interior da edificação (cômodos, móveis, etc.);
* Aguardar reforço.

Para melhor esclarecer os riscos e ameaças que podem levar ao fracasso uma ação policial durante a abordagem a uma edificação, faz-se um quadro resumo abaixo.

Quadro 8 - Resumo das ameaças e riscos na ação de abordar uma edificação



Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

TÉCNICA DE PROGRESSÃO DE TROPA

Antonio Carlos Silva Magalhães
Cesar Ricardo Oliveira Fonseca
José Roberto de Carvalho Borges
Reinaldo Souza Santos

São técnicas utilizadas pela polícia para progredir em áreas adversas com efetivo policial em missão de patrulhamento.

1 GENERALIDADES

A progressão de tropa a ser observada neste capítulo não é fato incomum no policiamento ostensivo, visto que a guarnição policial poderá se deparar, durante seu serviço ordinário, com situações onde seja necessário o emprego de técnicas específicas cabendo ao comandante da guarnição adotar a postura mais adequada para a ação.

O tipo do terreno a ser progredido pela tropa será elemento determinante da técnica a ser adotada na conduta da guarnição, podendo ser área edificada ou de mato.

Denomina-se de Área Edificada ou construída toda área ou localidade onde exista edificação artificial, caracterizada ainda por um conjunto de construções, não devendo ser confundido com zona urbana, uma vez que se pode encontrar áreas com características de edificada na zona rural. O número mínimo de integrantes para compor uma patrulha neste tipo de terreno será de quatro policiais.

Por Área de Mato denomina-se toda área ou localidade onde possa ser observada vegetação abundante e construções esparsas ou isoladas. Pode-se observar Área de Mato na zona urbana. O efetivo mínimo para a constituição de uma Patrulha para atuar em Área de Mato é de seis policiais.

2 ORGANIZAÇÃO DE PATRULHA

2.1 FATORES A SEREM OBSERVADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PATRULHA

a. Objetivo;
b. segurança da tropa;
c. visibilidade;
d. proximidade do contato com o suspeito;
e. controle do efetivo;
f. condições do terreno;
g. velocidade do deslocamento
h. sigilo nas ações.

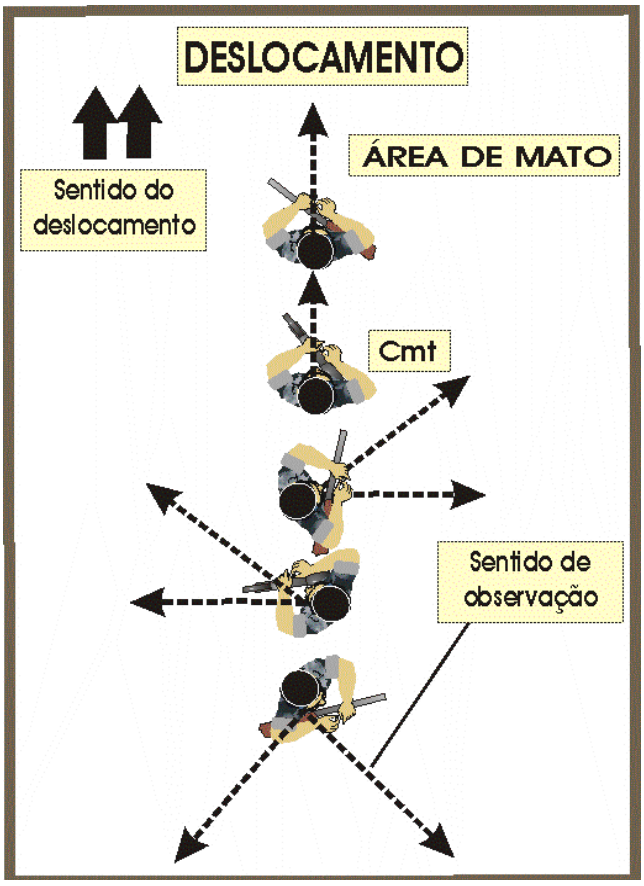
2.2 FORMAÇÃO DE PATRULHA PARA PROGRESSÃO EM ÁREA DE MATO

a. Formação em Coluna por Um

Empregada em área de mato, quando a prioridade for à velocidade e não existir possibilidade de contato eminente com o meliante, limita o potencial de fogo e o desenvolvimento da guarnição à frente e a retaguarda. por outro lado possibilita uma maior potência de fogo para os flancos.

O deslocamento até chegar ao local do objetivo será em coluna por um, onde o primeiro integrante fará a observação do que ocorrer a sua frente, o cerra-fila cuidará da segurança da retaguarda do grupo, sendo que os demais dirigirão as suas vistas para os lados esquerdo e direito alternadamente. À distância entre os integrantes da Ptr deverá ser relativa às condições de tempo e lugar, devendo ser mais reduzidas conforme a precariedade do alcance visual dos seus integrantes, bem como na dificuldade quanto o acesso ao local (Fig. 08). O Cmt se deslocará após o primeiro Policial que estiver à frente da Ptr, de preferência o Cerra-fila deverá portar algum tipo de arma longa e de calibre mais potente para oferecer uma melhor segurança aos componentes da Ptr Caso todos conduzam armas portáteis, cada Policial deverá voltá-la para o lado em que estiver dirigida a sua atenção;

Figura 38 - Progressão em Coluna por Um



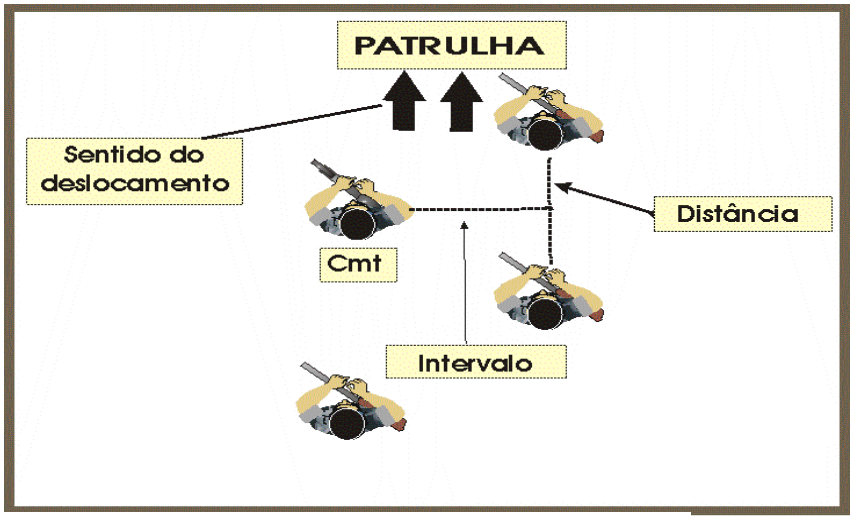
Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

b. Formação em Coluna por Dois Alternada

Empregada em área construída ou edificada, permite um bom controle da velocidade e possibilita um ótimo potencial de fogo em todas as direções. O deslocamento deverá ser a feito em coluna por dois com um afastamento lateral entre os Policial (formação alternada) mantendo-se uma distância e intervalo entre os Policiais, dependente das condições do local e do horário, sendo mais larga durante o dia e em locais amplos e diminuídos em locais de mobilidade reduzidos, bem como, durante a noite onde os Policiais devem se manter próximos, sempre analisando o fator visibilidade (Fig. 39);

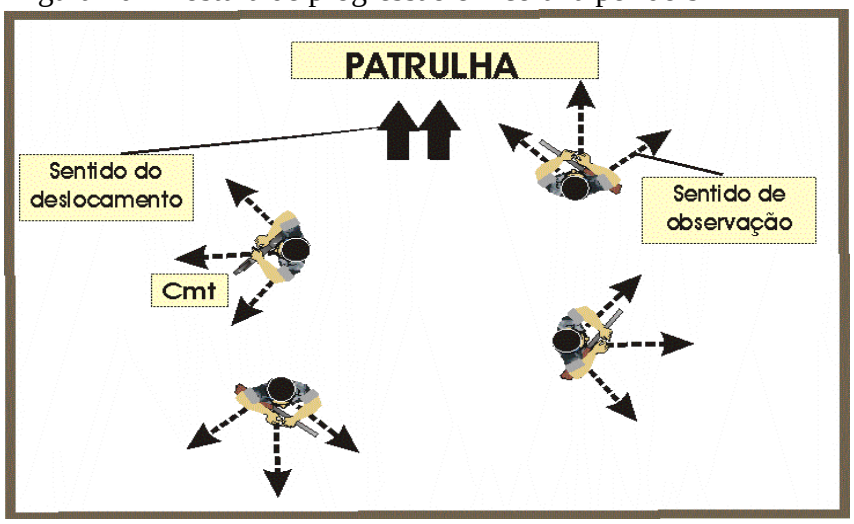
O primeiro integrante da patrulha manterá a sua atenção ao que ocorre em sua frente. O cerra-fila fará a proteção da retaguarda, os demais Policiais dirigirão as atenções para as laterais para onde estão voltados. O Cmt se deslocará logo após o primeiro Policial fazendo a coordenação de todo o deslocamento (Fig. 40).

Figura 39 – Formação em Coluna por Dois Alternada



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 40 – Postura de progressão em coluna por dois



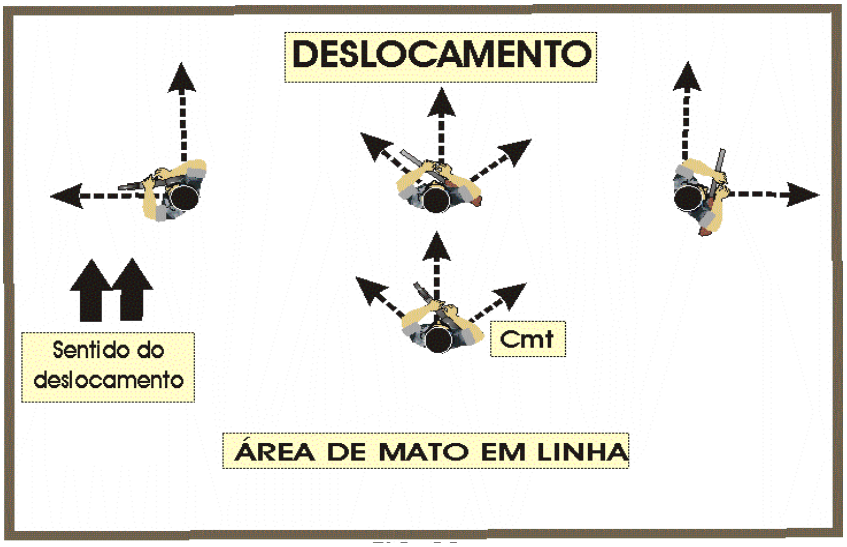
Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

c. Formação Em Linha

Empregada em área de mato, quando o objetivo for o contato com o meliante, possibilita total volume de fogo à frente tendo como ponto negativo à dificuldade de controle e segurança contra fogo do oponente (Fig. 41).

Em caso de cerco em área de mato, onde o(s) suspeito(s) estiver homiziado poderá ser adotada a formação para deslocamento em linha, que facilitará a cobertura de uma área maior, todavia essa formação exige o emprego de um grande efetivo. Neste caso deverá ser verificada toda a área sob pena de facilitar a fuga do meliante ou mesmo possibilitar um ataque surpresa pela retaguarda.

Figura 41– Postura de progressão Em Linha



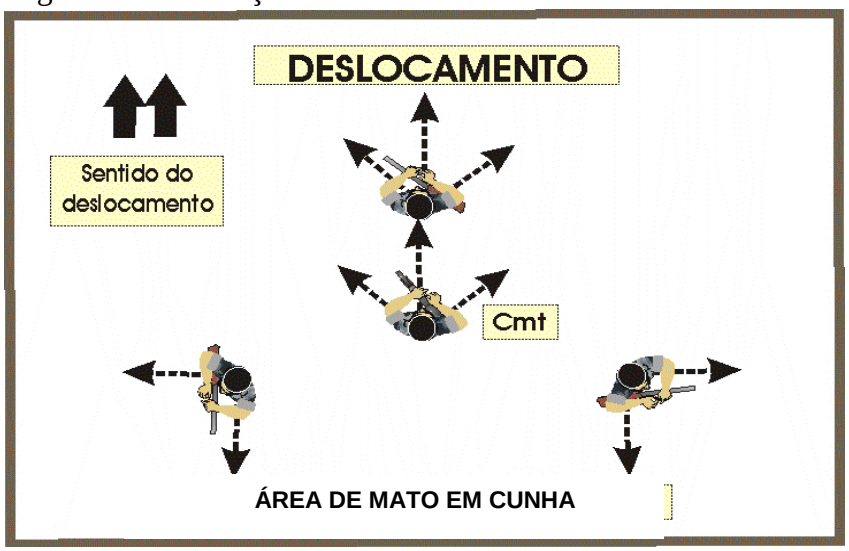
Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

d. Formação Em Cunha

Empregada em área de mato, disponibiliza apoio de fogo para todos os lados, Ao se aproximar do objetivo a Ptr poderá adotar uma formação em triângulo, cujo vértice será o Policial que estiver guiando-a, havendo um afastamento pelos demais observando a linha de tiro. O Cmt seguirá no centro do triângulo observando o deslocamento de todos, mantendo-os sob alcance visual (Fig. 42);

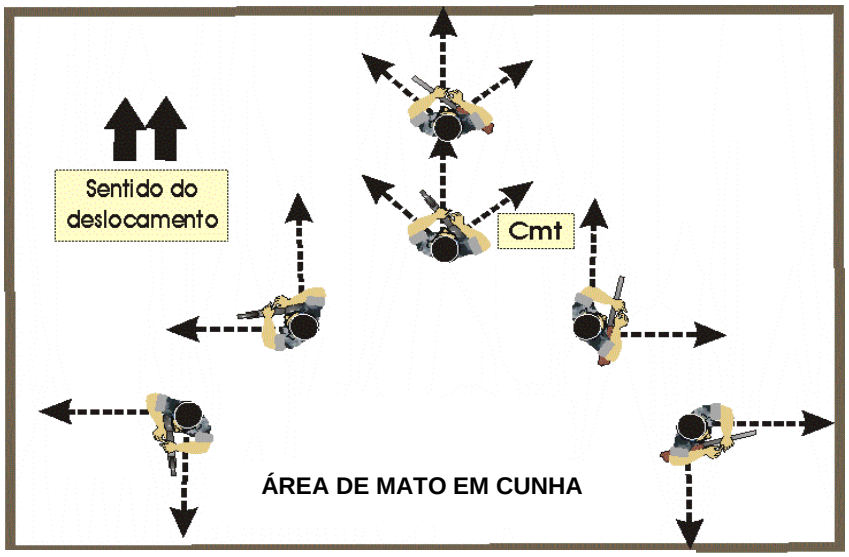
Quando uma Ptr estiver percorrendo uma área edificada e tiver que adentrar uma área de mato o deslocamento anteriormente adotado, coluna por dois alternada será imediatamente mudado para a formação Em Cunha (fig. 43);

Figura 42 – Formação Em Cunha



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Figura 43 – postura de progressão para a formação Em Cunha



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

2.3 FORMAÇÃO DE PATRULHA PARA EVENTOS ESPECIAIS

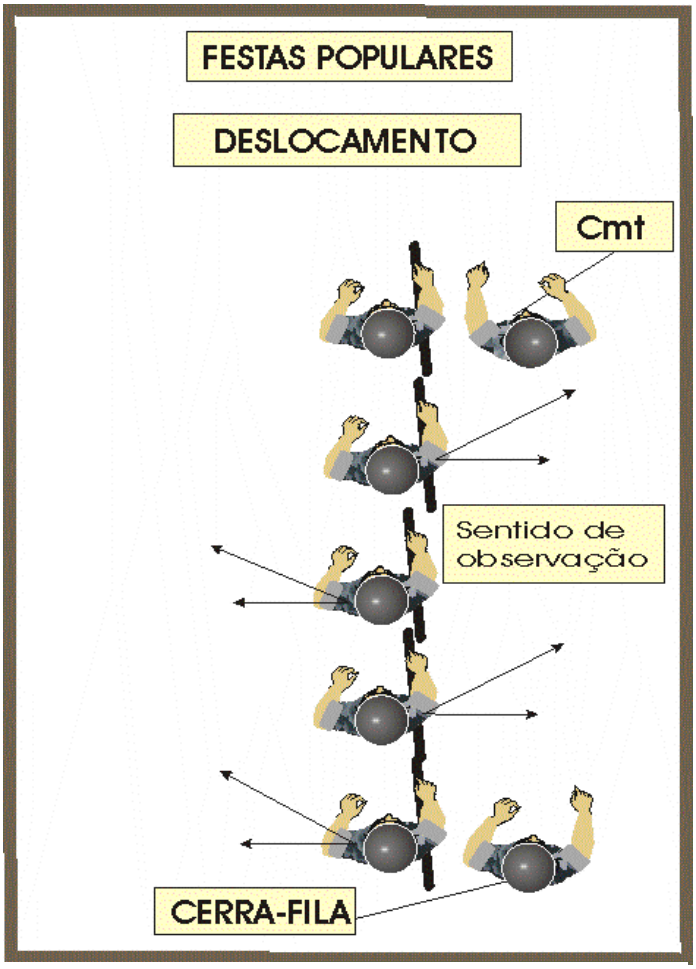
A formação de uma patrulha para atuar em eventos populares deve ser em Coluna por Um. Para atuação policial em eventos dessa característica devem ser observados alguns procedimentos, dentre os quais destacamos:

a. O efetivo mínimo de uma patrulha deverá ser de quatro Policiais sob o comando, preferencialmente, de um graduado ao nível de Sargento e tendo como Cerra-fila um soldado mais antigo;

b. Todos os integrantes da Ptr deverão portar tonfa que serão conduzidas no porta-tonfa, exceto o Cmt que deverá estar armado com arma de porte;

c. O deslocamento será feito em coluna por um, e sempre que o local ofereça condições de trânsito, o Cmt se deslocará ao lado da patrulha no intervalo entre o primeiro e o segundo Policiais, e o cerra-fila ao lado do último atrás do Cmt, como também todos os componentes serão numerados a partir deste. O primeiro policial se deslocará com sua atenção voltada para frente, tendo os demais por obrigação de observar cada lado alternadamente, de acordo com a convenção do Cmt (Fig. 44). Entretanto se o local não propiciar condições de deslocamento será realizado em coluna por um, sendo que o Cmt se posicionará na frente da Ptr e o cerra fila atrás desta;

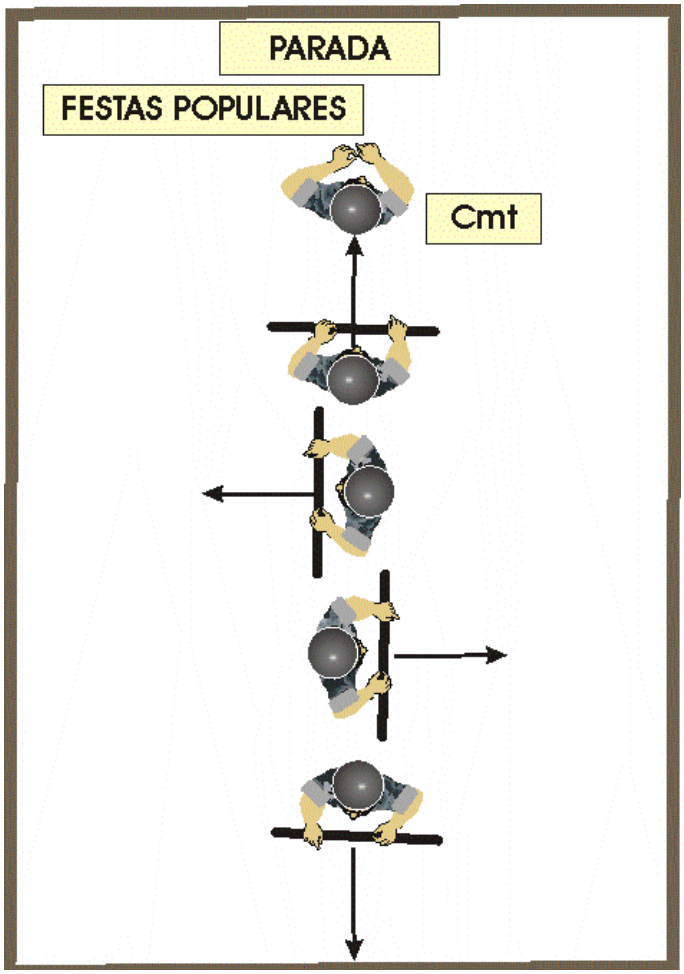
Figura 44 – Formação Em Coluna por Um com Ptr deslocando



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

d. Quando a patrulha parar em algum local os integrantes das extremidades ficarão voltados para as laterais da patrulha e o restante se distribuirá invertendo-se as posições dos seus componentes, ficando um para cada lado da Ptr (Fig.45). Vale ressaltar que em uma Ptr com quatro Policiais, o Cmt ficará adstrito a fazer a observação lateral, devido ao número reduzido de Policiais;

Figura 45 – Formação em Coluna por Um com Ptr Parada



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

e. A abordagem será executada fazendo-se um cerco em torno do(s) suspeito(s) ficando os componentes da patrulha de números ímpares (pares) voltados para a parte externa e os de números pares (ímpares) voltados para a parte interna, permanecendo no interior da circunferência o(s) suspeito(s), o Cmt e um Revistador previamente escolhido por ele, que fará a busca ligeira no abordado (Fig.47). A depender do número de Policiais integrantes da Ptr poderá ser designado um outro Policiais para

fazer a segurança do Revistador quando da abordagem, deixando, consequentemente, o Cmt livre para posicionar-se da maneira que melhor lhe convier;

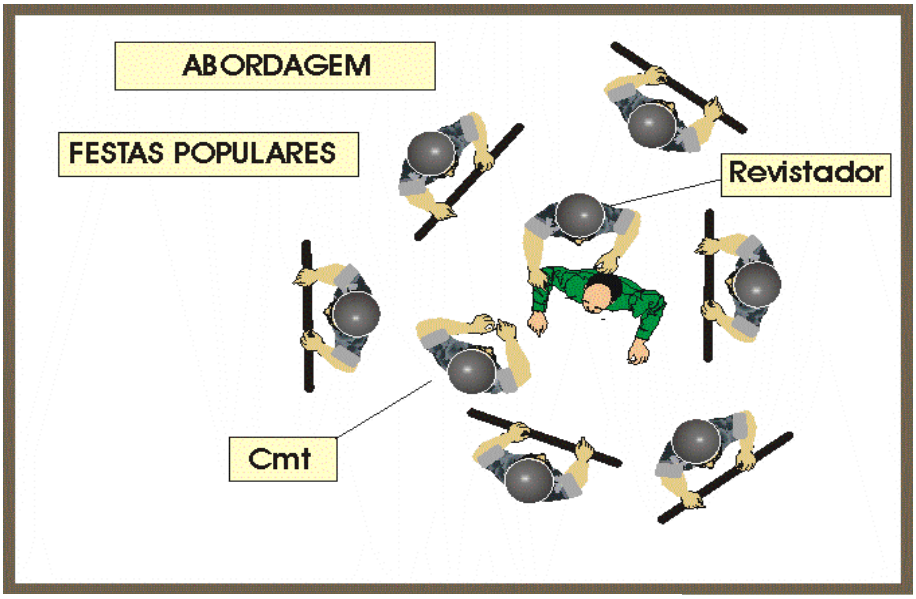
f. Em uma abordagem com uma Ptr Composta por quatro Policiais o Cmt fará a segurança do revistador enquanto que os outros dois Policiais farão a segurança externa do perímetro, mantendo-se bem próximos;

g. Em se detectando uma pessoa suspeita de portar arma de fogo no meio da multidão ou de reiterada prática de ilícitos, o Cmt da patrulha, se houver condições, deverá comunicar o ocorrido às demais patrulhas, informando as características físicas e de vestuário do suspeito. Posteriormente, procederá ao acompanhamento e a abordagem com busca minuciosa (com ou sem anteparo lateral), em local onde ofereça menor risco à segurança da Ptr e aos transeuntes;

h. Em caso de vias de fato entre os participantes do evento, a Ptr, de imediato, realizará a imobilização dos contendores, e a retirada destes, incontinente, do local, conduzindo-os para o Posto de Comando e Triagem onde se procederá a busca minuciosa;

i. Os suspeitos ou presos serão conduzidos dispostos entre os integrantes da patrulha sob observação e responsabilidade do Cerra-fila.

Figura 46 – Postura da Ptr durante a abordagem a suspeito

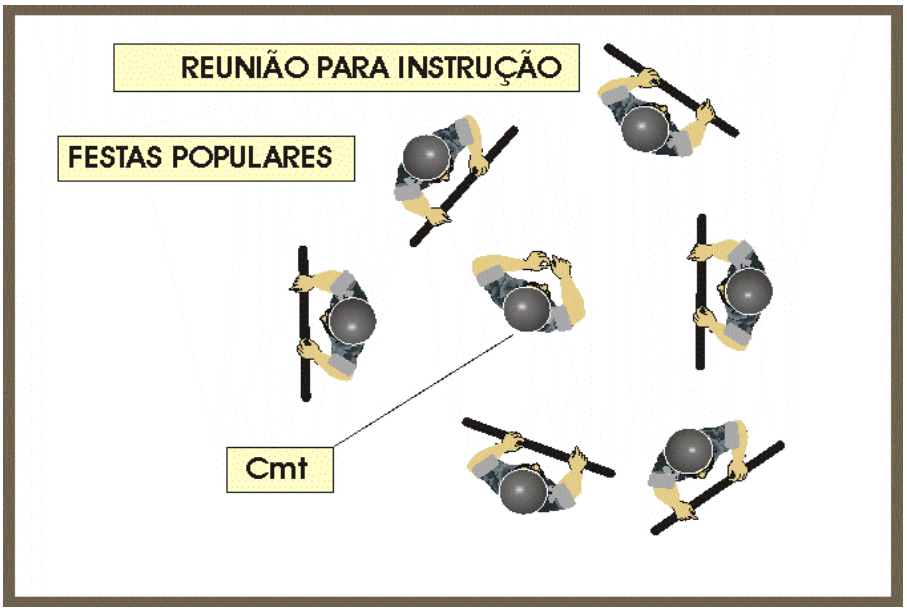


Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

j. Quando o Cmt da patrulha desejar reunir sua tropa durante o evento para passar-lhe alguma orientação ou correção de alguma postura deverá adotar a formação circular conforme

figura 47. a seguir, quando os policiais adotarão a postura idêntica à adotada para abordagem a um suspeito.

Figura 47 – Postura da Ptr durante reunião



Desenho: Cap PM Cesar A Santiago Piedade – BPChq/2007

Obs.: Em todas as formações existem vantagens e desvantagens devendo o policial observar a mais favorável em razão das circunstancias.

3 LANÇO

O lanço é um deslocamento curto e rápido, realizado entre duas posições abrigadas (ou cobertas). Deve ser feito num movimento decidido, posto que uma parada ou recuo podem ser fatais a quem o executa. Antes de iniciá-lo, deve ser procedido um cuidadoso estudo da situação, para evitar uma indecisão no decorrer do deslocamento.

Para uma decisão firme e acertada, o Policial ao se preparar para o lanço, deve responder para si próprio as perguntas que se seguem:

a. para onde vou?
b. por onde vou?
c. como vou?
d. quando vou?

Obs.: estando abrigado não precisa pressa

Quadro 9 – Exemplos de postura na progressão por lanço

	exemplo 01	***exemplo 02***	***exemplo 03***	***exemplo 04***
para onde vou?	Para a próxima pilastra a minha esquerda, a aproximadamente 04 metros à frente.	Para a lateral da porta do quarto.	Primeira curva da escada.	Até o fim do corredor.
por onde vou?	Pelo canto, colado a parede.	Cruzando a sala.	Próximo ao parapeito ou corrimão.	Pelo canto da parede.
como vou?	Deslocando rápido, arma em condições de uso, voltada para a porta.	Deslocando rápido, arma voltada para frente em condições de uso.	Deslocando rápido com silhueta reduzida, até me abrigar na curva, no próprio corrimão de pedra.	Semi-agachado, lentamente, sem fazer barulho, arma voltada para frente (fim do corredor).
quando vou?	Quando meu companheiro se posicionar para me oferecer cobertura.	Quando o companheiro da frente cessar o "flash" da lanterna e se posicionar para a cobertura.	Quando houver cobertura para a primeira curva e para o final da escada (lado oposto).	Quando o companheiro da frente, cessar o "flash" e se posicionar para a cobertura.

Elaboração: Cap PM Antonio C S Magalhães – BPChq/2007

Atenção: Muitas vezes na abordagem noturna, torna-se vantajoso o lanço lento e silencioso, dificultando aos marginais a certeza do posicionamento do Policial.

4 SINAIS CONVENCIONAIS

Para uma abordagem, muitas vezes, a fim de garantir maior segurança nas progressões e possibilitar o fator surpresa, faz-se necessário a utilização de sinais que levem o grupo policial a entender o que fazer sem necessariamente fazer uso de voz ou de ruídos outros. Assim sendo, convencionou-se alguns sinais que deverão ser treinados pelos policiais a fim de coloca-los em pratica sempre que seja preciso. Dentre esses sinais destacamos:

* **ATENÇÃO -** Levantar um braço na vertical, mão espalmada, palma da mão voltada para frente.
* **ALTO -** Partindo da posição de atenção o Policial que estiver a frente cerrará o punho para cima. De imediato os Policias devem abrigar-se, livrando-se ao menos das vistas do(s) delinqüente(s);
* **COLUNA POR UM -** partindo do sinal de atenção o Cmt da Ptr fechará o punho conservando o dedo indicador estendido para o alto;
* **COLUNA POR DOIS -** partindo do sinal de atenção o Cmt da Ptr fechará o punho conservando os dedos indicador e médio estendidos para o alto formando um ângulo aberto;
* **FORMAÇÃO EM TRIÂNGULO -** partindo do sinal de atenção o Cmt inclinará o braço e formará um lado cunha, com a mão espalmada e voltada para baixo;
* **FORMAÇÃO EM LINHA -** após o sinal de atenção com o braço levantado à altura do ombro aberto horizontalmente e palma da mão voltada para frente, indicará a direção da linha a seguir;
* **DIREÇÃO -** partindo da posição de atenção o Cmt abaixará o braço até a posição horizontal ao solo indicando a direção a ser seguida com o dedo indicador;
* **DISTÂNCIA -** o Policial levantará o braço com o punho cerrado indicando o comando de distância e em seguida indicará a metragem distendendo os dedos para cima conforme a quantidade de metros (cada dedo representará dez metros);
* **NÚMERO DE PESSOAS -** o Policial indicará que existem pessoas com os dedos indicador e médio voltados para baixo formando um ângulo aberto, logo em seguida indicará a quantidade distendendo os dedos para cima conforme o número;
* **REUNIR -** partindo do sinal de atenção descrever círculos horizontais acima da cabeça;
* **COMBATE IMINENTE -** partindo da posição de atenção levará os dedos indicador e médio a altura da cabeça apontando para sua própria fronte.

Atenção: Os comandos por gestos deverão ser repetidos até o último policial para que o comandante tenha certeza que a mensagem chegou a todos. Devem ser realizados utilizando a mão fraca, uma vez que a mão forte encontra-se com o armamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a tamanha extensão do tema uma vez que trata basicamente de toda a ação policial, desde a base legal de atuação até a ação prática de abordar alguém com a finalidade de obter provas do cometimento de um delito, esta obra faz um resumo de todas as situações possíveis com as quais pode se deparar um policial durante sua carreira na atividade operacional de polícia.

Os capítulos aqui apresentados possibilitam, de forma sequenciada o conhecimento teórico da atividade policial, à luz das legislações brasileiras e outras, até internacionais mas que fazem referencia à ação prática de polícia e suas consequências no campo jurídico. Mostra a forma detalhada e ilustrada situações modelos de intervenção policial desde a abordagem a pessoa isolada praticada por um só policial até as situações de maior complexidade com vários policiais e vários suspeitos, estando embarcado em veículos em veículos ou à pé. É feita uma explanação sobre a abordagem a edificação ou abordagem em recintos fechados onde o risco para quem aborda é extremo uma vez que normalmente não conhece o ambiente, não vê o(s) suspeito(s) e, por consequência, seu poder de reação.

No embasamento legal da ação policial foi tratada a definição do "poder de polícia", muitas vezes confundido por servidores policiais como capacidade de ser arbitrário em nome do Estado, o que é totalmente desmistificado e detalhado conforme a lei brasileira, tornando o policial conhecedor dos atributos essenciais desse ato para ser considerado um poder conferido pelo Estado ao servidor quando da atuação como polícia, bem assim as restritas formas que possibilitam a esse policial prender alguém, no uso de suas atribuições, como forma legal de restringir a liberdade.

Na parte técnica operacional foi bem definida as maneiras de compor uma guarnição policial e as formas de agir de cada guarnição conforme o tipo e a situação enfrentada, além das técnicas de progressão que facilitarão a aproximação às áreas de risco e pontos críticos com maior segurança e perigo de sofrer a ação opositora do delinquente ou simplesmente suspeito de cometimento de delito.

Dessa forma, fica evidenciada a importância desse material como trabalho técnico, único na polícia baiana, que delineia as ações operacionais de polícia e embasa os policiais na carreira policial. Pode ser considerado um guia para embasamento nas atuações desses profissionais de segurança pública, detentores de uma responsabilidade ímpar na proteção da sociedade.

REFERENCIAS

Abordagem Policial. **Abordagem policial e busca pessoal** – questões legais e operacionais, publicado no site wwwuniversopolicial.com/2009/09/busca-pessoal-e-abordagem-policial.html. acessado em 28 de julho 2010, às 20h32min.

Abordagem Policial. **Cartilha abordagem policial**. 2006, publicado no site www.uop-sp.org/cartilha_abordagem_policial.html. acessado em 28 de julho de 2010, às 22h12min.

ARANHA**,** Roberto**. Manual de Policiamento Ostensivo**, Ed. Garamond, Salvador, 1993.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, Lei nº 7.990 de 27 de Dezembro de 2001. **Estatuto os Policiais Militares do Estado da Bahia**, 2ª. edição, Gráfica da Assembleia, 2008.

BAQUEIRO, Sergio L S. Apostila de **Abordagem para a APMB**/PMBA-1995.

Boletim sobre Patrulhamento em área limites publicado pela **Imprensa de Carabineiros** – Carabineros de Chile - 1992.

BONZOUMET, Glauce. **Estatuto da Criança e do Adolescente**, 2ª. ed. Ed. Degrau Cultural, Porto Alegre, 2008.

CAMPOS FILHO, Aloísio; MACEDO, Francisco L. T. de; UZEDA, Paulo de Tarso A. **Abordagem Policial**, apostila básica. APMB, 1988.

COSTA MACHADO, Ana; FERRAZ, Cândida da Cunha. **Constituição Federal Interpretada**, 1ª. ed., Ed. Manole, São Paulo, 2010.

CURY, Rogerio Luiz Adolfo. **Código Processo Penal Militar e Código Processo Penal Militar**, 7ª. ed., Ed. Rideel, São Paulo, 2009.

DELMANTO, Celso. **Código Penal Comentado**, 3a edição, Ed. Renovar, 1991.

FERREIRA PINTO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição Brasileira**, vol. 1, 1992. Ed. Rideel, São Paulo, 1992.

MEHMERI**,** Adilson. **Inquérito Policial**,. Ed. Saraiva, Salvador. 1992.

_____ Noções Básicas de Direito Penal, Ed. Saraiva, Salvador, 2000.

MEIRELES**,** Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**, 20ª edição, Ed. Malheiros, 1995.

NAVARRO, Adilson Luis Franco. **Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos**, Jus Navegandi, 2010, publicado em www.jus.com.br/revista/texto/18314/abordagem-busca pessoal-e-direitos-humanos. Acessado em 20/07/2009, às 20h30min.

NEVES, Paulo; MAGALHÃES, Antonio Carlos Silva. Apostila Resultante do **1º Painel de Abordagem da APM / PMBA**. Academia da Polícia Militar da Bahia, 1995.

OLIVEIRA**,** Juarez de.. **Código de Processo Penal**, 36ª edição, Ed. Saraiva, 1996.

PINC, Tãnia Maria. **Treinamento policial: um meio de difusão de políticas públicas que incidem na conduta individual do policial de rua**. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 2011.
Tiro no Escuro e Uso Tático da lanterna. **MAGNUM Revista** – Edição Especial ago/set 1991

TORNAGHI**,** Helio, **Curso de Processo Penal**, vol. 2, 8a edição, 1992. Ed. saraiva;

TRAUTMAN, N. E. **Law enforcement training: a comprehensive guide for the development of effective law enforcement training programs**. IL**,** EUA, Charles C.Thomas, Publisher, Springfield, 1986.

VELOSO, Fernando; FERREIRA, Sergio Guimaraes (orgs.). **E possível**: gestão da segurança publica e redução da violência. Ed. Contra Capa. Rio de Janeiro, 2008.

ANEXO "A"

REFERENCIAL DOS AUTORES

Aloysio **Herwans** dos Santos Souza
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; licenciado em Educação Física pela Universidade Católica do Salvador.

André Ricardo Guimarães Silva
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador; Mestrando em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Universidade Federal da Bahia.

Antonio Carlos Silva **Magalhães**
Bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; Especialista em operações especiais de Montanhas, Fronteiras e Limites por Carabineiros do Chile; pós-graduado em Gestão Social e Cidadania pela Universidade do Estado do Pará; Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia e Mestre em Planejamento Territorial pela Universidade Católica do Salvador.

Antonio de Souza **Sampaio** Júnior
Bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; Bacharel em Administração pela Universidade Federal da Bahia; pós-graduado em Segurança Pública pela Universidade do Estado da Paraíba.

Antonio **Sérgio** Albuquerque **Freire**
Bacharel e pós-graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador; pós-graduado em Psicologia do Trânsito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e em Gestão Estratégica pela Universidade Federal da Bahia.

Aristenes Borges Castello Branco Junior
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; graduado em Sistemas de Comando e Controle (ICS) pela Guarda Costeira Americana.

Arnaldo José de Oliveira **Neto**
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; Bacharel em Direito pela Universidade do Estado da Bahia e em Ciências Contábeis pela Faculdade Visconde de Cayru.

Carlos Alberto Oliveira Pinheiro
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

Cesar Ricardo de Oliveira Fonseca
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; licenciado em Educação Física pela Polícia Militar do Estado do Rio Janeiro.

Elson Cristóvão Santos Pereira
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia e Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador.

Francinei de Lima Batista
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia e Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador.

Gilmara Santana de Oliveira
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

Jean Fábio **Wartmann** da Cunha
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia e Bacharel em Direito pela Universidade do Oeste Baiano.

Jehova Nascimento **Leal**
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

Lindemberg Augusto Ferreira **Serrão**
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia e Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador.

Lucas Miguez Palma
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

Marcelo Jorge **Franco** Pires
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia e Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade de Engenharia e Agrimensura da Bahia.

Nilton **Evenon** Marques Menezes Araújo
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

José Roberto de Carvalho **Borges**
Bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

Paulo **Sergio** Simões Ribeiro
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador e em Ciências Contábeis pela Faculdade Visconde de Cayru.

Rafael Machado **Nascimento**
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

Reinaldo Souza dos Santos
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

Saulo Roberto Costa Santos
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia; Curso de Bombeiros para Oficiais pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Sidney **Reis** Silva
Bacharel e pós graduado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia e especialista em Auditoria Governamental pela Universidade Federal da Bahia.

PUBLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO
COMO TRABALHO TECNICO PROFISSIONAL

BGO 10 de janeiro de 2013 n.º 007

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

3.1 - GERAIS

a. RECONHECIMENTO DE TRABALHO TÉCNICO PROFFISIONAL

Mediante ato administrativo publicado no BGO n.º 137, de 20 Jul 12, foi designada a comissão composta pelo Ten Cel PM **FRANCISCO LUIZ DA FONSECA ISSA**, Mat 30.140176-5, do COPPM, Cap PM **LUIZ HENRIQUE GUEDES PIRES**, Mat 30.366.481-4, do BPChq/Lauro de Freitas, e 1º Ten PM **LEONARDO MOREIRA PUJOL**, Mat 30.429.779-1, da CIPT/A, com a finalidade de analisar e emitir parecer sobre o Manual Básico de Abordagem Policial, elaborado pelo Maj PM **ANTÔNIO CARLOS SILVA MAGALHÃES**, Mat 30.169.402-5, do DP/Cedido a Outros Órgãos e outros Oficiais.

Encerrado os trabalhos no dia 27 Dez 12, em seu parecer, a comissão concluiu que o manual preocupa-se com o ordenamento jurídico e embasamento legal que dão suporte as ações de abordagem policial, não somente as inerentes às pessoais, bem como as atinentes às patrimoniais, não se olvidando das imunidades especiais para cada caso e o emprego do uso do armamento e equipamentos especiais pelo policial nas respectivas abordagens. Também se preocupa na recomendação para o planejamento das fases da abordagem, seus níveis de segurança, no detalhamento minucioso de cada tipo de abordagem e as técnicas a serem empregadas, principalmente as relativas à progressão nos variados tipos de terrenos e suas peculiaridades. Conclui recomendando:

a) Realização de um Seminário de Rádio Patrulhamento com oficiais e praças instrutores e monitores da matéria Técnicas de Abordagem e convidado especialistas de outras forças policiais nacionais e internacionais para que possam debater e buscar a atualização constante do manual analisado;

b) Edição de uma norma interna da Polícia Militar da Bahia, para elaboração de manuais buscando o ordenamento e padronização de publicações técnicas e regulamentos a ser observada por seus autores em futuras obras;

c) Reprodução e distribuição do Manual nas unidades operacionais e escolas da Corporação buscando a disseminação do conhecimento e a padronização de procedimentos.

Assim sendo, este CG, RESOLVE: considerar o Manual Básico de Abordagem, de autoria do Maj PM **ANTÔNIO CARLOS SILVA MAGALHÃES**, e outros oficiais, como de interesse da PMBA, reconhecendo-o como Trabalho Técnico Profissional.

NBGO n.º SCG/001/0504120328377/2013